UNIVERZITA KARLOVA

Právnická fakulta

Dominik Očko

EU Space Act a budoucnost správněprávní regulace kosmických činností

Diplomová práce

Vedoucí diplomové práce: prof. JUDr. Jakub Handrlica, LL.M., Ph.D., DSc.

Katedra správního práva a správní vědy

Datum vypracování práce (uzavření rukopisu): 24. 08. 2026

Prohlašuji, že jsem předkládanou diplomovou práci vypracoval/a samostatně, že všechny použité zdroje byly řádně uvedeny a že práce nebyla využita k získání jiného nebo stejného titulu.

Dále prohlašuji, že vlastní text této práce včetně poznámek pod čarou má 161 513 znaků včetně mezer.

Dominik Očko

diplomant

V Praze dne 24. 08. 2026

Poděkování

Tímto bych rád srdečně poděkoval panu profesorovi Jakubu Handrlicovi za vstřícný přístup, cenné rady a připomínky při vedení této diplomové práce. Dále bych chtěl touto cestou poděkovat mé rodině a přítelkyni za to, že mě po dobu celého studia, jakož i při psaní této diplomové práce, podporovali.

„We cannot predict the new forces, powers, and discoveries that will be disclosed to us when we reach the other planets and set up new laboratories in space. They are as much beyond our vision today as fire or electricity would be beyond the imagination of a fish.“

- Sir Arthur C. Clarke

Obsah

Úvod **6**
Cíl práce a metodologie **10**
1. Kosmické (správní) právo **12**
1.1. Vymezení pojmu a doktrinální rámec 12
1.2. Faktory etablování kosmického práva správního, jeho homogenní charakter a základní principy 12
1.3. Definice *stricto a largo sensu* a odlišnosti právního odvětví 15
2. Návrh nařízení „EU Space Act“ **17**
2.1. Struktura EU Space Act 17
2.2. Mezi tabákem a kosmem: legitimita čl.114 SFEU jako základu EU Space Act 18
2.3. Tři hlavní pilíře a „dual-use“ problém 22
2.4. Bruselský efekt 30
2.5. Správně právní aspekty EU Space Act 34
2.5.1. Povolovací řízení a příslušné orgány obecně 35
2.5.2. Povolovací řízení pro unijní provozovatele kosmických činností 36
2.5.3. Příslušné orgány členských států 37
2.5.4. Problém místní příslušnosti příslušných orgánů a *forum shopping* 40
2.5.5. Kvalifikované technické subjekty pro kosmické činnosti a EUSPA či EUSSA? 43
2.5.6. Lhůty povolovacího řízení 46
2.5.7. Problém druhé instance 48
2.5.8. URSO a elektronické osvědčení neboli e-certifikát 50
2.5.9. Kompetence příslušných orgánů členských států zejména v oblasti dozoru 52
3. Efektivní nastavení institucionálního dozoru na kosmickými aktivitami v České republice **57**
3.1. Český potenciál v *New Space Age* 57
3.2. ČR jakožto atraktivní jurisdikce pro kosmické činnosti 58
Závěr **63**
Seznam zkratek **64**
Seznam použitých zdrojů **67**
Abstrakt **78**
Abstract **79**

Úvod

Během několika málo let se kosmický prostor proměnil z domény několika státních agentur v dynamický trh, na němž hrají stále významnější roli soukromí aktéři. Tento fenomén, označovaný jako *New Space*, je charakterizován nástupem nových komerčních subjektů, prudkým nárůstem počtu vypouštěných družic, miniaturizací technologií a rozvojem nových obchodních modelů, a to od megakonstelací zajišťujících globální konektivitu přes satelitní pozorování Země až po plány těžby kosmických zdrojů.[1]

Zatímco v minulosti byla na oběžné dráze Země jen omezená flotila několika stovek družic a satelitů, dnes jich je již přes 11 000. Navíc projekce Generálního ředitelství pro obranný průmysl a vesmír Evropské komise odhaduje, že během nadcházející dekády může počet aktivních těles na oběžné dráze Země vzrůst až pětinásobně.[2]

S tímto kvantitativním nárůstem úzce souvisí i ekonomický potenciál tohoto odvětví. Podle zprávy Světového ekonomického fóra byla hodnota světového kosmického hospodářství v roce 2023 přibližně 630 miliard USD, přičemž do roku 2035 má vzrůst až na 1,8 bilionu USD, tedy tempem výrazně vyšším, než je např. růst světového HDP.[3] Rozvoj kosmického sektoru přitom nemá zůstat omezen na „tradiční" oblasti družicové komunikace a navigace, ale očekává se jeho hluboký průnik do dalších odvětví, a to od dopravy a logistiky přes energetiku až po zemědělství, finanční služby či těžbu vzácných nerostů na kosmických tělesech.[4] V posledních letech se navíc objevují plány na vypouštění AI datových center do vesmíru, a to zejména z důvodu neomezeného přístupu k solární energii.[5] Vzhledem k nedávnému „*AI boomu*" a stále rostoucí poptávce a potřebě datových center může být předpokládaný počet aktivních těles na oběžné dráze Země daleko vyšší.[6] Jinými slovy, kosmická infrastruktura se postupně stává nepostradatelnou součástí globální ekonomiky.[7]

Takto rychlý růst však sebou přináší i bezpečnostní, environmentální, či regulatorní rizika. Prudké zvyšování počtu družic vede k zahlcení oběžné dráhy, zvyšuje riziko kolizí a mimo jiné i

[1] HANDRLICA, Jakub. Kosmické právo správní – skica moderního právního odvětví. *Studia Iuridica Cassoviensia*. Online. 2025, roč. 13, č. 1, s. 4–15. ISSN 1339-3995. DOI: 10.33542/SIC2025-1-02. Dostupné z: https://doi.org/10.33542/SIC2025-1-02. [citováno 2026-08-16]. s. 5

[2] EVROPSKÁ KOMISE. EU Space Act. *Defence Industry and Space – Evropská komise*. Online. Dostupné z: https://defence-industry-space.ec.europa.eu/eu-space-act_en [citováno 2026-08-23].

[3] WORLD ECONOMIC FORUM. Space: The €1.2 Trillion Opportunity. Geneva: *World Economic Forum*. Online. 2024. Dostupné z: https://www3.weforum.org/docs/WEF_Space_2024.pdf. [citováno 2026-08-20]. s. 4

[4] Tamtéž, s. 18.

[5] Tamtéž, s. 15.

[6] Srov. PENN, Ivan. A.I. Data Centers in Space? A System to Cool Chips Could Help. *The New York Times*. Online. 2026 Dostupné z: https://www.nytimes.com/2026/07/30/business/solar-powered-data-centers.html [citováno 2026-08-17].

[7] WORLD ECONOMIC FORUM, cit. 3, s. 4.

tzv. Kesslerova syndromu, tedy řetězového nárůstu kosmického odpadu nad kritickou mez.[8] Rostoucí závislost pozemských systémů na satelitní infrastruktuře zároveň znamená, že útoky či poruchy v kosmu mohou mít okamžité dopady na ekonomiku a bezpečnost na Zemi. Vzniká tak klasická situace „*tragedy of the commons*“, kdy individuálně racionální chování jednotlivých provozovatelů, kteří se snaží co nejrychleji obsadit orbitální „místa“ a frekvence, vede ke kolektivně neefektivnímu a potenciálně neudržitelnému využívání kosmického prostoru.[9]

Tato rizika se taktéž beze sporu týkají i členských států Evropské unie, respektive EU jako takové. EU je hospodářsky významným aktérem a s nominálním HDP 19.5 bilionů USD je druhou největší ekonomikou světa. Je proto na místě předpokládat, že za pár let bude mít kosmický soukromý sektor četné zastoupení i v řadách soukromých subjektů z EU. Navíc, již nyní prostřednictvím Agentury Evropské unie pro Kosmický program, ve spolupráci s Evropskou kosmickou agenturou a pomocí programů jako Galileo, EGNOS, Copernicus či IRIS², EU buduje a provozuje infrastrukturu, na níž jsou závislé jak unijní veřejné politiky, tak široká škála soukromých služeb.[10]

Navzdory tomuto faktu však dosud neexistuje na unijní úrovni horizontální právní rámec pro kosmické činnosti. Regulace je stále ponechána jednotlivým členským státům, z nichž mnoho již přijalo vlastní „*space act*.[11] Přičemž výsledkem je výrazně roztříštěné prostředí jak z hlediska hmotného práva, tak z hlediska institucionálního nastavení dozoru. Provozovatelé tak čelí rozdílným licenčním režimům, požadavkům na odpovědnost či pojištění a odlišné praxi dozorových orgánů v jednotlivých státech, což zvyšuje regulatorní nejistotu a transakční náklady podnikání v kosmickém sektoru.[12]

Na tuto situaci reaguje návrh nařízení o bezpečnosti, odolnosti a udržitelnosti kosmických činností v Unii COM(2025) 335 final, ze dne 25. června 2025, 2025/0335(COD), označovaný jako EU Space Act[13] („**EU Space Act**“). Evropská komise jej představila jako harmonizační opatření založené primárně na článku 114 Smlouvy o fungování Evropské unie („**SFEU**“), tedy

[8] Recitál 44 EU Space Act
[9] WILSON, Andrew Ross a Massimiliano VASILE. The space sustainability paradox. *Journal of Cleaner Production*. Online. 15. 10. 2023. Dostupné z: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2023.138869 [citováno 2026-08-20]. s. 3.
[10] EUROPEAN UNION AGENCY FOR THE SPACE PROGRAMME (EUSPA). EU Space Market Report. *EUSPA*. Online. 2024. Dostupné z: https://www.euspa.europa.eu/market-report [citováno 2026-08-23].
[11] HANDRLICA, cit. s. 1.
[12] ÜNÜVAR, Güneş. The EU Space Act: Internal Harmonisation and External Influence. *EJIL: Talk!*. European Society of International Law. Online. 2025-07-01. Dostupné z: https://www.ejiltalk.org/the-eu-space-act-internal-harmonisation-and-external-influence/. [citováno 2026-08-17].

[13] Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o bezpečnosti, odolnosti a udržitelnosti kosmických činností v Unii. COM(2025) 335 final. 2025/0335(COD). Online. In: EUR-Lex. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:52025PC0335 [citováno 2026-08-23].

na pravomoci sbližovat právní předpisy členských států za účelem vytvoření a fungování vnitřního trhu, nikoli na článku 189 SFEU, který upravuje kosmickou politiku EU. Tím Evropská komise jasně vyjadřuje, že hlavním cílem aktu je vytvořit jednotný regulatorní rámec pro kosmické aktivity a odstranit překážky volného pohybu kosmických služeb a technologií v Unii, nikoli pouze upravit interní fungování unijních programů.[14]

Návrh EU Space Actu sleduje tři vzájemně provázané cíle, kterými jsou posílení bezpečnosti kosmických činností, zvýšení odolnosti vůči poruchám, hrozbám a incidentům a také zajištění udržitelnosti využívání kosmického prostoru pro budoucí generace. K dosažení těchto cílů návrh zavádí harmonizovaný režim povolování a registrace kosmických činností, stanoví minimální bezpečnostní a environmentální požadavky na provozovatele, například pravidla pro mitigaci kosmického odpadu a „space sustainability" a vytváří institucionální rámec pro výkon dozoru na úrovni členských států i Unie. Klíčovým prvkem je požadavek, aby každý členský stát určil alespoň jeden příslušný orgán odpovědný za licencování a dozor a mohl využívat tzv. kvalifikované technické subjekty k poskytování odborného zázemí pro rozhodování. Návrh současně obsahuje zvláštní ustanovení o kybernetické bezpečnosti kosmické infrastruktury, která navazují například na rámec Směrnice (EU) 2022/2555 o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně kybernetické bezpečnosti v Unii[15] („**NIS 2**") a mají zajistit, aby provozovatelé kosmických služeb plnili povinnosti obdobné jako provozovatelé jiných druhů kritické digitální infrastruktury.[16]

EU Space Act tak představuje komplexní pokus EU kodifikovat mezinárodněprávní zásady odpovědnosti za kosmické aktivity do jednotného evropského správního rámce pro autorizaci, dozor a vynucování. Zároveň však ponechává členským státům významný prostor při volbě konkrétního institucionálního uspořádání a procesního nastavení. Přičemž to, jak členské státy přistoupí k novým povinnostem vyplývajícím z nařízení může zásadně ovlivnit, jak snadno budou provozovatelé kosmických služeb schopni získat v daném členském státě povolení, jak předvídatelný bude dozor a zda se konkrétní členský stát stane pro kosmický byznys atraktivní jurisdikcí, nebo naopak místem s vysokou regulatorní nejistotou.

Proto se tato diplomová práce zaměří zejména na bližší analýzu návrhu EU Space Act. Práce se bude věnovat tomu, co bude pravděpodobně obsahem nařízení, konkrétně jakým

[14] ÜNÜVAR, cit. 12.
[15] Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2555 ze dne 14. prosince 2022 o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně kybernetické bezpečnosti v Unii a o změně nařízení (EU) č. 910/2014 a směrnice (EU) 2018/1972 a o zrušení směrnice (EU) 2016/1148. Online. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2022/2555/oj?locale=cs [citováno 2026-08-23].
[16] Srov. EU Space Act.

způsobem a které otázky týkající se kosmu bude regulovat a taktéž zejména jaké povinnosti budou z EU Space Act vyplývat pro členské státy. Na základě této analýzy se pak pokusí zodpovědět na otázku, jak by měla Česká republika institucionálně a procesně nastavit výkon veřejné správy, aby zajistila efektivní dozor a současně se stala pro poskytovatele kosmických služeb atraktivní jurisdikcí?

Cíl práce a metodologie

Primárním cílem této práce je přiblížit a analyzovat Návrh nařízení návrh nařízení o bezpečnosti, odolnosti a udržitelnosti kosmických činností v Unii COM(2025) 335 final, ze dne 25. června 2025, 2025/0335(COD) a na základě toho navrhnout, jak by měla Česká republika institucionálně a procesně nastavit výkon veřejné správy, aby zajistila efektivní dozor a současně se stala pro poskytovatele kosmických služeb atraktivní jurisdikcí.

Protože znění návrhu nařízení se může v průběhu legislativního procesu měnit, je pro účely této práce rozhodné původní znění obsažené v legislativním návrhu COM(2025) 335 final, který Evropská komise představila dne 25. června 2025[17] a veškeré odkazy a analýza vycházejí právě z tohoto znění. Práce místy porovnává původní návrh s pozdějšími legislativními verzemi; pokud práce odkazuje na jiné znění, je to v relevantní části práce výslovně uvedeno.

Pro dosažení cíle využívá práce několik navzájem se doplňujících vědeckých metod. Těžiště tvoří analytická metoda, zejména v souvislosti s analýzou jednotlivých ustanovení EU Space Act, jeho recitálů, příloh a důvodové zprávy.

Vedle metody analytické je uplatněna i metoda komparativní, a to jak ve vztahu k pozdějším zněním EU Space Act, tak ve vztahu k jiným unijním regulatorním rámcům z oblasti kybernetické bezpečnosti, ochrany osobních údajů či civilního letového provozu.

Deskriptivní metoda slouží k popisu stávajícího mezinárodního a unijního kosmického právního rámce a také k popisu aktuální situace kosmického průmyslu v České republice.

Na závěr práce využívá syntetickou metodu, prostřednictvím níž na základě analytických a komparativních závěrů formuluje doporučení *de lege ferenda* pro českou implementaci EU Space Act, a to zejména pokud jde o institucionální a procesní nastavení výkonu veřejné správy.

Práce je strukturována do tří kapitol. První kapitola vymezuje pojem kosmického správního práva, jeho historický vývoj a principy. Práce také identifikuje aktuální problémy tohoto odvětví a plynule navazuje na druhou, hlavní kapitolu, která analyzuje EU Space Act. V této kapitole je řešen základ návrhu nařízení v primárním právu EU, jeho struktura, věcná působnost, tři pilíře, kterými jsou bezpečnost, odolnost a udržitelnost. Dále je identifikován potenciál „Bruselského efektu". Poslední část této stěžejní kapitoly je věnována podrobné analýze správněprávních ustanovení EU Space Act a povinnostem, které bude tento předpis členským státům pravděpodobně ukládat. Třetí a poslední kapitola pak aplikuje tyto poznatky na situaci v České republice a navrhuje možná budoucí postup implementace.

[17] Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o bezpečnosti, odolnosti a udržitelnosti kosmických činností v Unii, cit. 13.

Vzhledem k rozsahovým limitacím se práce zaměřuje zejména na aspekty relevantní pro zodpovězení výzkumné otázky, tj. na aspekty správněprávní, a to zejména ve vztahu k povinnostem na úrovni členských států. Hmotněprávní úprava je zohledněna v nezbytném rozsahu, a to primárně v rámci podkapitoly věnované třem hlavním pilířům EU Space Act.

V neposlední řadě je nutno dodat, že práce používá zaměnitelně pojmy dozor a dohled. Z hlediska českého práva je v kontextu analyzovaných ustanovení EU Space Act správnější pojem dozor[18], nicméně český překlad EU Space Act obsahuje pojem dohled, resp. v anglickém znění pojem *supervisory powers.* Pro úplnost tedy doplňuji, že pojmy dohled a dozor mají v této práci stejný význam, a to zejména ve smyslu čl. 29 a násl. EU Space Act.

Prohlašuji, že při přípravě předložené práce byly použity následující nástroje generativní AI uvedenými způsoby:

- Při přípravě práce byl použit nástroj *Perplexity AI – Deep Search* v období 10.03.2026-24.08.2026. Nástroj jsem použil *k brainstormingu možných a vhodných témat práce a výzkumné otázky, k pomoci s přípravou počáteční osnovy práce, jako podpůrný nástroj k vyhledávání relevantních zdrojů a k překladům cizojazyčných zdrojů. Nástroj byl také použit pro pomoc s formulací mých nápadů a argumentů, to však převážně z hlediska stylistického a gramatického*.
- Při přípravě práce byl použit nástroj *Legora AI* v období 25.05.2026-24.08.2026. Nástroj jsem použil *k podpoře orientace v právních předpisech, k brainstormingu nad osnovami jednotlivých kapitol práce, jako podpůrný nástroj k vyhledávání relevantních zdrojů a pro překlady cizojazyčných zdrojů, stejně tak jako pro kontrolu překladu abstraktu. Dále jako podpůrný nástroj při tvorbě citací, a to jak v seznamu použité literatury, tak v citacích v textu, a pro závěrečnou zpětnou vazbu k práci, zejména pro kontrolu použitých odkazů na ustanovení právních předpisů, a také pro formulaci mých nápadů a argumentů, zejména právního charakteru, to však převážně z hlediska stylistického a gramatického.*

Po použití uvedených nástrojů umělé inteligence jsem obsah důkladně revidoval a upravil podle potřeby a plně přejímám odpovědnost za výslednou podobu práce.

[18] Správním dozorem rozumíme *činnost k tomu určených vykonavatelů veřejné správy při výkonu jejich zákonem stanovené působnosti vůči nepodřízeným osobám, spočívající v pozorování určité činnosti nebo stavu, jeho hodnocení a porovnávání se stavem žádoucím podle určených hodnotových kritérií a v případě potřeby užití opatření směřující k nápravě zjištěného vadného stavu.* Vztahy mezi orgánem vykonávajícím dozor a dozorovanou osobou jsou vztahy právními, nikoli vztahy organizační nadřízenosti a podřízenosti.
KOPECKÝ, Martin. *Správní právo. Obecná část*. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2023. ISBN 978-80-7400-919-8. s. 212.

1. Kosmické (správní) právo

1.1. Vymezení pojmu a doktrinální rámec

Kosmické právo bylo po celá desetiletí tradičně chápáno jako doména mezinárodního práva veřejného. Zejména od šedesátých let minulého století bylo ovládání kosmických aktivit primárně etablováno instrumenty mezinárodního práva veřejného, které nastavily základní zásady pro výzkum a využívání kosmického prostoru, záchranu astronautů, mezinárodní odpovědnost za škody způsobené kosmickými objekty a jejich registraci. Lze konstatovat, že obsah těchto mezinárodních smluv v zásadě odrážel stav výzkumu a využívání kosmu v 60. a 70. letech minulého století, kdy byl jedinou angažovanou entitou stát.[19]

Tento stav se však postupně začal měnit v 90. letech minulého století, kdy, jak už bylo zmíněno výše, začal získávat významu fenomén *New Space.* Se ztrátou výlučnosti státu v kosmickém prostoru musí kosmické právo čelit složitější realitě právních vztahů, které je třeba regulovat, neboť nejde již jen o vzájemné vztahy mezi státy v kosmu, ale také o vztahy mezi státem a soukromými subjekty s vlastními komerčními zájmy.[20]

Z těchto vývojových tendencí plyne, že v kosmickém právu dochází k podstatnému věcnému posunu. Zatímco v minulosti bylo kosmické právo téměř výlučně synonymem mezinárodního kosmického práva, nejnovější legislativní vývoj podporuje argument o postupném vzniku kosmického práva správního (*space administrative law*).[21] Kosmické právo správní přitom nepředstavuje odvětví mezinárodního práva veřejného, resp. mezinárodního kosmického práva, jedná se o odvětví vnitrostátního práva, které upravuje právní vztahy mezi státem na straně jedné a fyzickými, resp. právnickými osobami na straně druhé.[22] Typicky se může jednat o vztahy mezi státem a subjekty soukromého práva využívajícími kosmický prostor za účelem komerčních aktivit, vědeckými, výzkumnými a vzdělávacími institucemi.[23]

1.2. Faktory etablování kosmického práva správního, jeho homogenní charakter a základní principy

Kosmické právo správní se v jednotlivých jurisdikcích etablovalo nejen pod silným vlivem technologického pokroku, ale také pod silným vlivem internacionalizace. Právě tato skutečnost je důvodem, proč o kosmickém právu správním lze hovořit jako o homogenním odvětví moderního

[19] HANDRLICA, Jakub. The Advent of Space Administrative Law in Europe. *Acta Universitatis Carolinae – Iuridica*. Online. 2024, roč. 70, č. 2, s. 121–131. Dostupné z: https://doi.org/10.14712/23366478.2024.26. [citováno 2026-08-16]. s. 121-122.
[20] Tamtéž, s. 122.
[21] Tamtéž, s. 123.
[22] Článek VI, vyhlášky č. 40/1968 Sb., o Smlouvě o zásadách činnosti států při výzkumu a využívání kosmického prostoru včetně Měsíce a jiných nebeských těles.
[23] HANDRLICA, cit. 19, s. 122.

práva. K etablování kosmického práva správního v jednotlivých jurisdikcích došlo zejména pod vlivem tří faktorů, které působí současně a vzájemně se ovlivňují:

(1) promítnutí závazků plynoucích z mezinárodních smluv do vnitrostátního práva,
(2) vliv osnovy modelového zákona o kosmických činnostech připravené pod gescí Mezinárodního právnického svazu (IBA) a
(3) vzájemné ovlivňování vnitrostátních právních řádů.[24]

Nicméně, společné stavební pilíře, či faktory kosmické správního práva, nejsou pochopitelně jeho jediným společným znakem. Tímto právním odvětvím se taktéž ve všech státech, ve kterých je již kosmické správní právo aktuální, prolínají společné právní principy, jichž je hned několik.[25]

Avšak, před představením jednotlivých principů je nutné identifikovat právní základ, ze kterého tyto principy často vycházejí. Tímto základem je nepochybně Čl. VI, případně VII Smlouvy Valného shromáždění OSN o zásadách činnosti států při výzkumu a využívání kosmické prostoru včetně Měsíce a jiných nebeských těles[26] („**Kosmická smlouva**"). Zejména čl. VI Kosmické smlouvy se často označuje za tzv. "ústřední klauzuli odpovědnosti" mezinárodního kosmického práva, neboť obsahuje základní pravidla pro přičitatelnost kosmických aktivit jednotlivým státům a pro povinnosti, které z toho plynou.[27]

Těmito základními pravidly a povinnostmi jsou zejména:

1) Mezinárodní odpovědnost státu za veškeré "národní činnosti v kosmickém prostoru", a to bez ohledu na to, zda je vykonávají vládní nebo nevládní, tj. soukromé subjekty.
2) Povinnost autorizace a trvalého dozoru příslušného státu nad nevládními kosmickými činnostmi.
3) Zvláštní úprava odpovědnosti v případě, kdy kosmické činnosti provádí mezinárodní organizace[28]

[24] HANDRLICA, cit. 1, s. 7.
[25] Tamtéž, s. 10.
[26] Vyhláška č.40/1968 Sb., o Smlouvě o zásadách činnosti států při výzkumu a využívání kosmického prostoru včetně Měsíce a jiných nebeských těles.
[27] HANDRLICA, cit. 1, s. 4-15.
[28] Tamtéž, s. 4-15.

Článek VII Smlouvy pak konkrétněji upravuje již zmíněnou odpovědnost státu a říká, že „*Každý smluvní stát, který vypouští nebo obstarává vypouštění objektů do kosmického prostoru včetně Měsíce a jiných nebeských těles, a každý smluvní stát, z jehož území nebo zařízení se objekt vypouští, je mezinárodně odpovědný za škody způsobené těmito objekty nebo jejich součástmi jiné smluvní straně nebo jejím fyzickým či právnickým osobám na Zemi, ve vzdušném prostoru nebo v kosmickém prostoru včetně Měsíce a jiných nebeských těles.“*[29]

Z tohoto mezinárodněprávního základu lze snadno identifikovat principy, na kterých stojí i kosmické správní právo. Za primární princip tohoto právního odvětví můžeme jednoznačně označit dodržování mezinárodněprávních závazků. Zpravidla všechny vnitrostátní kosmické zákony jednotlivých členských států EU upravují kosmické aktivit pouze v mezích, které jim závazky plynoucí z mezinárodního práva povolují.[30]

Dalším významným principem, který se prolíná kosmickým správním právem je princip povolování, na základě, kterého lze uskutečňovat vybrané kosmické aktivit pouze na základě předchozího povolení státu. Na rozdíl od principu dodržování mezinárodněprávních závazků je princip povolování velmi široký, což dává státům přijímajícím své kosmické zákony prostor pro nastavení povolovacího řízení dle svého uvážení, přičemž výsledkem tohoto pak jsou různorodé mechanismy, jako např. mechanismus univerzální licence dle Slovenského kosmického zákona[31], či mechanismus dvojího typu licencí, který funguje v Portugalsku.[32]

S principem povolovacím jsou neoddělitelně spojeny i principy trvalé kontroly a registrace které mají taktéž základ v Kosmické smlouvě a předcházejí, resp. navazují na výše zmiňované povolávací řízení.[33] Těmto mechanismům kosmického správního práva bude věnován větší prostor v další části této diplomové práce, tj. při analýze samotného návrhu nařízení EU Space Act.

Pro úplnost je nutno také zmínit, dle mého názoru, spíše podpůrné principy tohoto právního odvětví, kterými jsou podpora výzkumu, vědy a vzdělávání a princip technologické neutrality, který zpravidla zakazuje zákonodárci preferovat konkrétní technologické řešení.[34]

[29] Vyhláška č.40/1968 Sb. o Smlouvě o zásadách činnosti států při výzkumu a využívání kosmického prostoru včetně Měsíce a jiných nebeských těles.
[30] HANDRLICA, cit. 1, s. 10.
[31] §3 a násl zákona č. 378/2024 Z. z. o regulácii vesmírnych aktivit.
[32] HANDRLICA, cit. 1, s. 12.
[33] Srov. Články VI a VIII, vyhlášky č.40/1968 Sb. o Smlouvě o zásadách činnosti států při výzkumu a využívání kosmického prostoru včetně Měsíce a jiných nebeských těles.
[34] HANDRLICA, cit. 1, s. 10.

1.3. Definice *stricto a largo sensu* a odlišnosti právního odvětví

Již z představených základních stavebních pilířů a principů kosmického správního práva vyplývá, že i přesto, že lze identifikovat mnoho společných prvků, tak základní rámec ponechává státům prostor pro svou rozdílnou úpravu v mnoha otázkách, resp. oblastech. Tyto oblasti lze systematicky vyčlenit do dvou základních rovin kosmického správního práva.

V užším smyslu (*stricto sensu*) zahrnuje kosmické správní právo ty instituty, jimiž stát bezprostředně plní mezinárodněprávní povinnost autorizovat kosmické činnosti nestátních subjektů a průběžně nad nimi dohlížet, tedy povolování, registraci, dohled a odpovědnostní režim včetně obligatorního pojištění. V širším smyslu (*largo sensu*) k tomuto jádru přistupují další oblasti veřejného práva kosmického sektoru, a to oblasti zadávání veřejných zakázek, již zmíněná podpora výzkumu a vzdělávání nebo regulace zboží dvojího užití relevantní pro kosmické technologie.[35]

V Evropě dosud vlastní vnitrostátní předpisy v oblasti kosmických činností přijalo celkem třináct členských států, přičemž další, jako např. Německo, či Lotyšsko se na přijetí obdobné legislativy připravují.[36] Všechny tyto úpravy sice recipovaly základní schéma podmínek povolování inspirované Sofijskou modelovou osnovou IBA, avšak každý stát je dále přizpůsobil své jurisdikci.[37]

Tudíž, mimo odchylky již zmiňované, které můžeme nalézt například v povolovacích řízeních a které spadají spíše pod kosmické správní právo v užším smyslu, lze například zmínit i ty, které se dotýkají přeshraničních operací, kdy kolizní ustanovení řešící situaci, kdy subjekt pod jurisdikcí jednoho státu získá povolení v jiném, obsahuje například portugalská úprava[38], zatímco slovenský zákon tuto otázku neupravuje vůbec, tj. ty, které spadají do pojetí *largo sensu*.[39]

Přičemž, například Evropská komise taktéž konstatuje, že absence specifických závazných technických pravidel na mezinárodní úrovni vede k různorodým národním požadavkům na povolení a k roztříštěnému regulatornímu prostředí s překážkami pro fungování vnitřního trhu.[40]

Vnitrostátní předpisy se přitom liší rozsahem a hloubkou požadavků od minimalistické implementace mezinárodněprávního rámce až po velmi podrobné úpravy, což snižuje právní jistotu provozovatelů.[41]

[35] HANDRLICA, cit. 1, s. 1-15.
[36] HANDRLICA, cit. 1, s. 6.
[37] EU Space Act, s. 2.
[38] HANDRLICA, cit. 19, s. 12.
[39] *a contrario,* Zákon č. 378/2024 Z. z. o regulácii vesmírnych aktivit.
[40] EU Space Act, s. 1.
[41] Tamtéž.

Tento stav vytváří riziko regulační arbitráže, kdy nákladné požadavky, například v oblasti prevence kosmické tříště nebo kybernetické bezpečnosti, mohou motivovat unijní provozovatele k usazení v jurisdikcích s méně přísnými povolovacími podmínkami.[42]

[42] Tamtéž, s. 5.

2. Návrh nařízení „EU Space Act“

Popsaná roztříštěnost jak na úrovni autorizačních podmínek (*stricto sensu*), tak na úrovni materiálních bezpečnostních, odolnostních a environmentálních standardů (*largo sensu*) vytváří systémový deficit, jehož náprava vyžaduje koordinované řešení na unijní úrovni. Evropská komise („**EK“** nebo „**Komise**“) tento deficit výslovně identifikuje jako hlavní odůvodnění pro předložení EU Space Act a zdůrazňuje potřebu soudržného a stabilního regulačního rámce pro kosmické činnosti, který zabrání prohlubování roztříštěnosti vnitřního trhu.[43]

EU Space Act usiluje o harmonizaci právního rámce v celé EU integrací požadavků z vnitrostátních kosmických předpisů tak, aby se zabránilo jejich překrývání, zdvojování a vzájemným rozporům a aby se zlepšilo fungování vnitřního trhu. EU Space Act přitom přináší cílenou harmonizaci klíčových aspektů bezpečnosti, odolnosti a environmentální udržitelnosti, jež jsou předmětem povolení ke kosmickým činnostem, a zavádí mechanismus vzájemného uznávání povolení vydaných jinými členskými státy v rozsahu záležitostí upravených tímto nařízením.[44]

2.1. Struktura EU Space Act[45]

Pro lepší orientaci a reference v práci je však nejprve nutné stručně představit strukturu EU Space Act. Přičemž struktura je poměrně komplexní a odráží jeho ambici pokrýt celý „životní cyklus“ kosmických činností. Úvodní Hlava I (Obecná ustanovení) vymezuje předmět úpravy, osobní a věcnou působnost, zásadu volného pohybu kosmických dat a služeb a klíčové definice. Hlava II (Povolení pro kosmické činnosti a jejich zápis) obsahuje podrobná pravidla pro povolování a registraci kosmických činností, a to jednak pro unijní provozovatele, včetně zvláštní úpravy pro objekty ve vlastnictví Unie, pak pro provozovatele ze třetích zemí a mezinárodní organizace, a v neposlední řadě úpravu unijního registru kosmických objektů („**URSO**“), e-certifikátů a podmínek poskytování kosmických dat a služeb v Unii. Hlava III (Aspekty správy a řízení) upravuje institucionální rámec, tedy příslušné orgány v členských státech, kvalifikované technické subjekty a úkoly a pravomoci Agentury Evropské unie pro Kosmický program („**EUSPA**“) a Komise, včetně dohledu a sankčních nástrojů. Jádrem povinností plynoucích z hmotného práva je Hlava IV (Technická pravidla), která, jak její název napovídá stanoví technické standardy pro bezpečnost a udržitelnost při startech a provozu nosičů a družic, pravidla pro kybernetickou a fyzickou odolnost kosmické infrastruktury, metodiku environmentální stopy, rámec pro *in-orbit servicing* a odstraňování odpadu a také základní pravidla pro řízení provozu na

[43] EU Space Act, s. 1.
[44] Tamtéž, s. 1-13.
[45] *Tato podkapitola byla shrnuta pomocí nástroje generativní umělé inteligence LEGORA AI, dne 20.07.2026.*

oběžné dráze. Na ni navazují Hlava V (Rozhodnutí o rovnocennosti, mezinárodní dohody a režimy pro mezinárodní organizace), řešící uznávání rovnocennosti režimů třetích zemí a vztah k Evropské kosmické agentuře („**ESA**“), Hlava VI (Podpůrná opatření) s ustanoveními o podpoře budování kapacit a dobrovolném kosmickém štítku EU. V poslední řadě pak strukturu EU Space Act dokončuje Hlava VII, obsahující přechodná a závěrečná ustanovení. která obsahuje přechodná ustanovení, zmocnění k přijímání prováděcích a delegovaných aktů, mechanismy hodnocení a datum použitelnosti nařízení.[46]

Na závěr však nelze zapomenout na devět navrhovaných příloh EU Space Act, které mají převážně technicko-procesní charakter, neboť rozvádějí detailní požadavky na povolování, registraci a dozor nad kosmickými činnostmi, technické standardy bezpečnosti, odolnosti a udržitelnosti, a také pravidla pro environmentální hodnocení, kybernetickou bezpečnost a předcházení kolizím. Současně obsahují i konkrétní metodické a evidenční nástroje, například formuláře, klasifikace, seznamy údajů a další parametry, které mají členské státy a poskytovatelé při aplikaci nařízení použít.[47]

Mimo přílohy tak všech sedm hlav EU Space Act čítá celkem 119 článků, spolu se 140 recitály. Jedná se tak o komplexní a rozsáhlý návrh. V této práci proto nebude prostor zabývat se všemi procesy ani podrobně analyzovat všechna ustanovení. Práce se tak primárně zaměří na právní základ a tři hlavní pilíře EU Space Act a posléze zejména na správněprávní instituty, povinnosti a procesy, které tento návrh nařízení zavádí, a to v souvislosti s povolovacími řízeními na úrovni členských států. Stručně také pojedná o tom, proč má EU Space Act potenciál ovlivnit pravidla pro kosmický průmysl celosvětově a nikoli pouze na unijní úrovni.

2.2. Mezi tabákem a kosmem: legitimita čl.114 SFEU jako základu EU Space Act

Jak už bylo zmíněno dříve, návrh nařízení má svůj právní základ primárně v čl. 114 SFEU, tedy na pravomoci sbližovat právní předpisy členských států za účelem vytvoření a fungování vnitřního trhu, nikoli na článku 189 SFEU, který upravuje kosmickou politiku EU. Tato skutečnost mimo jiné reaguje také například na Draghiho zprávu o budoucnosti evropské konkurenceschopnosti, či na politické směry Evropské komise na období 2024-2029, které označují vesmír za klíčové strategické odvětví pro Unii a doporučují v krátkodobém horizontu vytvořit společný legislativní rámec Unie pro fungující vnitřní trh pro oblast vesmíru.[48]

[46] EU Space Act, s. 8-13.
[47] Tamtéž, přílohy.
[48] EU Space Act, s. 1-2.

Na první pohled by se mohlo zdát, že Evropská komise představením návrhu nařízení a volbou článku 114 SFEU jako jeho právního základu sleduje legitimní a potřebný cíl a že tento právní základ je opodstatněný jak z právního, tak z ekonomického hlediska.[49] Právě volba tohoto primárně právního základu však může být problematická. Již před představením návrhu odborná právnická obec upozorňovala, že vytvoření budoucího unijního regulatorního rámce pro kosmické činnosti vyvolá řadu „ústavněprávních" otázek, a to bez ohledu na to, o který článek primárního práva bude příslušný předpis sekundárního práva EU nakonec opřen.[50,51,52]

Nejpravděpodobnějším a nejočekávanější článkem SFEU, který by mohl být základem pro budoucí unijní kosmickou úpravu byl již zmíněný čl. 189 SFEU.[53] Tento článek výslovně reguluje kompetence EU v oblasti vesmíru. Konkrétně, uděluje EU pravomoc přijmout specifickou evropskou vesmírnou politiku na podporu vědeckého a technického pokroku, průmyslové konkurenceschopnosti a provádění unijních politik v oblasti vesmíru. Nicméně, výslovně vylučuje jakoukoli harmonizaci právních předpisů členských států, přičemž opak platí pro čl. 114.[54]

Právě vzhledem k nedostatku pravomocí v oblasti harmonizace právních předpisů členských států, která z čl. 189 SFEU plyne, bylo téměř jasné, že by EU na tomto článku neměla založit budoucí kosmickou regulaci. Koneckonců, jednou z hlavních motivací EU Space Act je reagovat na roztříštěnost právních předpisů členských států v této oblasti a harmonizovat je, neboť dnes, jak již bylo probíráno výše, jsou velmi odlišná a představují zásadní překážku pro efektivní společný vnitřní trh s kosmickými službami. Navíc, nedostatek pravomocí plynoucí z čl. 189 po dlouhá léta omezoval jakýkoli zásadní vývoj unijní regulace v tomto sektoru. Ambice v kosmu tak byly na unijní úrovni řešeny spíše prostřednictvím investic a prohlubováním vztahů s ESA.[55]

Pokud tedy i historie ukázala, že na základě čl. 189 není možné přijmout konkurenceschopnou a efektivní regulaci kosmického sektoru, bylo nutno nalézt vhodnější

[49] EU Space Act, s. 1-15.
[50] BENNETT, Charlie JP. A Future EU Space Law: A Few Constitutional Considerations. *EJIL: Talk!*. Online. European Society of International Law, 8.8.2023. Dostupné z: https://www.ejiltalk.org/a-future-eu-space-law-a-few-constitutional-considerations/ [citováno 2026-08-16].
[51] STEFOUDI, Dimitra. EU Space Law: Three Reasons Against & Three Reasons in Favour. *EJIL: Talk!*. Online. European Society of International Law, 29.4.2024. Dostupné z: https://www.ejiltalk.org/eu-space-law-three-reasons-against-three-reasons-in-favour/ [citováno 2026-08-16].
[52] POTTER, Samantha**.** Approaching Harmonization: Examining the European Union's Efforts to Create a Common EU Space Law and Assessing its Potential Legal Foundations. *Stanford-Vienna European Union Law Working Paper Series*. Online. Stanford Law School & University of Vienna School of Law, 13.5.2023. Dostupné z: https://law.stanford.edu/wp-content/uploads/2023/05/EU-Law-WP-77-Potter.pdf [citováno 2026-08-18]. s. 17-19.
[53] Tamtéž, s. 15.
[54] Čl. 189 SFEU také ve spojení s Čl. 4 odst. 3 SFEU
[55] WOUTERS, Jan a Giulia PAVESI. The Final Frontier? The European Union and the Governance of Outer Space. Working Paper No. 234. *Leuven Centre for Global Governance Studies, KU Leuven*. Online. 2022. Dostupné z: https://ghum.kuleuven.be/ggs/publications/working_papers/wp234-wouters-pavesi.pdf [citováno 2026-08-18]. s. 9.

alternativu. Jednou z alternativ by mohlo být i „*softlaw*“.[56] Zejména mohla být ke sbližování předpisů v kosmickém sektoru využita tzv. otevřená metoda koordinace, která prostřednictvím společných cílů, ukazatelů, národních strategií a vzájemného hodnocení podporuje sbližování politik členských států v oblastech ležících převážně mimo unijní kompetence, konkrétním příkladem mohou být oblasti sociálního zabezpečení, důchodů či zdravotnictví. Tento rámec by bylo možné, jak upozorňuje doktrína, přiměřeně použít i pro koordinaci povolování, dohledu a hodnocení kosmických činností tam, kde čl. 189 SFEU ani jiná ustanovení neposkytují dostatečný právní základ pro závaznou harmonizaci.[57]

Nicméně i tato možnost by byla problematická, neboť jak již bylo řečeno, otevřená metoda koordinace funguje na základě „*softlaw*“ tedy nezávazných a nevynutitelných právních předpisů. Nebylo by tak zaručeno, že by byly odstraněny rozdíly v předpisech členských států.[58] Tudíž, pro přijetí efektivní a vynutitelné regulace kosmického sektoru, která bude schopna zejména harmonizovat právní předpisy členských států bylo nevyhnutelné, aby EU přistoupila k tzv. „*competence creep*“ procesu[59], tedy k procesu v češtině někdy nazývanému také jako „plíživé rozšiřování pravomocí“, kdy dochází k postupnému a často neformálnímu rozšiřování unijních pravomocí nad rámec toho, co jí bylo svěřeno zakládajícími smlouvami na základě zásady svěřených pravomocí[60], a to zejména extenzivním výkladem harmonizačních ustanovení, jako je čl. 114 SFEU, ze strany unijního zákonodárce a judikatury Soudního dvora Evropské unie („**SDEU**“ nebo „**Soudní dvůr EU**“). Jde tedy o jev, kdy unijní orgány zasahují do oblastí ležících primárně v pravomoci členských států, aniž by k tomu měly explicitní kompetenční základ, a to nejen prostřednictvím legislativy, ale i soft-law nástrojů, judikatury nebo finančních pobídek.[61]

Rozšiřování pravomoci není v kontextu práva EU novým ani ojedinělým jevem[62], lze dokonce říct, že je to v poslední době velmi častý jev, a to zejména v oblasti kosmického práva.[63] Nicméně je nutno podotknout, že členské státy tento jev vnímají negativně, neboť přímý důsledek rozšiřování pravomoci ze strany unie je pochopitelně zužování pravomocí členských států.

V tomto může být problematický zvolený základ v čl. 114 SFEU. Je pravdou, že EU Space Act, jak je mimo jiné zmíněno v čl. 1 odst. 1, stanovuje pravidla pro vytvoření a fungování vnitřního trhu s kosmickými daty a službami a čl. 114 SFEU umožňuje harmonizaci tam, kde

[56] POTTER, cit. 53, s. 24.
[57] Tamtéž, s. 24-26.
[58] BENNETT, cit. 51.
[59] Tamtéž.
[60] Viz srovnání čl. 5 SEU.
[61] GARBEN, Sacha**.** Competence Creep Revisited. *JCMS: Journal of Common Market Studies*. Online. 2019, roč. 57, č. 2, s. 205–222. Dostupné z: DOI: 10.1111/jcms.12643 [citováno 2026-08-18]. s. 205-207.
[62] Tamtéž.
[63] POTTER, cit. 53, s. 24.

vnitrostátní právní úprava narušuje fungování vnitřního trhu. Rozdíly v požadavcích na povolování, potřeba jednotných nebo alespoň sblížených povinností v oblasti mitigace kosmického odpadu a různé aspekty kybernetické bezpečnosti v jednotlivých členských státech jsou bezesporu takovými překážkami.[64]

I tak však zůstává otevřená řada otázek ohledně takového přístupu, zejména zda lze čl. 189 SFEU tímto způsobem zcela obejít. Dalším potenciálním problémem je skutečnost, že využití kompetence v oblasti vnitřního trhu k regulaci komerčních kosmických činností s sebou nese riziko nepřípustného rozšíření věcné působnosti čl. 114 SFEU do oblasti politiky, která má jen částečně komerční povahu.[65] Harmonizace požadavků na bezpečnost či udržitelnost se totiž svým charakterem značně podobá právě tomu druhu opatření, které by čl. 189 SFEU mohl umožňovat, pokud by v něm nebyla výslovně stanovena harmonizační výluka.[66] Tento rozpor by v budoucnu mohl vyvolat soudní spory a bude případně na Soudním dvoru EU, aby stanovil, kde přesně leží hranice mezi těmito dvěma kompetenčními základy.[67,68]

SDEU ve své rozhodovací praxi již několikrát identifikoval překročení pravomocí právě s ohledem na článek 114 SFEU a v souvislosti s EU Space Act je nutno věnovat pozornost slavnému rozsudku v této otázce, neboť pokud by SDEU v případném sporu navázal třeba právě na výše uvedený rozsudek, mohlo by to ohrozit i samotnou existenci EU Space Act. V roce 1998 byla přijata Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/43/ES ze dne 6. července 1998 o sbližování právních předpisů, nařízení a správních opatření členských států týkajících se reklamy a sponzorství tabákových výrobků[69], jejímž cílem bylo harmonizovat právní předpisy členských států týkající se reklamy a sponzorství ze strany tabákových společností. Měla, stejně jako EU Space Act, základ v čl. 114 SFEU (resp. v tehdejším čl. 95 Smlouvy o Evropském společenství („**Smlouva o ES**“)), nicméně Spolková republika Německo podala žalobu k Soudnímu dvoru EU a argumentovala tím, že článek 95 Smlouvy o ES (dnes čl. 114 SFEU) nemůže sloužit jako univerzální nástroj k regulaci čehokoliv.[70]

Soudní dvůr EU se přitom ztotožnil s názorem Spolkové republiky Německo a výše zmíněnou směrnici zrušil s odůvodněním, že regulovaná činnost musí „mít skutečně za svůj cíl zlepšení podmínek pro vytvoření a fungování vnitřního trhu“. Pouhé rozdíly mezi vnitrostátními

[64] EU Space Act, s. 1-15.
[65] STEFOUDI, cit. 52.
[66] ÜNÜVAR, cit. 12.
[67] Tamtéž.
[68] Viz. srov. například Rozsudek Soudního dvora ze dne 5. října 2000 ve věci C-376/98, *Tobacco Advertising I.*
[69] Directive 98/43/EC of the European Parliament and of the Council of 6 July 1998 on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to the advertising and sponsorship of tobacco products. Online. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/1998/43/oj/eng [citováno 2026-08-23].
[70] Tamtéž.

úpravami, které vytvářejí jen abstraktní, nikoli reálně existující riziko, nejsou pro použití čl. 114 SFEU dostatečné.[71] I přes tato omezení však novější judikatura nasvědčuje širšímu výkladu tohoto ustanovení. Ve věci *Tobacco Advertising II* z roku 2006 totiž SDEU dovodil, že postačí, pokud vnitrostátní právní úpravy dotýkající se reklamy na tabákové výrobky „mohou ovlivnit hospodářskou soutěž a obchod mezi členskými státy", aby bylo použití čl. 114 SFEU přípustné.[72]

Shrnuto, pokud se aplikuje obecný princip vyplývající z rozsudku *Tobacco Advertising II*, tedy že čl. 114 může být použit jako základ předpisu sekundárního práva EU, pokud může být ovlivněna hospodářská soutěž a obchod mezi členskými státy, pak tento článek pravděpodobně obstojí jako základ EU Space Act, v případě sporů u SDEU, neboť je zjevné, že současná situace roztříštěnosti regulace kosmických činností třinácti členskými státy aspoň do jisté míry může ovlivnit hospodářskou soutěž a obchod mezi členskými státy.[73] Je nutno dodat, že i EK v EU Space Act odůvodňuje legitimitu základu na čl. 114 výše zmíněným rozsudkem.[74] Nicméně otázka, zda EU zvolením čl. 114 SFEU jakožto základ pro EU Space Act nepřekročila jakousi pomyslnou hranici únosného rozšiřování svých pravomocí a zda je tato volba legitimní, tímto zodpovězená není a je nutné vyčkat na případný budoucí postoj SDEU k tomuto problému.[75]

2.3. Tři hlavní pilíře a „dual-use" problém

Sbližování vnitřního trhu je však pouze zastřešujícím hlavním cílem tohoto nařízení. Dosažení tohoto cíle je postaveno zejména na třech hlavních pilířích EU Space Act. Těmito pilíři jsou bezpečnost, odolnost a udržitelnost. Zatímco EK v EU Space Act identifikuje roztříštěnost vnitřního trhu, resp. jeho regulace jako hlavní problém v kosmickém sektoru, je nutno, zejména vzhledem k důležitosti tohoto sektoru i v souvislosti s momentální geopolitickou situací, aby jeho harmonizace probíhala s důrazem na výše zmíněné pilíře.[76]

Pojem bezpečnost lze v kontextu EU Space Act vyložit dvěma způsoby. Prvně se lze bavit o bezpečnosti fyzické, tedy snaze o to, aby se při vypouštění kosmických objektů, jejich pohybu ve vzdušném prostoru Země, na oběžné dráze Země či při jejich návratu předešlo kolizím, či jiným incidentům a předešlo se tak například pádu kosmického objektu na obydlené území Země. Za druhé lze mluvit o bezpečnostní kybernetické[77], přičemž tento pojem navazuje již na platné

[71] Rozsudek Soudního dvora ze dne 5. října 2000 ve věci C-376/98, *Tobacco Advertising I.*
[72] Rozsudek Soudního dvora ze dne 12. prosince 2006 ve věci C-380/03, *Tobacco Advertising II.*
[73] ÜNÜVAR, cit. 12.
[74] EU Space Act, s. 4, pozn. pod čarou.
[75] ÜNÜVAR, cit. 12.
[76] EU Space Act, s. 1.
[77] Tamtéž.

sekundární předpisy EU, zejména pak na NIS2 a Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2557 ze dne 14. prosince 2022 o odolnosti kritických subjektů[78] („**CER**“).

Bezpečnostní prvek EU Space Act v prvním slova smyslu lze přitom chápat jako nejnovější fázi postupného přechodu od budování technických kapacit k integrovanějšímu a potenciálně vynutitelnému rámci správy v této oblasti. Jak se z názvu podává, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/696 ze dne 28. dubna 2021, kterým se zavádí Kosmický program Unie a zřizuje Agentura Evropské unie pro Kosmický program[79] zřídilo kosmický program Unie a zařadilo sledování a monitorování kosmického prostoru („**SST**“ nebo „**EU SST**“) do architektury unijní situační informovanosti v kosmickém prostoru. V provozní rovině tak vznikl institucionální základ pro sběr, zpracování a distribuci informací o objektech na oběžné dráze. EU SST v současnosti přispívá k ochraně kosmických objektů Unie, členských států i dalších provozovatelů tím, že prostřednictvím národních a komerčních senzorů sleduje objekty, hodnotí riziko kolizí, monitoruje nekontrolované návraty do atmosféry a detekuje fragmentace.[80]

Druhou fází pak byla koordinace politik prostřednictvím Společného sdělení Komise a vysokého představitele z roku 2022 o přístupu EU k řízení provozu v kosmickém prostoru („**STM**“) reagovalo na narůstající zahlcenost oběžných drah a množství kosmického odpadu návrhem opatření ve čtyřech provázaných oblastech: vymezení požadavků na STM, posílení operačních kapacit, rozvoj regulatorních přístupů a prosazování postoje EU na mezinárodní úrovni.[81]

Navrhovaný EU Space Act by měl tento regulatorní rámce doplnit o další vrstvu[82] tím, že usiluje o zavedení společných pravidel pro povolování, registraci, dohled a výkon kosmických činností a služeb v EU, včetně řízení provozu na oběžné dráze. Jeho bezpečnostní logika tak představuje přesun od modelu primárně založeného na poskytování služeb, v němž EU SST provozovatele pouze upozorňuje na rizika, k modelu správy, v němž se od provozovatelů očekává,

[78] Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2557 ze dne 14. prosince 2022 o odolnosti kritických subjektů a o zrušení směrnice Rady 2008/114/ES. Online. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2022/2557/oj?locale=cs [citováno 2026-08-23].

[79] Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/696 ze dne 28. dubna 2021, kterým se zavádí Kosmický program Unie a zřizuje Agentura Evropské unie pro Kosmický program a zrušují nařízení (EU) č. 912/2010, (EU) č. 1285/2013 a (EU) č. 377/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU. Online. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX:32021R0696 [citováno 2026-08-23].

[80] EVROPSKÁ KOMISE. OBSERVER: Space Situational Awareness — Europe's Eyes on Space. *Directorate-General for Defence Industry and Space*. Online. 20.3.2025. Dostupné z: https://eu-space.europa.eu/news/observer-space-situational-awareness-europes-eyes-space [citováno 2026-08-18].

[81] EVROPSKÁ KOMISE; VYSOKÝ PŘEDSTAVITEL UNIE PRO ZAHRANIČNÍ VĚCI A BEZPEČNOSTNÍ POLITIKU. Joint Communication to the European Parliament and the Council: An EU Approach for Space Traffic Management – An EU Contribution Addressing a Global Challenge. JOIN(2022) 4 final. CELEX: 52022JC0004. Online. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:52022JC0004 [citováno 2026-08-23].

[82] Srov. např. Recitál 59 a 62 EU Space Act.

že budou navrhovat, provozovat a likvidovat kosmické objekty v souladu s harmonizovanými unijními požadavky. Přičemž za případné porušení těchto nových pravidel budou zodpovědní provozovatelé, na rozdíl od veřejných subjektů, jak tomu bylo dříve v kosmickém právu.[83]

Tento komplexní systém bude navíc existovat po boku pravidel pro leteckou dopravu. Již v roce 2004 byl v EU přijat první balíček právních předpisů o jednotném evropském nebi.[84] Tyto předpisy se postupně vyvíjely až do posledního většího přepracování pravidel Jednotného evropského nebe Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/2803 ze dne 23. října 2024 o provádění jednotného evropského nebe[85] („**Jednotné evropské nebe**"). Iniciativa Jednotného evropského nebe je navíc důkazem, že koordinace letového provozu, může fungovat a také funguje efektivně.

Například dle zprávy Mezinárodní organizace pro civilní letectví o stavu bezpečnosti globálního letectví z roku 2025[86] je vzdušný prostor EU tím nejbezpečnějším na světě, a to jak v případě celkového počtu letů, tak v poměru k počtu incidentů a počtu fatálních incidentů v poměru k celkovému počtu letů.[87] Tato skutečnost je důkazem, že na úrovni unie lze efektivně koordinovat letecký provoz. Analogicky, na základě unijní úpravy leteckého provozu má komplexní regulační rámec pro úpravu kosmického provozu vysoký potenciál zajistit dlouhodobou a efektivní bezpečnost.

V neposlední řadě, zatímco EU Space Act neuvádí přímý odkaz ani spojitost s právními předpisy upravujícími letecký provoz, zejména čl. 59 EU Space Act ukládá unijním provozovatelům činností v oblasti vypouštění do vesmíru povinnost přijmout vhodná opatření ke zmírnění rizika kolize nosné rakety s letadly, námořními plavidly nebo kosmickými loděmi a tříští na oběžné dráze během fáze vypuštění a návratu do atmosféry. Dle přílohy I EU Space Act pak mají tito provozovatelé například povinnost uzavřít dohodu s poskytovateli letových navigačních služeb, aby se dohodli na vhodných opatřeních k minimalizaci dopadu uzavření leteckých tras. Lze proto předpokládat, že se postupem času budou tyto dva regulační rámce sbližovat a efektivní

[83] Článek VI, vyhlášky č. 40/1968 Sb. o Smlouvě o zásadách činnosti států při výzkumu a využívání kosmického prostoru včetně Měsíce a jiných nebeských těles.
[84] Recitál 1-4 Nařízení (EU) 2024/2803 ze dne 23. října 2024 o provádění jednotného evropského nebe.
[85] Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/2803 ze dne 23. října 2024 o provádění jednotného evropského nebe. Online. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/2803/oj/ces [citováno 2026-08-23].
[86] INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANIZATION. State of Global Aviation Safety: ICAO Safety Report 2025 Edition. *International Civil Aviation Organization.* Online. 2025. Dostupné z: https://www.icao.int/sites/default/files/sp-files/safety/Documents/ICAO_SR_2025.pdf [citováno 2026-08-18].
[87] Tamtéž, str. 29 ve spojení s Přílohou 1 a 2. Je nutno podotknout, že ICAO zařezuje do tzv. evropského a severoatlantického regionu (EUR/NAT) také státy jako je Ázerbájdžán, Rusko, či Kazachstán. Právě na území těchto států se v prosinci roku 2024 stala tragická havárie letu Ázerbájdžánských aerolinií J28243, která si vyžádala 38 obětí. Tato tragédie však nebyla jakkoli spojena se vzdušným prostorem EU, proto není pro účely této analýzy do statistik zahrnuta.

aplikace EU Space Act se neobejde bez důsledné koordinace s předpisy upravujícími letový provoz.

Co se týče bezpečnosti, a potažmo i druhého pilíře EU Space Act, tj. kybernetické odolnosti, jak už bylo zmíněno výše, EU Space Act navazuje zejména na systém a instituty, které již byly zakotveny unijními předpisy NIS 2 a CER. Nicméně, tyto předpisy vytvářejí pouze obecný rámec pro kybernetickou bezpečnost a odolnost. Navíc, vycházejí z předpokladu, že regulovaná infrastruktura, na kterou se předpisy vztahují, je v zásadě pozemní a že lze po případném incidentu relativně pružně provádět zásahy, výměnu hardwaru nebo servis. U kosmické infrastruktury však tento předpoklad neplatí. Konzultace k připravované unijní kosmické úpravě výslovně poukázaly na to, že obecné kybernetické režimy „nezohledňují specifika orbitálního prostředí", a to zejména obtížnost zajištění výměny a opravy systémů umístěných v kosmickém prostoru po jejich poškození nebo napadení, složitost mezinárodního dodavatelského řetězce spoléhajícího na komponenty z mnoha zdrojů, ani nedostatečnou standardizaci přizpůsobenou kybernetické bezpečnosti kosmické infrastruktury. Lze tedy konstatovat, že právě z tohoto důvodu je zásadní zahrnutí speciálních[88] pravidel pro kybernetickou bezpečnost a odolnost do EU Space Act.[89]

Jako praktický příklad toho, proč je regulatorní rámec týkající se kyberbezpečnosti a odolnosti kosmických činností, resp. kosmických objektů zásadní, může být ruská invaze na Ukrajinu. Mimo pozemní invazi byl 24. února 2022 proveden kybernetický útok na satelitní komunikační síť KA-SAT provozovanou společností VIASAT. Útok, realizovaný prostřednictvím destruktivního malwaru nasazeného přes satelitní modem, způsobil masivní výpadky konektivity nejen na Ukrajině, ale i v dalších evropských zemích, přičemž postihl mimo jiné i pozemní infrastrukturu obranného charakteru. Tento útok demonstroval, že narušení kosmické infrastruktury může mít okamžité a závažné důsledky pro bezpečnost a ekonomiku na Zemi, a stal se jedním z klíčových geopolitických impulsů, které urychlily unijní práce na sektorově specifickém rámci kybernetické bezpečnosti pro kosmický sektor.[90]

Silná úprava kybernetické bezpečnosti ve vztahu ke kosmickým objektům je tudíž velmi důležitá proto, že kosmické objekty v první řadě v dnešní době poskytují data a služby ve formě internetového připojení, navigačních systémů apod.[91] Dále mohou být právě tyto objekty cílem

[88] Viz např. Recitál 72 EU Space Act.
[89] CESARI, Laetitia. Developing an EU Space Law: the process of harmonising national regulations. *HAL Open Science*. Online. 2024. Dostupné z: https://hal.science/hal-04496860/document. [citováno 2026-08-22]. s. 20-21.
[90] Srov. DE MAN, Philip; WOUTERS, Jan. EU Space Governance at the Threshold of a New Era. Global Policy. Online. 2025, roč. 16, č. S10, s. 5–14. Dostupné z: https://doi.org/10.1111/1758-5899.70030. [citováno 2026-08-22].
[91] Recitál 2 EU Space Act.

kybernetických útoků, a to nejen v době ozbrojených konfliktů.[92] Cílem je pochopitelně dosáhnout toho, aby každý, jak veřejný, tak soukromý poskytovatel kosmických služeb bude splňovat minimální požadavky na kybernetickou bezpečnost plynoucí z EU Space Act.

Nicméně, dle čl. 2 odst. 3, písm. a), b) EU Space Act jsou z působnosti Nařízení výslovně vyňaty:

a) *kosmické objekty používané výhradně pro účely obrany nebo národní bezpečnosti, bez ohledu na to, který poskytovatel kosmických služeb tyto činnosti provádí;*

b) kosmické objekty, které byly pro obranné účely dočasně umístěny pod vojenskou operaci a kontrolu po dobu trvání příslušné kosmické mise;

Navíc čl. 4 EU Space Act stanoví, že „*Tímto nařízením není dotčena odpovědnost členských států za ochranu vnitrostátní bezpečnosti a dalších základních funkcí státu*." Je nutno na tato ustanovení pohlížet kriticky, zejména v souvislosti s probíranými pilíři bezpečnosti a odolnosti.

Na jednu stranu je pravda, že členské státy tradičně vnímají výkon vojenských činností jako projev své národní suverenity.[93] Nicméně, moderní kosmické technologie mají téměř vždy dvojí užití.[94] To znamená, že infrastruktury jako družice pro pozorování Země, nosné rakety, globální navigační systémy a systémy satelitního přenosu dat lze využívat jak pro civilní, tak pro vojenské účely. Například GPS poskytují data o poloze, navigaci a přesném čase nejen pro civilní navigaci, ale také pro přesně naváděné střely a drony.[95]

Tato skutečnost je ve světle EU Space Act zásadním problémem. Jasné technické oddělení civilního a vojenského využití kosmických technologií je fakticky nemožné, což činí bezvýhradnou výjimku pro vojenské technologie v čl. 4 EU Space Act obtížně vymahatelnou, zejména proto, že Unie i členské státy realizují kosmické projekty prostřednictvím veřejně-soukromých vztahů s prolínajícími se civilními a vojenskými prvky. Problém dále umocňuje skutečnost, že čl. 4 odkazuje nejen na národní bezpečnost, ale i na neurčitý pojem „*další základní funkce státu*" převzatý z čl. 4 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii („**SEU**"), což ponechává členským státům široký a těžko kontrolovatelný prostor pro uvážení. Recitál 36 návrhu tento problém dvojího užití sice reflektuje, ale ponechává na jednotlivých členských státech, aby posoudily, zda

[92] RADA EVROPSKÉ UNIE. Hybridní hrozby. *Consilium*. Online. Dostupné z: https://www.consilium.europa.eu/cs/policies/hybrid-threats/. [citováno 2026-08-22]
[93] TRETOW, Jasper. The EU Space Act: Why the National Security Clause Should Be Removed. *Stanford Law School*. Online. 23. 1. 2026. Dostupné z: https://law.stanford.edu/2026/01/23/the-eu-space-act-why-the-national-security-clause-should-be-removed/ [citováno 2026-08-20].
[94] BENNETT, cit. 51.
[95] TRETOW, cit. 94.

kosmický objekt spadá pod výjimku, aniž by jasně vymezoval, co znamená „*provoz a řízení*“ objektu pro vojenské účely. Tudíž, čl. 4 by mohl být v budoucnu zneužíván k obcházení pravidel plynoucích z EU Space Act.[96]

Jako možná řešení tohoto problému lze uvést např. přesně definovat výše uvedené pojmy, dočasné vojenské využití civilních projektů podmínit skutečně existujícím bezpečnostním rizikem s automatickým návratem k unijnímu režimu po jeho pominutí a zavést oznamovací povinnost vůči Komisi podle čl. 33 EU Space Act spolu se zákazem zpětného „přeznačení“ vojenského využití na civilní. Takto zúžená a transparentnější národní bezpečnostní klauzule by posílila fungování vnitřního trhu, aniž by nepřiměřeně omezovala legitimní zájmy členských států v oblasti ochrany národní bezpečnosti.[97]

Nicméně, i pokud opomineme výslovné vynětí vojenských kosmických objektů z působnosti EU Space Act, stále je zde také vynětí kosmických objektů vypuštěných do vesmíru před 1. lednem 2030. Na jednu stranu je pochopitelné, že není v plánu, aby EU Space Act působil retroaktivně, avšak, tato skutečnost může vytvořit problém.[98]

Například směrnice NIS 2, či CER, nemají svou působnost časově omezenou.[99] Toto je logické z důvodu jejich oblasti působnosti, neboť se vztahují na entity, které své služby a aktivity provozuji na Zemi, tudíž mohli své systémy a postupy těmto novým regulacím přizpůsobit. Naopak, kosmické objekty, které se již nachází ve vesmíru, je prakticky nemožné zásadně změnit, tudíž i kdyby působnost EU Space Act nebyla časově ohraničená, bylo by téměř nemožné pro entity provozující již aktivní kosmické objekty být v souladu s EU Space Act.

Nicméně i tato skutečnost může představovat nedostatek, který na jednu stranu Evropská komise nemohla vyřešit, ale přesto může představovat významnou hrozbu, neboť kosmické objekty, které se již ve vesmíru nachází nemusí splňovat minimální požadavky na bezpečnost a odolnost, a tudíž budou moct ohrozit ty kosmické objekty, které je tyto požadavky v budoucnu splňovat budou. Neboť se mohou tyto starší objekty například na oběžné dráze střetnout s novými a ohrozit tak fyzickou bezpečnost na Zemi, nebo mohou být zasaženy kybernetickým útokem a následně zneužity.

---

[96] Tamtéž.
[97] TRETOW, cit. 94.
[98] Také například všechna Stanoviska, či Návrhy zpráv příslušných výborů v rámci interinstitucionálního procesu nenavrhují retroaktivní působnost. Srov. např. zde: EVROPSKÁ UNIE. Interinstitucionální procedura 2025/0335(COD): *Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o bezpečnosti, odolnosti a udržitelnosti kosmických činností v Unii*. Online. 2025. Dostupné z: https://law-tracker.europa.eu/procedure/2025_335?lang=cs [citováno 2026-08-18]
[99] Čl. 1 CER a Čl. 2 NIS 2 *a contrario.*

Jak už bylo výše zmíněno, tento problém je pravděpodobně neřešitelný. Teoreticky by bylo vhodné zakomponovat například povinnost entit, které již provozujíc kosmické objekty, aktualizovat bezpečnostní software. Pokud by to bylo možné, tyto entity by to však znevýhodnilo vůči těm, u jejichž objektů by taková aktualizace možná nebyla, neboť takové operace by byly ekonomicky velmi nákladné.[100] Řešením *ultima racio* by pak bylo nařídit povinnost ukončit všechny mise a operace vesmírných objektů aktivní před platností a použitelnosti EU Space Act. Takové rozhodnutí by však mohlo být ekonomicky devastující pro entity provozující vesmírné aktivity, a navíc by porušovalo princip právní jistoty.[101]

Přesto lze zmínit potenciální řešení, které by aspoň z části mohlo již aktivní objekty ve vesmíru „konformizovat" s EU Space Act. V roce 2018 odkoupila soukromá americká společnost Northrop Grumman, mezi jejíž specializace patří například lodní či zbrojní průmysl, ale také kosmický průmysl, od společnosti Orbital ATK projekt nazvaný „Mission Extension Vehicle", neboli v doslovném překladu „plavidlo pro prodloužení životnosti mise". V roce 2019 Northrop Grumman vyslal plavidlo s názvem *MEV-1* na misi s cílem připojit se k Intelsat 901 a přemístit jej. Tato mise byla úspěšná a byla první servisní misí, kterou provedla teleroboticky ovládaná kosmická loď.[102]

Tudíž, není čistou fikcí tvrdit, že i již aktivní kosmické objekty by bylo možné do jisté míry upravit tak, aby byli kompatibilní s přicházejícím EU Space Act. Teleroboticky ovládaná plavidla by mohla aktualizovat softwary těchto kosmických objektů, aby vyhovovaly zejména novým požadavkům na kyberbezpečnost, a navíc by při konci mise mohly pomoct k jejich bezpečnému a udržitelnému zničení, resp. odklizení z oběžné dráhy Země. Samozřejmě, i zde lze použít argumenty, že taková opatření by byla velice nákladná a v rozporu s principem právní jistoty.[103]

Posledním pilířem EU Space Act je udržitelnost, přičemž i tento pilíř navazuje na již platné předpisy a na jejich základě fungující systémy v EU. Konkrétně jde o ekonomický model oběhového hospodářství a udržitelnosti, který je v EU upraven zejména rámcovou směrnicí o odpadech. Dle recitálu 58 EU Space Act si tímto pilířem klade Evropská komise za cíl ochránit kosmické prostředí tím, že nosné rakety a kosmické lodě budou produkovat co nejméně tříště. Předcházení vzniku tříště je navíc v souladu s přístupem předcházení vzniku odpadů jako první fází hierarchie nakládání s odpady stanovenou rámcovou směrnicí o odpadech.

[100] CESARI, cit. 90.
[101] Srov. STEFOUDI, cit. 52.
[102] SHEETZ, Michael**.** For the first time ever, a robotic spacecraft caught an old satellite and extended its life. *CNBC.* Online. 17.04.2020. Dostupné z: https://www.cnbc.com/2020/04/17/northrop-grumman-mev-1-spacecraft-services-intelsat-901-satellite.html [citováno 2026-08-18]
[103] Srov. STEFOUDI, cit. 52.

Komise pilířem udržitelnosti navazuje také na další své politiky. EU Space Act má například doplňovat opatření stanovená v nařízení o ekodesignu udržitelných výrobků a v rámci akčního plánu pro oběhové hospodářství.[104] To zejména tím, že provozovatelé kosmických zařízení budou povinni vypočítávat environmentální stopu svých kosmických činností v průběhu celého životního cyklu kosmických misí.[105]

Navíc, potencionálnímu *greenwashingu* v této oblasti chce Komise předcházet přijetím prováděcích aktů, které jasně stanoví standardy výpočtů environmentálních stop jednotlivých misí. V případě, že určité subjekty budou chtít splňovat vyšší povinnosti, než které udává Nařízení, a to nejen v oblasti udržitelnosti, ale i v dalších dvou oblastech, tedy odolnosti a bezpečnosti, bude zaveden kosmický štítek EU. Dle mého názoru je to dobrá cesta, jak dále prohloubit účinnost a relevanci EU Space Act a incentivizovat subjekty k dodržování vyšších, povinností z něj vyplývajících.[106] Získání kosmického štítku EU, jakožto určitého osvědčení udržitelnosti může být velice atraktivní pro investory.[107]

Je nutno podotknout, že udržitelnost kosmických objektů je řešena konkrétně i na mezinárodní úrovni, zejména Mezinárodní organizaci pro normalizaci, která v souvislosti s tímto přijala několik doporučujících *soft law* norem.[108] Konkrétním příkladem je rozsáhlá a podrobná norma ISO 24113:2023, s názvem *Kosmické systémy. Požadavky na redukci kosmického odpadu* („**ISO 24113**“). EU Space Act však tuto normu vůbec nezpracovává a ani na tuto normu neodkazuje.

Například Spolkový svaz německého leteckého a kosmického průmyslu tuto skutečnost označuje za kritickou, neboť nadměrná regulace, která by šla nad rámec zavedených mezinárodních standardů, jako je norma ISO 24113, by inovace a rozvoj spíše brzdila, než podporovala. Navíc již dnes existují mezi členskými státy značné rozdíly v tom, jak jsou mezinárodní standardy implementovány. EU Space Act by proto měl obsahovat explicitní odkazy na mezinárodně uznávané standardy, aby se zabránilo dvojí regulaci a byla zajištěna právní jistota.[109]

---

[104] Recitály 93-96 EU Space Act.
[105] Tamtéž.
[106] EU Space Act, s. 13.
[107] GELFAND, Alexander**.** Big Investors Say They Use ESG to Reduce Risk (But Mostly Focus on the E and G). *Stanford Graduate School of Business*. Online. 02.05.2024. Dostupné z: https://www.gsb.stanford.edu/insights/big-investors-say-they-use-esg-reduce-risk-mostly-focus-e-g [citováno 2026-08-18].
[108] MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE PRO STANDARDIZACI. Space systems — Space debris mitigation requirements. *ISO 24113:2023*. 4. vydání. *ISO*. Online. 2023. Dostupné z: https://www.iso.org/standard/83494.html [citováno 2026-08-19].
[109] BUNDESVERBAND DER DEUTSCHEN LUFT UND RAUMFAHRTINDUSTRIE (BDLI). Position Paper on the Draft European Space Act (EUSA). *BDLI*. Online. 2025. Dostupné z: https://www.bdli.de/sites/default/files/2025-09/250826_Positionspapier_EUSA_EN.pdf [citováno 2026-08-16]. s. 4.

Lze tedy uzavřít, že tři základní pilíře EU Space Act, kterými jsou bezpečnost, odolnost a udržitelnost, koordinují a přenášejí regulatorní rámce z různých oblastí práva EU do kosmického sektoru. Zasazují tak EU Space Act mezi předpisy, kterými jsou např. EU SST, NIS 2 a CER. V neposlední řadě EU Space Act přes pilíř udržitelnosti navazuje na politiku oběhového hospodářství, či ekodesignu.[110] Nicméně, naplnění tří pilířů EU Space Actu může být ztíženo široce formulovanými výjimkami, zejména výjimkou pro vojenské kosmické objekty, která může být zneužita k obcházení hmotněprávních požadavků, a tím ohrozit dosažení jeho cílů v oblasti bezpečnosti, odolnosti a udržitelnosti.[111] Navíc, zatímco EU Space Act obecně efektivně sdružuje unijní předpisy pro vytvoření regulatorního rámce pro kosmické činnosti, opomíná již ustálené a sektorem adaptované mezinárodní normy, což může vést ke dvojí regulaci a znevýhodnění unijního průmyslu.[112]

2.4. Bruselský efekt

Článek 1 EU Space Act upravuje jeho předmět. Přičemž, předmětem tohoto předpisu jsou pravidla pro vytvoření a fungování vnitřního trhu s kosmickými daty a službami. Otázky týkající se vnitřního trhu jako takového byly již v práci zodpovězeny, nicméně je důležité se také zaměřit na samotná kosmická data a služby.

Článek 5 odst. 12 definuje kosmická data jako „*data získaná z vesmíru, včetně zejména dat o zachycení, lokalizaci, přenosu signálu získaného kosmickým objektem nebo pozorovací data, která pocházejí ze Země, kosmického tělesa, kosmického objektu nebo z kosmického prostoru.*“ Pokud na toto ustanovení pohlédneme prakticky, takovými daty mohou být zejména, vysoce rozlišovací optické a radarové snímky Země poskytované komerčními provozovateli družic, kterými jsou např. Maxar, Planet či Airbus, jakož i data z programu Copernicus, přijímána pomocí družic Sentinel, která slouží k pozorování klimatu, životního prostředí či krizových situací. Dále sem zajisté spadají i navigační a časová data systémů Galileo/EGNOS či GPS, telekomunikační a internetová data přenášená prostřednictvím družicových konstelací a údaje o poloze a dráze kosmických objektů generované systémy pro sledování vesmírného provozu a kosmického odpadu.[113,114]

---

[110] Recitál 95 EU Space Act.
[111] TRETOW, cit. 94.
[112] STOUT, Kristian; FRUITS, Eric. ICLE Comments on the Proposed EU Space Act. Online. *International Center for Law & Economics*. 06.11.2025. Dostupné z: https://laweconcenter.org/resources/icle-comments-on-the-proposed-eu-space-act/ [citováno 2026-08-19].
[113] Srov. např. EVROPSKÁ KOMISE, cit. 82.
[114] A také zde: CHOI, M., LYAPUSTIN, A., WANG, Y., TUCKER, C. J., KHAN, M. N. a POLICELLI, F. Calibration of Maxar constellation over Libya-4 site using MAIAC technique. *IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing*. Online. 2024, roč. 17, s. 5460–5469. Dostupné z: https://ieeexplore.ieee.org/document/10439616 [citováno 2026-08-19].

V rámci kosmických služeb lze pak jako typické poskytovatele, kteří budou spadat pod působnost EU Space Act, uvést, společnosti zajišťující vypouštění a související provoz kosmodromů, konkrétně SpaceX, Arianespace, či Rocket Lab.[115,116] Dále pak také prvotní poskytovatele družicových dat, již zmíněný Maxar, Planet a Copernicus, či subjekty nabízející provozní a servisní činnosti ve vesmíru, přičemž konkrétním příkladem by mohla být již zmíněna společnost Northrop Grumman a její Mission Extension Vehicle. V neposlední řadě je také potřebné zmínit poskytovatele služeb pro předcházení kolizím a analýzu kosmického provozu, jako je EU SST program, LeoLabs či NorthStar.[117]

Při konkrétním výčtu toho, co vlastně kosmická data a služby jsou a kdo je poskytuje, lze spatřit, že mnoho poskytovatelů jsou jak veřejné, tak soukromé subjekty usazené v EU. Jako příklad veřejných subjektů lze uvést program Galileo, či Copernicus. Přičemž pravděpodobně nejvýznamnějším jmenovaným soukromým subjektem usazeným v EU je společnost Airbus, se sídlem ve francouzském Toulouse.[118]

Nicméně, je obecně známo, že Spojené státy americké jsou průkopníkem v oblasti nových vesmírných technologií, a to nejen díky objevům a inovacím státní agentury NASA, ale také soukromých subjektů, jako je společnost SpaceX či už několikrát zmíněná společnost Northrop Grumman. Za zmínku taktéž stojí GPS, jakožto satelitní navigace vlastněná USA, či zbrojní společnost Lockheed Martin, která je jedním z primárních dodavatelů NASA a stojí spolu se společností Airbus za vývojem kosmické lodi Orion, která byla použita v nedávné úspěšné vesmírné misi Artemis II.

Přičemž USA a EU nejsou jediná místa, ve kterých jsou usazeny subjekty angažující se v kosmu. Za zmínku stojí i další významní aktéři jako je japonská JAXA, či soukromá společnost Astroscale, která mimo jiné provozuje rozsáhlý program odstraňování vesmírného odpadu. Dále lze také zmínit čínskou CNSA či indickou ISRO.[119]

V kombinaci s již zmíněnými subjekty v EU a USA tak vzniká vysoce atraktivní a globálně propojený kosmický průmysl, v němž na unijní trh vstupuje řada poskytovatelů dat a služeb usazených mimo EU. Návrh nařízení EU Space Act proto výslovně počítá s tím, že jeho působnost se bude vztahovat nejen na provozovatele usazené v některém z členských států, ale také na

[115] Srov. SPACEX. Mission. Online. Dostupné z: https://www.spacex.com/mission [citováno 2026-08-19].
[116] Srov. ARIANESPACE. Launching Ambitions. Online. 2026. Dostupné z: https://www.arianespace.com/ [citováno 2026-08-19].
[117] Srov. např. Nařízení (EU) 2021/696 (SST)
[118] Srov. např. AIRBUS. Space. Online. 2026. Dostupné z: https://www.airbus.com/en/products-services/space [citováno 2026 -08-19].
[119] Srov. např. UNITED NATIONS OFFICE FOR OUTER SPACE AFFAIRS**.** *Worldwide Space Agencies*. Online. 2026. Dostupné z: https://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/space-agencies.html [citováno 2026-08-19].

subjekty se sídlem ve třetích zemích, pokud poskytují kosmické služby nebo kosmická data uživatelům v Unii, pokud jde v těchto případech o otázky bezpečnosti, odolnosti a environmentální udržitelnosti kosmických činností.[120]

Na základě tohoto však vzniká otázka, zda snaha Evropské komise regulovat i poskytovatelé kosmických služeb usazené mimo EU nebude mít spíše negativní důsledky pro trh s kosmickými službami a daty v EU, neboť tito provozovatelé se mohou rozhodnout služby a data v EU neposkytovat. Navíc v takovém případě by byli poskytovatelé z EU v nevýhodě, neboť by na ně dopadala daleko přísnější regulace než na poskytovatele z USA či Číny a bylo by tak pro ně velice těžké být konkurenceschopnými na mezinárodním trhu.[121] Navíc by taková situace zajisté zpomalila vývoj kosmických technologií v EU.[122]

Paralelu lze například najít v roce 2018, kdy vstoupilo v platnost obecné nařízení o ochraně osobních údajů[123] („**GDPR“**). V reakci na něj řada zejména amerických poskytovatelů online služeb, například vydavatelské domy Tronc, Lee Enterprises či GateHouse Media provozující tituly jako Los Angeles Times nebo Chicago Tribune, zcela zablokovala přístup uživatelům z EU, místo aby své weby přizpůsobila nové regulaci, a některé z těchto stránek zůstaly pro evropské uživatele nedostupné i mnoho měsíců po účinnosti nařízení. Podobně některé menší služby (např. Instapaper či Unroll.me) dočasně ukončily poskytování služeb v EU s odůvodněním, že nejsou schopny v daném čase zajistit soulad s GDPR.[124,125,126]

Naopak velcí poskytovatelé, jako je společnost Meta Platforms, sice opakovaně veřejně naznačovali, že v případě nemožnosti legálně přenášet osobní údaje do USA mohou být nuceni omezit či zastavit provoz sociálních médií jako je Facebook a Instagram, v Evropě, avšak nakonec

---

[120] Čl. 1 odst. 2 písm. a) EU Space Act.

[121] GATTI, Emma**.** European space industry warns EU Space Act could slow competitiveness. *SpaceNews*. Online. 2026. Dostupné z: https://spacenews.com/european-space-industry-warns-eu-space-act-could-slow-competitiveness/ [citováno 2026-08-19].

[122] STANDING COMMITTEE OF THE EFTA STATES. SUBCOMMITTEE II. EEA EFTA Comment on the EU Space Act Proposal. Online. Ref. 26-86. 23. 04. 2026. Dostupné z: https://www.efta.int/sites/default/files/uploads/2026-04/EEA%20EFTA%20Comment%20on%20the%20EU%20Space%20Act%20Proposal.pdf [citováno 2026-08-19]. s. 4.

[123] Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Online. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj?locale=cs [citováno 2026-08-23].

[124] SOUTH, Jeff. More than 1,000 U.S. news sites are still unavailable in Europe, two months after GDPR took effect. *Nieman Lab*. Online. 2018. Dostupné z: https://www.niemanlab.org/2018/08/more-than-1000-u-s-news-sites-are-still-unavailable-in-europe-two-months-after-gdpr-took-effect/ [citováno 2026-08-19].

[125] DENT, Steve. Major US news sites are still blocking Europeans due to GDPR. *Engadget*. Online. 2018. Dostupné z: https://www.engadget.com/2018-08-09-us-news-sites-unavailable-europe-gdpr.html [citováno 2026-08-19].

[126] LOMAS, Natasha. Unroll.me to close to EU users saying it can't comply with GDPR. *TechCrunch*. Online. 2018. Dostupné z: https://techcrunch.com/2018/05/05/unroll-me-to-close-to-eu-users-saying-it-cant-comply-with-gdpr/ [citováno 2026-08-19].

na trhu EU zůstali, přijali dodatečná technická a smluvní opatření a přizpůsobili své datové toky novému regulačnímu rámci.[127]

GDPR přitom nebylo jediným revolučním předpisem, který z EU vzešel a donutil biliónové společnosti adaptovat své služby na evropský trh. Příkladem může být také nedávno přijaté Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/1689, ze dne 13. června 2024, kterým se stanoví harmonizovaná pravidla pro umělou inteligenci[128] („**AI Act**"), či Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2380 ze dne 23. listopadu 2022, kterou se mění směrnice 2014/53/EU o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání rádiových zařízení na trh[129] („**Směrnice**"), která zavedla povinné konektory typu USB-C na většině malých spotřebitelských elektronických zařízeních. V reakci na tuto směrnici změnila například společnost Apple konektory na všech svých nových modelech mobilních telefonů, či tabletů z dříve používaného *lightning* na USB-C. Přičemž tato změna proběhla nejen na evropském trhu, ale celosvětově.[130]

Skutečnost, že se velké společnosti nakonec na pravidla vyplývající z GDPR, AI Act či Směrnice nakonec adaptovaly a na trhu zůstaly, lze částečně odůvodnit tzv. fenoménem „Bruselského efektu". Pojem „Bruselský efekt" prvně použila profesorka Anu Bradford a je stručně definován jako „*jednostranná pravomoc EU regulovat globální trhy, a to díky její schopnosti ovlivňovat globální podnikatelské prostředí zaváděním norem a předpisů, aniž by musela jednat s mezinárodními institucemi nebo vyžadovat spolupráci jiných států*."[131]

Bruselský efekt pak zejména nastává proto, že je EU s více než 450 miliony obyvateli druhou největší ekonomikou na světě po USA a pro mezinárodní společnosti by bylo velice nákladné o tak velký trh přijít, jen proto, že by se neadaptovaly na nové regulace EU. Tento jev se pak dále projevuje také tím, že místo aby společnosti uplatňovaly různé standardy na různých

[127] Srov. GRAEF, Inge. The European Court of Justice in Meta Platforms leaves competition and data protection authorities with an assignment. *European Law Blog*. Online. 2023. Dostupné z: https://europeanlawblog.eu/the-european-court-of-justice-in-meta-platforms-leaves-competition-and-data-protection-authorities-with-an-assignment/ [citováno 2026-08-19].

[128] Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/1689 ze dne 13. června 2024, kterým se stanoví harmonizovaná pravidla pro umělou inteligenci a mění nařízení (ES) č. 300/2008, (EU) č. 167/2013, (EU) č. 168/2013, (EU) 2018/858, (EU) 2018/1139 a (EU) 2019/2144 a směrnice 2014/90/EU, (EU) 2016/797 a (EU) 2020/1828. Online. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj/eng [citováno 2026-08-23].

[129] Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2380 ze dne 23. listopadu 2022, kterou se mění směrnice 2014/53/EU o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání rádiových zařízení na trh. Online. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022L2380 [citováno 2026-08-23].

[130] HERN, Alex. iPhone to switch to USB-C after Apple accepts EU rules on charging. *The Guardian*. Online. 2022. Dostupné z: https://www.theguardian.com/technology/2022/oct/26/iphone-usb-c-lightning-connectors-apple-eu-rules [citováno 2026-08-19].

[131] BRADFORD, Anu. The Brussels Effect: How the European Union Rules the World. *Oxford University Press*. Online. 2020. Dostupné z: https://books.google.cz/books?id=mZXHDwAAQBAJ [citováno 2026-08-19]. s. 1-9.

trzích, aplikují přísnější standardy, plynoucí z EU globálně[132], přičemž konkrétním příkladem může být právě Apple a konektory typu USB-C, či Meta a GDPR.

Očekávání Bruselského efektu přitom v kosmickém sektoru naznačil i Rodrigo da Costa, ředitel EUSPA. V rozhovoru pro Euroactiv v dubnu 2024 přitom výslovně připomněl paralelu s GDPR a naznačil, že právě podobný regulační tlak může vést k tomu, že se poskytovatelé budou snažit své služby a data nastavit v souladu s budoucím unijním rámcem pro kosmické činnosti.[133]

Je však nutno podotknout, že uvedená analogie s GDPR současně ilustruje i limity Bruselského efektu. V praxi totiž část poskytovatelů ze třetích zemí, jak bylo uvedeno výše, reagovala na náklady spojené s novou regulací, nikoli přizpůsobením se, ale odchodem z evropského trhu nebo omezením nabídky pro uživatele z EU, což naznačuje, že „globální přijetí" standardů není automatickým důsledkem přeshraničního dosahu unijní regulace. V kosmickém sektoru bude toto může navíc záviset na dalších faktorech, jako budou regulace ze strany zejména USA a dalších kosmických mocností, a na geopolitické citlivosti odvětví, která může motivovat část aktérů k vytváření paralelních standardů spíše než ke sbližování s unijním modelem.[134] Bruselský efekt je tak v kosmickém sektoru spíše pravděpodobnou tendencí než automatickým výsledkem, a jeho reálný dosah bude záviset také na tom, zda unijní regulace obstojí z hlediska kompatibility s povinnostmi EU vůči Světové obchodní organizaci a z hlediska principu nediskriminace, neboť aplikace unijních standardů na mimoevropské operátory tyto otázky otevírá.[135]

I přesto lze očekávat, že EU Space Act nebude efektivně regulovat pouze kosmická data a služby provozovatelů usazených v EU, ale že mimo jiné díky „Bruselskému efektu“ bude mít EU Space Act globální dosah a působnost, přičemž bude mít aspoň potenciál změnit a nastavit pravidla v celosvětovém vesmírném průmyslu.[136]

2.5. Správně právní aspekty EU Space Act

Na základě předchozí analýzy v této práci lze říct, že dosavadní roztříštěnost vnitrostátních kosmických právních řádů pramení nejen z odlišnosti hmotných požadavků, nýbrž v nemalé míře

[132] Tamtéž.
[133] BAUMANN, Ingo a Katharina PRALL. The EU Space Act's Global Reach: Legal Considerations on the Envisaged Application to Non-EU Operators. *Wiley Online Library*. Online. 2025. Dostupné z: https://doi.org/10.1111/1758-5899.70111 [citováno 2026-08-19].
[134] DE MAN; WOUTERS, cit. 91.
[135] MEFTEH, Boudour. The Evolution of EU Space Law: From Fragmentation to Unification [disertační práce]. *University of Debrecen, Géza Marton Doctoral School of Legal Studies*. Online. 2026. Dostupné z: https://dea.lib.unideb.hu/server/api/core/bitstreams/f27d3851-daae-4b23-aa82-796a97fd1456/content. [citováno 2026-08-22].
[136] Srov. např. také ÜNÜVAR, cit. 12.

rovněž z heterogenity institucionálního uspořádání veřejné správy v oblasti kosmických činností.[137] Jak výslovně konstatuje i recitál 9 EU Space Act, vnitrostátní předpisy se liší přístupy od minimalistické implementace mezinárodněprávního rámce po velmi podrobné úpravy, přičemž rozdílné vnitrostátní požadavky mohou vést k roztříštěnosti vnitřního trhu a snížit právní jistotu, kterou unijní provozovatelé kosmických zařízení potřebují. Tento deficit není čistě hmotněprávní, výrazně se projevuje i na úrovni institucionálního nastavení, neboť zatímco některé členské státy svěřily povolovací agendu v oblasti kosmu specializovaným orgánům s vlastní technickou a personální kapacitou[138], jiné ji přičlenily k orgánům s širší dopravní nebo telekomunikační působností, popřípadě regulaci dosud vůbec nepřijaly.[139]

2.5.1. Povolovací řízení a příslušné orgány obecně

V rovině správně právní rozděluje EU Space Act kompetence primárně na třech úrovních. Příslušné vnitrostátní orgány členských států („**NCA**“) zřízené dle čl. 28 povolují a dohlížejí na unijní poskytovatele kosmických služeb a nad těmito poskytovateli disponují dohledovými, vyšetřovacími, nápravnými a sankčními pravomocemi, a to od provádění místních šetření a inspekcí až po ukládání sankcí. Zároveň dohlížejí i na kvalifikované technické subjekty, které mohou být zřízené členskými státy k podpoře aplikace technických pravidel nařízení. Nutno podotknout, že členské státy budou mít také povinnost jmenovat orgán který bude posuzovat, jmenovat a monitorovat kvalifikované technické subjekty. Může jím být vnitrostátní akreditační orgán jmenovaný na vnitrostátní úrovni, jehož úkolem je zajistit, aby tyto subjekty splňovaly a stále měly technickou způsobilost potřebnou k posuzování souladu s technickými požadavky hlavy IV EU Space Act.[140]

Komise s podporou a pomocí EUSPA vykonává dohled nad provozovateli kosmických aktiv ve vlastnictví Unie a nad poskytovateli kosmických služeb ze třetích zemí.[141] EUSPA posuzuje jejich soulad s technickými požadavky nařízení. Její rozhodnutí přijímá Výbor pro dodržování předpisů složený ze zástupců členských států a Komise[142], proti jehož rozhodnutím je možné podat odvolání k odvolacímu výboru.[143] EUSPA rovněž spravuje URSO.[144]

---

[137] EU Space Act, s. 1.
[138] Srov. technické posouzení viz. CNES. Legislative and regulatory framework. *Spacecare (CNES)*. Online. Dostupné z: https://spacecare.cnes.fr/en/la-securite-des-vols-spatiaux-english/legislative-and-regulatory-framework/ [citováno 2026-08-19].
[139] §3 odst. 1 zákona č. 378/2024 Z. z. o regulácii vesmírnych aktivit.
[140] Čl. 32 odst. 2 ve spojení s Recitálem 112 EU Space Act.
[141] Čl. 48 odst. 1 EU Space Act.
[142] Recitál 115 až 118 EU Space Act.
[143] Čl. 46 a násl ve spojení s Recitálem 125 EU Space Act.
[144] Čl. 24 EU Space Act.

V neposlední řadě Evropská komise na základě technických posouzení EUSPA uděluje povolení provozovatelům ze třetích zemí a provozovatelům unijních kosmických aktiv a má vůči nim také dohledové a sankční pravomoci, včetně možnosti provádět místní šetření na území i mimo území EU a ukládat pokuty až do výše 2 % celkového celosvětového ročního obratu.[145] EK také například přijímá rozhodnutí o výjimkách či prostřednictvím prováděcích aktů v souladu s čl. 114 odst. 2 rozhodnutí o rovnocennosti režimů třetích zemí.[146]

Vzhledem k výše uvedené komplexnosti správně právních pravomocí a řízení se tato práce bude dále soustředit především na správně právní aspekty EU Space Act na úrovni členských států, tj. na příslušné orgány, kvalifikované technické subjekty a povolovací řízení ve vztahu k unijním provozovatelům kosmických činností, neboť tato perspektiva je klíčová pro odpověď na výzkumnou otázku této práce. Avšak tam, kde je to relevantní, poukáže i na vybrané systémově významné prvky řízení a dohledu na úrovni EUSPA a Evropské komise.

2.5.2. Povolovací řízení pro unijní provozovatele kosmických činností

Povolovací řízení na úrovni členských států se dle EU Space Act, jak již bylo zmíněno výše, bude vztahovat na unijní provozovatele kosmických zařízení. Dle čl. 6 odst. 1 „*Provozovatelé kosmických zařízení Unie neposkytnou kosmické služby, pokud v členském státě nezískali povolení k provádění kosmických činností, které prokazuje splnění požadavků stanovených v hlavě IV kapitolách I až V, podle toho, o jakou kategorii provozovatele kosmického zařízení se jedná*.“ Přičemž, dle čl. 5 odst. 17 se „*unijním provozovatelem kosmického zařízení“* rozumí „*provozovatel kosmického zařízení usazený v Unii nebo pod kontrolou fyzické či právnické osoby, která je poskytovatelem kosmických služeb usazeným v Unii*;“ dle odst. 16 stejného ustanovení se „*provozovatelem kosmického zařízení*“ rozumí *„veřejný nebo soukromý subjekt, který provozuje kosmickou infrastrukturu tím, že na základě povolení nebo zvláštního režimu pro provádění vnitrostátního kosmického programu poskytuje alespoň jednu z těchto kosmických služeb“* . Uvedenými kosmickými službami jsou například provoz, řízení a návrat kosmického objektu, nebo provozní a servisní činnosti.

Je tudíž zřejmé, že povolovací řízení na úrovni členských států bude dopadat na značné množství subjektů. Řízení, jehož výsledkem by mělo být vydání, případně zamítnutí vydání povolení pro unijní provozovatele kosmických zařízení se bude skládat z několika fází.[147] Stručně, řízení bude zahájeno na žádost, kterou podá žadatel příslušnému orgánu, příslušný orgán předá

[145] Čl. 48 a násl. EU Space Act.
[146] Čl. 105 a násl. EU Space Act.
[147] Srov. Čl. 6-10 EU Space Act.

žádost a příslušnou dokumentaci kvalifikovanému technickému subjektu pro kosmické činnosti („**QTB**“), který posoudí splnění hmotněprávních požadavků a do šesti měsíců od obdržení dokumentace vydá stanovisko. Členské státy mají povinnost zajistit, aby bylo možné proti stanovisku podat opravný prostředek.[148] NCA by pak měl do dvanácti měsíců od obdržení žádosti vydat povolení, případně žádost zamítnout a žadatele o tom informovat.[149] V neposlední řadě NCA informuje agenturu o vydání povolení, a to pro účely zápisu do URSO. Po zápisu vydá provozovateli EUSPA elektronické osvědčení.[150]

Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že hlavní roli v tomto povolovacím řízení má příslušný orgán členského státu, který povolení vydává, a dále spolupracuje a informuje EUSPA za účelem evidence v URSO a vydání elektronického osvědčení.[151]

2.5.3. Příslušné orgány členských států

Dle čl. 28 bude mít proto každý členský stát povinnost jmenovat nebo zřídit příslušný orgán vybavený dostatečnými zdroji a pravomocemi pro dohled nad dodržováním nařízení ze strany unijních provozovatelů kosmických zařízení. NCA tak tvoří institucionální páteř celého regulatorního modelu, a lze přitom tvrdit, že bez funkčních, dostatečně vybavených a nezávislých vnitrostátních orgánů by harmonizovaná hmotněprávní pravidla Hlavy IV zůstala ve výsledku nevynutitelná a politický cíl harmonizace vnitřního trhu nedosažitelný.[152]

Definice pojmu *„příslušný orgán"* je obsažena v čl. 5 odst. 1 bodě 67, podle něhož se jím rozumí *"orgán veřejné moci, který byl zřízen nebo určen jako příslušný orgán v souladu s článkem 28."* Čl. 28 odst. 1 pak ukládá každému členskému státu povinnost *"určit nebo zřídit orgán veřejné moci, který bude jednat jako příslušný orgán odpovědný za povolování a dohled nad unijními provozovateli kosmických zařízení a za veškeré činnosti dozoru nad trhem potřebné k zajištění využívání kosmických dat v souladu s nařízením."*

Záměrné rozlišení *„určí nebo zřídí"* je přitom dle mého názoru legislativně velmi zásadní. V případě členských států, které již disponují správním orgánem s kompetencemi v oblasti kosmu, bude logické určit právě tyto instituce jako příslušné orgány, neboť již disponují zkušenostmi a potřebným lidským a finančním kapitálem. Nicméně, pro státy, které ještě nedisponují svou kosmickou agenturou bude tato volba zásadní, neboť budou moct jmenovat jako příslušný orgán jedno ze svých ministerstev, či jiný ústřední orgán státní správy který vykonává pravomoci blízké

[148] Čl. 38 EU Space Act.
[149] Čl. 7 odst. 6 EU Space Act.
[150] Čl. 7 odst. 7 EU Space Act.
[151] Čl. 25 a 26 EU Space Act.
[152] Srov. viz. níže.

kosmickému sektoru. Budou moct však také založit svou kosmickou agenturu, případně jiný orgán tohoto typu. Rozhodnutí pro zřízení nového orgánu by mohlo v těchto státech pomoct s rozvojem kosmického průmyslu a být tak zásadním přínosem pro hospodářství těchto států.[153,154]

Přičemž, členské státy mají možnost zřídit více než jeden příslušný orgán. V tomto případě by měl pro účely nařízení působit pouze jeden takový orgán jako jediné kontaktní místo pro daný členský stát, aby se usnadnila komunikace s Komisí.[155]

Hlavním organizačním požadavkem EU Space Act na NCA je, aby členské státy zajistily, aby NCA byly nezávislé, měly odborné znalosti, finanční a lidské zdroje, provozní kapacitu a pravomoci nezbytné k výkonu funkcí.[156] Recitál 107 dále toto ustanovení doplňuje a zdůrazňuje, že při výkonu svých pravomocí podle nařízení by příslušné orgány měly jednat objektivně a nestranně a měly by rozhodovat samostatně, přičemž členové příslušných orgánů by se měli zdržovat jakéhokoli jednání neslučitelného s jejich povinnostmi a měli by podléhat pravidlům důvěrnosti.

Požadavek nezávislosti je tak formulován jako funkční. EU Space Act nestanoví, že NCA musí být formálně vyňat z ze správní struktury nebo zřízen jako ústřední správní úřad, postačuje, že při výkonu konkrétních rozhodovacích pravomocí jedná nezávisle.[157] Tento přístup koresponduje s unijní praxí, paralely lze najít v již zmiňovaném GDPR a jeho čl. 52 odst. 1, či v čl. 8 směrnice NIS 2. Lze však říct, že v kosmické oblasti je požadavek nezávislosti obzvlášť relevantní ve vztahu ke státním aktérům kosmického sektoru, neboť státy, které samy provozují kosmické programy, případně jejich části, musejí zamezit tomu, aby orgán, jenž tyto programy reguluje, byl při svém rozhodování fakticky ovlivňován stejnými orgány, které programy financují a řídí.

Tento problém řeší konkrétně čl. 29 odst. 2, podle nějž členské státy mají povinnost zajistit náležitý dohled nad unijními provozovateli kosmických zařízení, kteří provádějí vnitrostátní kosmické programy, a to tak, že zajistí oddělení funkcí a tím vyloučí střet zájmů. Toto oddělení

[153] Srov. např. zde: AN EXPERT REFERENCE GROUP, chaired by Dr. Megan Clark AC. Review of Australia's Space Industry Capability: Report from the Expert Reference Group for the Review. Australian Space Agency. Online. 2018. Dostupné z: https://www.space.gov.au/about-agency/publications/review-australias-space-industry-capability [citováno 2026-08-19].
[154] A zde:UAE SPACE AGENCY. Achievements. *UAE Space Agency*. Online. 2025. Dostupné z: https://space.gov.ae/en/about-us/achievements [citováno 2026-08-19].
[155] Recitál 106 EU Space Act.
[156] Čl. 28 EU Space Act.
[157] Srov. viz. HANDRLICA, Jakub. Požadavky nezávislosti správních orgánů v komunitárním právu. *Disertační práce. Praha: Univerzita Karlova, Právnická fakulta*. Školitel: Prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc. Online. 2009. Dostupné z: https://dspace.cuni.cz/handle/20.500.11956/26045?show=full [citováno 2026-08-19]. str. 35-39.

lze v zásadě klasifikovat jako systém čínských zdí, a analogii v unijním právu můžeme nalézt například v energetickém právu v souvislosti s vertikálně integrovanými podniky.[158]

Přenesení tohoto principu do kosmické oblasti je věcně odůvodnitelné, ale v praxi může být obtížně dosažitelné tam, kde stát vystupuje v obou rolích, tedy jako provozovatel i jako zákonodárce vnitrostátního dohledového rámce.[159]

Výbor Evropského parlamentu pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů („**IMCO**“) a Výbor Evropského parlamentu pro průmysl, výzkum a energetiku („**ITRE**“) v pozměňovacích návrzích upřesnili, že příslušné orgány mají mít nejen „*dostatečný počet pracovníků*", ale i „*odpovídající odborné znalosti, finanční a lidské zdroje*, *provozní kapacitu a pravomoci nezbytné k plnění svých úkolů*".[160] Tento pozměňovací návrh je dle mého názoru důležitý, neboť pouze kvantita lidského personálu, zejména v případě komplikovaných otázek, které mohou v souvislosti s povolovací činnosti nastat, nemůže zajistit adekvátní účinnost správy. Jak pozměňovací návrh naznačuje, důležitá je v tomto případě zejména kvalita, resp. specializace personálu NCA, vzhledem ke komplexnosti otázek týkajících se kosmu vidím taktéž jako velmi důležité zdroje finanční, k případnému *ad hoc* zajištění odborníků a v dnešní době také například kvalitní umělé inteligence.

Navíc situace, která ukazuje, jak se případné kvalitativní nedostatky personálu projevují v praxi již nastala například v průběhu, nutno dodat stále probíhající, implementace Nařízení (EU) 2017/745 o zdravotnických prostředcích.[161] V tomto případě notifikované subjekty s formálně dostatečným počtem pracovníků se v praxi ukázaly být kapacitně přetížené a věcně nedostatečně kvalifikované pro posuzování složitých klinicky inovativních výrobků.[162]

Je pravda, že toto analogické přirovnání není úplně vhodné, neboť zdravotnický průmysl v EU je značně rozšířenější a vyvinutější než průmysl kosmický a je proto logické, že administrativní zátěž v této oblasti bude značně rozsáhlejší. Navíc EK předpokládá, že

---

[158] Recitál 68 a 69 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/944 ze dne 5. června 2019 o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a o změně směrnice 2012/27/EU. Online. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019L0944 [citováno 2026-08-23].

[159] STOUT, Kristian a Eric FRUITS. Comments of the International Center for Law & Economics RE: Department of Commerce and Department of State's Consultation on the EU Space Act. *ICLE*. Online. 2025. Dostupné z: https://laweconcenter.org/wp-content/uploads/2025/08/EU-Space-Act-Comments.pdf [citováno 2026-08-19]. s. 3.

[160] Pozměňovací návrh 106 KALFON, François. Stanovisko Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů pro Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o bezpečnosti, odolnosti a udržitelnosti kosmických činností v Unii. *Evropský parlament*. Online. 2026. Dostupné z: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/IMCO-PR-784432_CS.html [citováno 2026-08-19].

[161] Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 ze dne 5. dubna 2017 o zdravotnických prostředcích, změně směrnice 2001/83/ES, nařízení (ES) č. 178/2002 a nařízení (ES) č. 1223/2009 a o zrušení směrnic Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS. Online. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX:32017R0745 [citováno 2026-08-23].

[162] SIMOVA, Iana, PETKOVA, Valentina, OGNYANOV, Sava, ANDREEVSKA, Kalina a DIMITROV, Milen. The historical evolution of European medical device regulation: from fragmented national systems to a harmonized supranational framework. *Pharmacia*. Online. 2026. Dostupné z: https://doi.org/10.3897/pharmacia.73.e185464 [citováno 2026-08-19].

v souvislosti s přijetím EU Space Act přinese do veřejného sektoru administrativní zátěž pouze v rozsahu 1-4 ekvivalentů plných pracovních úvazků. U států s již zavedenými kosmickými programy, které jsou již v souladu závazky vyplývajícími ze smluv OSN a které mimo jiné hostí většinu evropského kosmického průmyslu se administrativní zátěž předpokládá na 1-2 pracovní úvazky. U států s ještě nezavedenými kosmickými programy pak na 3-4 pracovní úvazky.[163]

I přes nízkou předpokládanou administrativní zátěž je třeba mít na paměti, že kosmický průmysl je rychle se rozvíjející sektor a současné odhady nemusí odpovídat jeho budoucímu vývoji. Členské státy, které teprve v návaznosti na EU Space Act budou budovat vlastní kosmické programy a s nimi spojený správní aparát, by proto od počátku měly zajistit dostatečné kapacity lidských zdrojů jak z hlediska počtu, tak odbornosti, zejména pokud vnímají EU Space Act a rozvoj kosmického průmyslu jako příležitost přilákat poskytovatele kosmických služeb do své jurisdikce.[164]

2.5.4. Problém místní příslušnosti příslušných orgánů a *forum shopping*

V souvislosti s příslušnými orgány je však nutno poukázat na zásadní otázku místní příslušnosti. Vzhledem k pozměňovacím návrhům vydaných v rámci legislativního procesu je navíc nejasné, jak bude tato otázka vyřešena.[165] Dle čl. 6 odst. 3 EU Space Act, tj. původního návrhu vydaného EK u unijních kosmických provozovatelů spočívá primární odpovědnost za udělení povolení ke kosmickým činnostem na příslušném orgánu členského státu, ve kterém je žadatel usazen, a případně na příslušném orgánu členského státu, z jehož území hodlá žadatel provozovat kosmické činnosti nebo provést vypuštění. Ve smyslu čl. 6 odst. 2 pak ostatní členské státy mají povinnost uznávat povolení vydaná příslušným orgánem.

Na druhou stranu, návrh Rady EU ujasňuje že příslušnost k vydávání povolení pro unijní kosmické provozovatele náleží příslušnému orgánu členského státu, v němž má žadatel své hlavní místo usazení. Navíc, co se týče vzájemného uznávání povolení vydaných členskými státy, návrh Rady v zásadě navazuje na přístup Komise, avšak tento proces zpracovává do podrobnějších detailů.

[163] EU Space Act s. 7.
[164] Srov. např. KESSLER, Lea. Eurospace Position Paper on the Proposal for a Regulation on the Safety, Resilience and Sustainability of Space Activities in the Union (EU Space Act). Online. 2025. Dostupné z: https://eurospace.org/eurospace-position-paper-eu-space-act/ [citováno 2026-08-19]. s. 9-10.
[165] Srov. např. EVROPSKÁ UNIE, cit. 99.

V neposlední řadě návrh Evropského parlamentu („**EP**“) zachovává základní rozdělení kompetencí, ale nahrazuje prostou povinnost orgánů uznat povolení jiných členských států povinností zavést formální postup uznávání.[166]

V souvislosti s procesem vzájemného povolování je nutné zmínit také čl. 3, který upravuje volný pohyb. Dle odst. 1 tohoto ustanovení původního návrhu: „*Členské státy neomezí z důvodů souvisejících s bezpečností, odolností a environmentální udržitelností, na které se vztahuje toto nařízení, poskytování kosmických dat a služeb v Unii poskytovateli kosmických služeb zapsanými v Unijním rejstříku kosmických objektů uvedeném v článku 24*.“

Nicméně, odst. 2 zavádí výjimku, kdy v případě „*že má poskytovatel kosmických služeb Unie v úmyslu provozovat činnost v jiném členském státě, než je členský stát usazení, nebo z něj vypouštět družice, mohou členské státy bez ohledu na odstavec 1 při vydávání příslušných povolení k provozu nebo vypouštění do vesmíru stanovit přísnější požadavky na bezpečnost, odolnost nebo environmentální udržitelnost ve vztahu k příslušné kosmické misi, pokud jsou tyto požadavky objektivně nezbytné pro zajištění bezpečnosti, odolnosti nebo environmentální udržitelnosti příslušné činnosti nebo vypouštění do vesmíru, pro které je třeba na jejich území získat povolení*.“

Z uvedených alternativ týkajících se místní příslušnosti a vzájemného uznávání povolení se jako nejvhodnější jeví model, v němž má unijní kosmický provozovatel možnost zvolit, zda bude o povolení žádat u příslušného orgánu členského státu hlavního místa usazení, nebo u příslušného orgánu členského státu, z jehož území hodlá kosmickou misi provozovat či provést vypuštění, tj. původní návrh EK. Přičemž by však mělo být zajištěno, aby případné řízení o vzájemné uznání povolení bylo koordinované a efektivní a neprodlužovala se tak doba celého procesu „od žádosti po start“.[167]

Za této podmínky by byl princip volného pohybu podle čl. 3 odst. 1 zachován a zároveň by se minimalizovalo riziko dvojitých řízení. Problematičtěji naopak působí čl. 3 odst. 2, jenž umožňuje členským státům ukládat při povolování provozu či vypouštění přísnější požadavky na bezpečnost, odolnost nebo environmentální udržitelnost, neboť ačkoli je v důvodové zprávě EU Space Act prezentován jako nástroj proti *forum shoppingu*[168], v kombinaci s relativně vágní

[166] RUTTLOFF, Marc, GOLLER, Christoph Patrick, NIEMANN, Friederike a STRUß, Lukas. EU Space Act Update: Relationship to NIS 2 Directive, Adjustments to Scope and Practical Simplifications. *GLEISS LUTZ*. Online. 26.03. 2026. Dostupné z: https://www.gleisslutz.com/en/know-how/eu-space-act-update-relationship-nis-2-directive-adjustments-scope-and-practical-simplifications [citováno 2026-08-19].

[167] Srov. GENERAL SECRETARIAT OF THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Regulation on the Safety, Resilience and Sustainability of Space Activities in the Union (EU Space Act): Progress Report. Interinstitutional File 2025/0335 (COD). Online. 08.05.2026. Dostupné z: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8861-2026-INIT/en/pdf [citováno 2026-08-19]. s. 8.

[168] Analogicky, vyplývá z různorodosti pravidel vnitrostátních režimů členských států. Některé jsou mírnější, některé přísnější.

formulací čl. 3 odst. 2 vytváří značný prostor pro rozdílné vnitrostátní praxe, který může být v krajních případech zneužíván a mohl by tak oslabit samotný harmonizační cíl EU Space Act, totiž sbližování právních režimů členských států v oblasti kosmických činností.

Navíc v recitálu 12 lze nalézt argumentaci, která přísnější požadavky pro udělování povolení ve vztahu ke klíčovým prvkům kosmické infrastruktury, například z důvodu bezpečnosti, označuje za negativní jev, který může mít „v *konečném důsledku nepříznivý dopad na poskytování kosmických dat a služeb v celé Unii.*“ Také, recitál 16 říká, že „*v zájmu ochrany a zlepšení fungování vnitřního trhu by proto měl být na úrovni Unie stanoven soubor* ***jednotných****, účinných a přiměřených závazných pravidel*, …“ Dle mého tedy čl. 3 odst. 2 jde do jisté míry proti cílům EU Space Act, zejména proti cíli zajistit jednotná pravidla a vnitřní trh s kosmickými službami a daty bez překážek.

Je pravda že čl. 3 odst. 3 by v této věci zajistil určitou transparentnost, neboť ukládá členským státům povinnost poskytovat veškeré příslušné informace týkající se požadavků uvedených v odstavci 2 prostřednictvím informačního portálu zřízeného v souladu s článkem 110.[169] Nicméně, toto ustanovení neřeší problém nedostatečné definice pojmů *„přísnějších požadavků“* a jejich *„objektivní nezbytnosti“* podle odst. 2. Také neřeší níže uvedený problém.

EU má omezený počet míst, ze kterých může vypouštět kosmické objekty, a to zejména vzhledem ke své geografické poloze na zemi, která je mimo některá zámořská území daleko od rovníku. Zatímco taková poloha neznemožňuje vypouštění raket, vypouštění je často daleko nákladnější a komplikovanější než v případech, kdy kosmická mise začíná na kosmodromu blízko rovníku.[170] Tudíž i přesto, že EU má některé kosmodromy na svém pevninském území, například kosmodrom Esrange ve Švédsku, většina aktivit je právě z ekonomických a technických důvodů provozována z Guyanského kosmického centra, které se nachází ve Francouzské Guyaně, která je dodnes součástí Francie.[171]

Tudíž, pokud čl. 3 odst. 2 nebude přepracován, zejména pokud nebudou jasně definovány výše uvedené pojmy a nebude zaveden institut, který by umožňoval použití tohoto ustanovení pouze v mimořádných situacích, mohlo by dojít k tomu, že provozovatelé kosmických činností by nehledě na svůj stát usazení, museli splňovat přísnější požadavky členských států, které disponují například kosmodromy. Taková situace by tak šla proti hlavnímu cíli EU Space Act, kterým je harmonizovat předpisy členských států.

---

[169] Také srov. Recitál 43.

[170] COSTEDOAT, Nathalie a Jan DROZ. Guiana Space Center general short and long term landscape. *Journal of Space Safety Engineering*. Online. 2020. roč. 7, č. 4, s. 472–477. Dostupné z: https://doi.org/10.1016/j.jsse.2020.06.009 [citováno 2026-08-19]. Fig. 2-3.

[171] SSC SPACE. *Esrange Space Center*. Online. Dostupné z: https://sscspace.com/esrange/ [citováno 2026-08-19].

Lze navíc uvést, že i na minimální standardy, které by měl EU Space Act zavést je pohlíženo jako na dostatečné, ne-li přísné[172,173], a proto by měly být přísnější pravidla vyžadována pouze v krajních situacích. Argument možného *forum shoppingu* je nutno vyvrátit. Obecně bývá *forum shopping* často kritizováno pro svou domněle neetickou povahu. Odpůrci tvrdí, že obchází právní řád tím, že umožňuje stranám manipulovat výsledkem sporu volbou fóra, které jim nejvíce vyhovuje. To může vést k rozporným rozhodnutím a například vytvářet nespravedlivou výhodu v hospodářské soutěží. Zastánci naopak považují forum shopping za legitimní procesní strategii, která stranám umožňuje chránit jejich zájmy a usilovat o spravedlivý výsledek řízení.

Nicméně, EU Space Act obsahuje komplexní minimální standard jak pro hmotná, tak pro procesně právní pravidla. V tomto případě by se tak dalo hovořit o *forum shoppingu* spíše ve smyslu správně právní, kdy by, za předpokladu efektivního řízení o vzájemném uznávání povolení, a pouze mimořádném uplatňování čl. 3 odst. 2, si provozovatelé kosmických činností mohli vybírat mezi členskými státy, které efektivně nastaví povolovací řízení a další povinnosti, které EU Space Act zavádí. Nejednalo by se však v tomto případě o obcházení minimálních standardů plynoucích z EU Space Act.

2.5.5. Kvalifikované technické subjekty pro kosmické činnosti a EUSPA či EUSSA?

Důležitou roli v povolovacím řízení dle EU Space Act budou mít mimo NCA členských států také kvalifikované technické subjekty. Dle čl. 6 odst. 4 „*pro účely vydání povolení zohlední příslušný orgán stanovisko vydané kvalifikovaným technickým subjektem pro kosmické činnosti v rámci technického posouzení provedeného v souladu s článkem 8.*“ Kvalifikovaný technický subjekt bude tudíž provádět technická posouzení, jinými slovy bude kontrolovat soulad technické dokumentace žadatele s hmotněprávními požadavky EU Space Act, konkrétně požadavky stanovenými v Hlavě IV, v kapitolách I až V.

Navíc, pokud to členské státy umožní, tak dle článku 7 odst. 4 se bude moct žadatel obrátit s technickou dokumentací, stěžejní části žádosti o povolení, přímo na kvalifikovaný technický subjekt. Přičemž dle čl. 5 pododst. 68 se kvalifikovaným technickým subjektem pro kosmické činnosti rozumí „*technický subjekt zřízený v členském státě, který provádí technické posouzení v*

[172] EUROPEAN SPACE POLICY INSTITUTE (ESPI). EU Space Programme: The Role of the European Union Agency for the Space Programme (EUSPA). *ESPI Brief 59*. Online. 2022. Dostupné z: https://www.espi.eu/wp-content/uploads/2022/08/ESPI-Brief-59-final.pdf [citováno 2026-08-19].
[173] U.S. DEPARTMENT OF STATE. Feedback Reference F33113182: EU Space Act – New Rules for Safe, Resilient and Sustainable Space Activities. Online. 04.11.2025. Dostupné z: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13971-EU-Space-Act-new-rules-for-safe-resilient-and-sustainable-space-activities/F33113182_en [citováno 2026-08-19].

souvislosti s otázkami bezpečnosti, odolnosti a environmentální udržitelnosti, na něž se vztahuje toto nařízení, a který byl oznámen Komisi v souladu s tímto nařízením".

Členské státy budou mít na výběr ze tří možností v otázce, kdo bude provádět technické posouzení. Dle čl. 8 odst. 1 to může být buďto kvalifikovaný technický subjekt pro kosmické činnosti, mezinárodní organizace se specifickými znalostmi v záležitostech, na které se EU Space Act vztahuje[174], agentura[175] anebo kombinace těchto tří možností.

Je nutno dodat, že v případě, pokud členský stát zvolí možnost v čl. 8 odst. 1 písm. a), tedy má v úmyslu provádět technická posouzení pomocí kvalifikovaných technických subjektů, musí tyto QTB na svém území zřídit. Přičemž z této varianty pro technické posuzování plyne pro členské státy celá řada povinností a právní úprava která souvisí s čl. 8 odst. 1 písm. a) je velmi komplexní. V případě této volby mohou členské státy zřídit i více QTB.[176]

Například, mimo kvalitativní a kvantitativní požadavky na personál, musí v tomto případě členské státy také zajistit, že se bude možné proti rozhodnutí QTB odvolat.[177] Komise v důvodové zprávě k EU Space Act říká, že jako odvolací orgán může sloužit vnitrostátní akreditační orgán ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008 , kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh.[178,179] Je nutno také zajistit, aby QTB byly jmenovány, posuzovány a monitorovány orgány veřejné moci a aby byly oznámeny Komisi.[180] Přičemž úkoly posuzování a monitorování mohou být svěřeny taktéž akreditačnímu orgánu.[181] Další obsáhlé požadavky na QTB jsou uvedeny také v Příloze IX EU Space Act.

V případech, kdy se technické posuzování bude týkat povinností obsažených v Hlavě IV Kapitole II EU Space Act, tj. odolnosti kosmické infrastruktury, bude mít pro toto posuzování výlučnou věcnou příslušnost příslušný vnitrostátní orgán určený v článku 8 směrnice NIS 2.[182]

Lze shrnout, že s volbou členského státu dle čl. 8 odst. 1 písm. a) je spojeno velké množství povinností, které bude muset tento členský stát splnit. Jako nejvýznamnější považuji skutečnost, že s touto volbou je spojena nutnost zapojení dalšího, či dokonce dalších orgánů, které budou

[174] Například ESA
[175] EUSPA
[176] Čl. 33 a násl. EU Space Act.
[177] Čl. 38 EU Space Act.
[178] EU Space Act, s. 10 ve spojení s Rec. 112 a čl. 32 odst. 2.
[179] Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93. Online. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/cs/TXT/?uri=CELEX:32008R0765 [citováno 2026-08-23].
[180] Čl. 34 odst. 2 EU Space Act.
[181] EU Space Act, s. 10 ve spojení s Rec. 112 a čl. 32 odst. 2.
[182] Čl. 34 odst. 2 EU Space Act.

zajišťovat možnost odvolacího řízení proti rozhodnutí QTB a také jmenování, posuzování a monitorování QTB. Pro státy, které nemají na svém území tradici kosmického průmyslu, by takováto volba, s ohledem na to, že budou mít také povinnost zřídit NCA, s kterým budou, jak již bylo zmíněno výše, spojeny také vysoké požadavky na kvalitativní a kvantitativní stránku personálu, mohla být nákladná, ať už z hlediska personálního, tak finančního. Nelze zapomenout na to, že QTB musí být nezávislé na NCA.[183]

Na jednu stranu je pravda, že mnoho těchto povinností, jako je přezkoumání technického posouzení, může vykonávat akreditační orgán ve smyslu Nařízení (ES) č. 765/2008, nicméně i tento orgán má omezené kapacity a opět by byl vyžadován odlišný, odborně způsobilý personál. Proto by měly menší členské státy, s menšími zkušenostmi s kosmickým průmyslem zvolit volbu dle. čl. 8 odst. 1 písm. c), tedy přenechat technické posouzení technické dokumentace žadatele EUSPA. Tímto menší členské státy přenesou například i možnou finanční zátěž na EUSPA, plynoucí z potřeby pro velmi kvalifikované technické posouzení. Pro výkon této povinnosti EUSPA bude zřízen výbor pro dodržování předpisů, který bude s odvolacím výborem součástí nových specializovaných vnitřních struktur EUSPA.[184]

Objevují se však názory, že EUSPA není na nové povinnosti vyplývající z EU Space Act připravena, zejména pak na technické posuzování. Tato kritika vychází hlavně z toho, že v EU Space Act je obecně upozaďována ESA, i přesto, že má mnoholeté zkušenosti a *know-how* v této oblasti. Některé zdroje se tak domnívají, že svěření povinností EUSPA není správným krokem, zejména z důvodu nedostatečného *know-how* a nezavedených interních postupů.[185]

Nicméně, lze oponovat, že do jisté míry právě na tuto skutečnost, ale např. i na další povinnosti plynoucí EUSPA z EU Space Act, kterými jsou mimo technické posuzování nejen provozovatelů usazených v unii, například správa URSO a vydávání elektronických certifikací, reaguje nový Návrh nařízení Evropské komise ze dne 27. dubna o Agentuře Evropské unie pro kosmické služby a o změně nařízení (EU) 2021/696 (COM (2026) 152, procedura 2026/0084(COD)) („**Návrh**“). Tento Návrh je úzce spjatý s EU Space Act a má reflektovat mimo jiné i nové povinnosti které EU Space Act Agentuře přiděluje.[186]

Návrh také počítá s tím, že příspěvek Unie pro agenturu se zvyšuje z 525,7 milionu EUR z nynějšího období 2021–2027 na 979,6 milionu EUR[187] na období 2028–2034, čímž se téměř

[183] Rec. 113 EU Space Act.
[184] EU Space Act, s. 11.
[185] BUNDESVERBAND DER DEUTSCHEN LUFT UND RAUMFAHRTINDUSTRIE (BDLI), cit. 110, s. 7.
[186] EVROPSKÁ KOMISE. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Agentuře Evropské unie pro kosmické služby a o změně nařízení (EU) 2021/696. *COM(2026) 152 final. 2026/0084 (COD)*. Online. 07.04.2026. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=COM:2026:152:FIN [citováno 2026-08-19].
[187] Návrh, s. 2.

zdvojnásobí dostupné finanční prostředky. Navíc, nové ustanovení čl. 25 odst. 3e umožňuje EUSPA[188] vybírat poplatky za poskytované služby, přičemž právní základ pro výběr těchto poplatků je stanoven v čl. 41 EU Space Act.[189]

Tento nový Návrh nařízení je tak relevantní i z hlediska možnosti EUSPA naplňovat své nové povinnosti jako QTB, neboť právě například téměř dvojnásobný rozpočet zajistí dostatečný počet kvalifikovaného personálu. Navíc platnost a použitelnost plánovaných změn EUSPA je stanovena na rok 2028, tj. dva roky dříve než u EU Space Act.[190] Takový odstup by pak měl také zajistit, potřebný čas pro adaptaci na nové povinnosti. EUSPA může také stále s ESA spolupracovat, pokud jde o potřebné *know-how* pro technické posuzování.

Na závěr nynější nastavení spolupráce a vztah EUSPA s ESA někteří považují za zdroj neefektivnosti a za institucionální fragmentaci.[191] Svěřením nových pravomocí EUSPA a posílením jejího postavení, tj. určením do role primárního unijního garanta kosmických činností může představovat krok k zefektivnění správy evropského kosmického sektoru. Upřednostněním vlastního unijního orgánu před mezi vládní strukturou ESA by Unie mohla teoreticky překonat dosavadní dvoukolejnost řízení a účinně tak redukovat hrozbu institucionální fragmentace.

2.5.6. Lhůty povolovacího řízení

Z hlediska povolovacího řízení jsou velmi důležité také lhůty. Respektive celková průměrná doba od podání přihlášky až po vydání povolení a možnost, v tomto případě provozovat kosmické činnosti. Dlouhá správní povolovací řízení jsou v EU dlouhodobým problémem. Například, 83 % společností považuje délku a složitost povolovacích řízení za překážku a investování v Evropě více než polovina ji označuje za „vážný problém“, přičemž společnosti výslovně upozorňují, že takový stav „vytváří nejistotu pro investiční rozhodnutí a může vést k odlivu investic mimo EU“.[192] V energetice a infrastruktuře se v kombinaci s rostoucí konkurencí z USA či Asie objevují případy odkládaných nebo rušených projektů a přesouvání investičních

[188] Pokud bude Návrh přijat, dle čl. 1 Návrhu se název EUSPA změní na „Agentura Evropské unie pro kosmické služby“ (EUSSA).
[189] Srov. také např. RUTTLOFF, Marc, Friederike NIEMANN a Lukas STRUß. More Responsibilities, Bigger Budget and New Name: European Commission Proposes New Founding Act for EUSPA. *GLEISS LUTZ*. Online. Dostupné z: https://www.gleisslutz.com/en/know-how/more-responsibilities-bigger-budget-and-new-name-european-commission-proposes-new-founding-act-euspa [citováno 2026-08-19].
[190] Návrh, čl. 44.
[191] DE MAN; WOUTERS, cit. 91.
[192] AFFRE, Alexandre a Daniele OLIVIERI. Permitting SWOT Analysis: Final Report. *BUSINESS EUROPE*. Online. 13.02.2024. Dostupné z: https://www.businesseurope.eu/wp-content/uploads/2025/02/2024-02-13_businesseurope_permitting_swot_analysis_-_final_report-ca3-1.pdf [citováno 2026-08-19]. s. 8.

plánů do jurisdikcí s rychlejším a předvídatelnějším povolovacím rámcem.[193] Studie navíc potvrzují, že zdlouhavá správní řízení jsou nejvýznamnější tržní překážkou, dokonce významnější než např. cla.[194,195]

Je proto více než žádoucí, aby povolovací řízení týkající se kosmických činností bylo, pokud možno, co nejefektivnější a nejrychlejší, přičemž pro zajištění efektivnosti by se měly zavést instituty, kterým je například fikce vydání povolení, v případě nečinnosti nebo průtahů ze strany orgánů. Efektivní a rychlé povolovací řízení by pomohlo také unijním provozovatelům kosmických činností, z hlediska konkurenceschopnosti s jejich americkými protějšky, neboť USA se v poslední době snaží mimo jiné i zkracovat povolovací řízení pro kosmické činnosti u Federální letecké správy, aby nebyl zbytečně omezován a zpomalován rozvoj kosmického průmyslu.[196]

EU Space Act navrhuje, dle mého názoru, dlouhé povolovací řízení, kdy má po podání žádosti příslušný orgán povinnost předat technickou dokumentaci QTB[197], jenž má na posouzení souladu s technickými požadavky podle hlavy IV k dispozici šest měsíců, přičemž celková lhůta pro vydání rozhodnutí příslušným orgánem je stanovena na dvanáct měsíců od přijetí žádosti.[198] Navíc, čl. 7 odst. 6 *alinea* 2. říká, že se „*lhůta se pozastavuje, dokud žadatel na žádost příslušného orgánu neposkytne úplné informace*“. Zatímco EU Space Act ukládá orgánům lhůtu 12 měsíců pro vydání povolení, lhůta se v případě nedostatků informací pozastavuje, a navíc neobsahuje mechanismus proti negativním důsledkům nečinnosti správních orgánů, neboť není upraveno, jak se o žádosti rozhodne v případě, že uběhne lhůta 12 měsíců.

Navíc, s tímto modelem v podstatě ve svých pozměňovacích návrzích souhlasí i Rada EU, která ve svých návrzích konkretizuje procesní postup orgánů, například že příslušný orgán je povinen žádost „bez prodlení“ postoupit QTB a tento musí do 30 pracovních dnů provést kontrolu úplnosti. Nicméně, šestiměsíční lhůta pro vydání odborného stanoviska QTB a dvanáctiměsíční maximální délka celého řízení zůstávají zachovány.

---

[193] BLENKINSOP, Philip. EU must make accelerating permits a priority, says business group. *Reuters*. Online. 13. 02.2024. Dostupné z: https://www.reuters.com/markets/europe/eu-must-make-accelerating-permits-priority-says-business-group-2024-02-13/ [citováno 2026-08-19].

[194] REGIBEAU, Pierre a Katharine ROCKETT. Administrative Delays as Barriers to Trade. *Contributions in Economic Analysis & Policy*. Online. 2006, roč. 5, č. 1, s. 1504. Dostupné z: https://doi.org/10.2202/1538-0645.1504 [citováno 2026-08-19]. s. 39–41.

[195] Srov. také zde: LIU, Lan a Chengyan YUE. Investigating the impacts of time delays on trade. *Food Policy*. Online. 2013, roč. 39, s. 108–114. Dostupné z: https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2013.01.001 [citováno 2026-08-19].

[196] Srov. např. TRUMP, Donald J. Executive Order 14335 of August 13, 2025: Enabling Competition in the Commercial Space Industry. *Federal Register*. Online. 19.08.2025, roč. 90, č. 158, s. 40219. Dostupné z: https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/08/enabling-competition-in-the-commercial-space-industry/ [citováno 2026-08-19].

[197] Za předpokladu že není umožněno žadateli se na QTB s technickou dokumentací obrátit přímo dle čl. 7 odst. 4.

[198] Čl. 7 odst. 6 EU Space Act.

Alternativní a dle mého názoru žádoucí model povolovacího řízení představuje ve svých pozměňovacích návrzích Evropský parlament, který usiluje o zkrácení lhůt přibližně na polovinu.[199] Kontrola úplnosti žádosti ze strany QTB má být dokončena do 15 pracovních dnů, technické stanovisko má být vydáno do tří měsíců a celková rozhodovací lhůta příslušného orgánu se zkracuje na šest měsíců. Zcela novým zásadním prvkem je pak fikce udělení povolení, tzv. *deemed authorisation*, podle níž se povolení považuje za udělené, pokud příslušný orgán v šestiměsíční lhůtě nerozhodne.[200]

Tato fikce by měla dle mého názoru výrazně posílit procesní jistotu provozovatelů a zabránit tomu, aby zdlouhavé či nečinné řízení fakticky blokovalo vstup na trh, a zároveň vytváří silný časový tlak na příslušné orgány i QTB. Na základě výše zmíněných překážek na unijním trhu v podobě dlouhých správních řízení je zásadní přistoupit na model navrhovaný EP, neboť čas povolovacího řízení zkracuje na polovinu, přičemž zavádí institut fikce udělení povolení v případě nečinnosti orgánů. Vzhledem k časté kritice přísných regulací v EU a zdlouhavých správních řízení[201] by takovýto krok aspoň do jisté míry na kritiku reagoval a zaručil by v tomto ohledu právní jistotu.

2.5.7. Problém druhé instance

V každém řízení, ať už soudním či správním je důležité, aby měli účastníci přístup k opravným prostředkům. EU Space Act do jisté míry řízení o opravných prostředcích upravuje, zejména ve vztahu k řízením o povolení pro provozovatele kosmických činností s prostředky ve vlastnictví Unie, či pro provozovatele ze třetích zemí. Pro odvolání proti rozhodnutím Agentury má být zřízen specializovaný odvolací výbor.[202]

Úprava opravných prostředků v EU Space Act je zatím dle mého názoru nedostatečná a obsahuje mnoho nesrovnalostí. Rozhodnutí o vydání povolení, resp. zamítnutí žádosti vydává příslušný orgán.[203] Ve smyslu čl. 7 odst. 5 QTB vydává v souvislosti s technickou dokumentací pouze stanovisko. Dalo by se vzhledem k *alinea* dva odst. 5 hovořit o závazném stanovisku, neboť příslušné orgány mají povinnost technické posouzení QTB v „*nejvyšší míře zohlednit*".

Nicméně pro účely implantace EU Space Act do českého právního řádu je otázkou, zda bude možné toto stanovisko považovat za závazné ve smyslu §149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád („**SŘ**"). Pro úplnost je přitom nutné předem podotknout, že se nebude jednat o závazné

[199] RUTTLOFF, GOLLER, NIEMANN a STRUß, cit. 167.
[200] Tamtéž.
[201] BLENKINSOP, cit. 194.
[202] Čl. 46 a násl. EU Space Act.
[203] Čl. 7 odst. 6 EU Space Act.

stanovisko vydané formou správního rozhodnutí dle §67 SŘ, neboť stanovisko QTB nebude ve věci rozhodnutím finálním, konečné rozhodnutí bude v povolovacím řízení dle EU Space Act vydávat příslušný orgán, jak bylo popsáno výše.[204] Zatímco EU Space Act v případě řízení na úrovni členských států ukládá ve smyslu čl. 38 členským státům povinnost zajistit, aby proti rozhodnutím QTB bylo možné podat opravný prostředek.

EU Space Act volí dle mého názoru nešťastnou formulaci, neboť jak bylo zmíněno výše, ukládá příslušným orgánům povinnost stanovisko o technickém posouzení QTB „*v nejvyšší míře zohlednit*" neříká však, že je toto stanovisko nutně závazné. Je tedy nutno doplnit, že z hlediska českého práva je závazné stanovisko dle §149 SŘ závazné pro výrokovou část rozhodnutí.[205]

Navíc, pro povolovací řízení na úrovni členských států EU Space Act upravuje opravný prostředek v čl. 38, tedy opravný prostředek proti rozhodnutí QTB, nikoli proti rozhodnutí příslušných orgánů. Nicméně, v souvislosti s nešťastně zvolenou formulací závaznosti stanovisek QTB může nastat situace, kdy stanovisko QTB bude pro žadatele kladné, avšak příslušný orgán rozhodné o žádosti zamítavě.

---

[204] Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze 25. srpna 2020, č.j. 2 As 226/2019–39, body od. 41–43:

Nejvyšší správní soud se již v judikatuře zabýval možnými formami závazného stanoviska, přičemž konstatoval, že ačkoliv správní řád zavedl definici závazného stanoviska, terminologicky neodlišil závazné stanovisko vydané ve formě správního rozhodnutí ve smyslu § 67 SpŘ od závazného stanoviska vydaného podle § 149 téhož zákona. Kterou formou se má konkrétní závazné stanovisko vydat, je dále upraveno v jednotlivých tzv. složkových zákonech (viz rozsudek rozšířeného senátu ze dne 23. 8. 2011, č. j. 2 As 75/2009–113, č. 2434/2011 Sb. NSS).

Nejvyšší správní soud dále ve výše citovaném rozsudku vymezil diferenciační kritéria jednotlivých forem závazného stanoviska, neboť uvedl: „*Přitom podstatným pro rozlišení, v jaké formě má být závazné stanovisko vydáno, je, zda se v dané věci jedná o rozhodnutí konečné (jediné, finální apod.), nebo slouží teprve jako podklad pro vydání takového rozhodnutí. Pro samotný soudní přezkum je pak rozhodné hledisko dle § 65 SŘS a v něm obsažená kritéria.*"

Rozlišovacím hlediskem pro stanovení formy závazného stanoviska tedy je, zda toto samostatně, nezávisle na nějakém dalším úkonu závazně upravuje právní poměry adresátů, či nikoliv…

[205] JEMELKA, Luboš, Klára PONDĚLÍČKOVÁ a David BOHADLO. *§ 149 [Rozhodnutí podmíněné závazným stanoviskem]*. V: JEMELKA, Luboš, Klára PONDĚLÍČKOVÁ a David BOHADLO. Správní řád. 7. vydání. Praha: *C. H. Beck, 2023*, s. 916–917, marg. č. 1–2. ISBN 978-80-7400-751-4.

„*Mezi zvláštními typy rozhodnutí uvedenými v části třetí správního řádu je zakotveno také rozhodnutí podmíněné závazným stanoviskem. V tomto případě se v podstatě nejedná o zvláštní typ rozhodnutí, ale o rozhodnutí (tímto závazným stanoviskem podmíněné), se kterým jsou spojena určitá zvláštní ustanovení. Závazné stanovisko je úkonem správního orgánu podle části čtvrté správního řádu, který není samostatným rozhodnutím ve správním řízení ve smyslu § 67 a jehož obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí. Je jedním z podkladů pro vydání rozhodnutí, u kterého neplatí zásada volného hodnocení důkazů podle § 50 odst. 4. Závazným stanoviskem se tedy nezakládají, nemění, neruší ani nedeklarují práva či povinnosti konkrétních osob*."

V případě přijímání implementačního zákona v České republice tak bude důležité jasně upravit a definovat opravné řízení a instituty s ním spojené, aby se zajistila dostatečná právní ochrana pro žadatele a také nedocházelo k odlišným interpretacím zákona ze strany správních orgánů, což by v krajním případě mohlo narušovat princip právní jistoty.

2.5.8. URSO a elektronické osvědčení neboli e-certifikát

Dalším důležitým institutem z hlediska správního práva, který EU Space Act zavádí je Unijní rejstřík kosmických objektů a s ním spojený systém elektronických osvědčení. Agentura má povinnost zřídit a spravovat URSO, do nějž se zapisují unijní provozovatelé, kterým bylo uděleno povolení v souladu s čl. 6 odst. 1 a byli oznámení agentuře příslušným orgánem po udělení tohoto povolení, dále unijní provozovatelé vykonávající komponenty unijního programu na základě povolení Komise, provozovatelé ze třetích zemí a mezinárodní organizace registrované na základě rozhodnutí Komise dle čl. 17 a 18.[206]

Zde je potřeba poukázat na to, že URSO představuje svým způsobem splnění závazků EU v rámci čl. 7 Kosmické smlouvy.[207] Zatímco EU není smluvní stranou Kosmické smlouvy, dlouhodobě uznává závazky vyplývající z mezinárodního práva, konkrétně pak i z Kosmické smlouvy[208], a navíc má EU a její orgány obecnou povinnost dodržovat režim Kosmické smlouvy, a to jak v roli zákonodárce, tak v roli provozovatele vesmírných činností.[209] Jako dodržování Kosmické smlouvy ze strany EU by šel označit také celý povolovací postup a následný dozor v případě provozovatelů prostředků ve vlastnictví Unie a provozovatelů ze třetích zemí, tato práce se však zabývá primárně unijní provozovateli.[210]

Právě v tomto kontextu je nutné upozornit, že i přes výše zmíněné není EU *de iure* smluvní stranou Kosmické smlouvy. Důvodem je samotná konstrukce Kosmické smlouvy, která přistoupení nadnárodních, resp. entit *sui generis*, kterou je EU nepředpokládá. Proto EU Space Act, zejména na vnitrostátní úrovni, musí být interpretován z hlediska práv a povinností, které pro členské státy vyplývají z Kosmické smlouvy a mezinárodního kosmického práva obecně.[211]

---

[206] Čl. 24 EU Space Act.
[207] Srov. vyhláška č. 40/1968 Sb. o Smlouvě o zásadách činnosti států při výzkumu a využívání kosmického prostoru včetně Měsíce a jiných nebeských těles.
[208] EUROPEAN UNION. EU Statement – UN General Assembly 1st Committee: Outer Space. *European Union External Action Service (EEAS)*. Online. 2024. Dostupné z: https://www.eeas.europa.eu/delegations/un-new-york/eu-statement-%E2%80%93-un-general-assembly-1st-committee-outer-space-0_en. [citováno 2026-08-20].
[209] VON DER DUNK, Frans G. The European Union and the Outer Space Treaty: Will the Twain Ever Meet? *Space, Cyber, and Telecommunications Law Program Faculty Publications*. Lincoln: University of Nebraska College of Law. Online. 2017, č. 89. Dostupné z: http://digitalcommons.unl.edu/spacelaw/89. [citováno 2026-08-20]. s. 80-86.
[210] Srov. HLAVA II, Kap. II-III a HLAVA III, Kap. II. EU Space Act.
[211] MEFTEH, cit. 136.

Stručně lze konstatovat, že elektronické osvědčení[212] vydávané agenturou po registraci v URSO dle čl. 25 návrhu má prokázat, že kosmická data byla generována objekty splňujícími požadavky nařízení a že kosmické služby jsou poskytovány na základě využívání těchto objektů. Elektronické osvědčení, jakožto potvrzení o registraci v URSO však nebude mít význam pouze v oblasti veřejného práva a splnění mezinárodních závazků, čl. 25 odst. 3 ukládá poskytovatelům kosmických služeb uvedených v čl. 2 odst. 1 písm. a), c) a d) povinnost elektronické osvědčení přikládat ke smlouvám.[213] Elektronické osvědčení tak bude mít význam i v soukromoprávních vztazích. V B2B, a stejně tak v B2C vztazích tak bude do jisté míry představovat záruku, že kosmická data, která jsou poskytována jako služba, byla získaná v souladu s platnou unijní právní úpravou.

Na druhou stranu tento institut vyvolává zároveň praktické otázky, které bude potřeba vyřešit, příkladem může být situace, kdy subjekt soukromého práva, který na území Unie provádí pozemní astronomická pozorování. Tento subjekt je podle návrhu EU Space Actu poskytovatelem kosmických služeb, neboť představuje primárního poskytovatele kosmických dat získaných z kosmu, konkrétně provádí prvotní zpracování dat „přijatých z kosmu“, kam spadají i pozorovací data pocházející z nebeského tělesa. Ačkoli má takový subjekt povinnost předkládat e-certifikát ke všem smlouvám týkajícím se astronomických dat, fakticky nemá možnost se zapsat do URSO a tento e-certifikát získat, neboť není „kosmickým provozovatelem“, který by mohl žádat o povolení prostřednictvím příslušného orgánu členského státu.[214]

Avšak, tento institut vyvolává praktické otázky, které bude třeba vyřešit. Příkladem může být situace, kdy subjekt soukromého práva usazený na území Unie provádí pozemní kosmická pozorování a následně poskytuje zpracovaná pozorovací data. Pokud by taková data spadala pod pojem „space-based data“ a daný subjekt byl považován za jejich primárního poskytovatele ve smyslu čl. 5 odst. 22 návrhu, vztahovaly by se na něj povinnosti podle čl. 26, včetně registrace v URSO a držení e-certifikátu podle čl. 25.

Návrh však ponechává otevřenou otázku, zda lze za „space-based data“ považovat také data získaná výhradně pozemním kosmickým pozorováním, například pozorováním elektromagnetického záření pocházejícího z nebeského tělesa, avšak nikoli generovaného nebo přenášeného konkrétním kosmickým objektem.

[212] Dále také jen e-certifikát.
[213] Čl. 25 odst. 3 EU Space Act.
[214] ESPOSITO, Paolo a Milton, SMITH. The EU Space Act: Scope and (European) Space Operator Authorization. *GT Alert*. Online. 2025. Dostupné z: https://www.gtlaw.com/en/insights/2025/7/the-eu-space-act-scope-and-european-space-operator-authorization. [citováno 2026-08-20].

Pokud by tedy byla pozemní observatoř považována za primárního poskytovatele kosmických dat, avšak její pozorovací data by nebylo možné spojit s konkrétním kosmickým objektem nebo kosmickou misí, nemohl by subjekt provozující tuto observatoř získat e-certifikát, neboť se na tento subjekt nebude vztahovat povolovací řízení, nicméně e-certifikát bude v Unii potřebný ve smlouvách o poskytování dat, jak bylo uvedeno výše. V dalším legislativním vývoji EU Space Act by tak tento nedostatek měl být vyřešen, například tím, že tato kategorie poskytovatelů bude mít výjimku z poskytování kosmických dat pouze na základě elektronického osvědčení.[215]

Nicméně, i na tyto nedostatky, které budou zajisté vyřešeno v dalším legislativním vývoji, je dle mého názoru URSO a s ním spojené elektronické osvědčení praktickým řešením k zajištění transparentnosti a právní jistoty při poskytování kosmických dat. Vyřeší tak i dosavadní problém roztříštěnosti kosmických rejstříků jednotlivých členských států. Navíc, tento jednotný rejstřík by mohl být podkladem pro jiná právní odvětví a na základě zkušeností s URSO by mohla Evropská unie představit iniciativu, například jednotného unijního obchodního rejstříku.

2.5.9. Kompetence příslušných orgánů členských států zejména v oblasti dozoru

Tato práce již shrnula proces udělování povolení pro kosmické činnosti unijních provozovatelů. Za účelem vymahatelnosti pravidel stanovených v EU Space Act i po vydání povolení svěřuje tento předpis široký rozsah kompetencí příslušným orgánům. Přičemž pro dohled nad unijním provozovatelem kosmických činností je příslušný členský stát, resp. NCA členského státu, který povolení provozovateli vydal.[216]

Mimo pravomoc vést povolovací řízení tak EU Space Act NCA svěřuje veškeré dohledové, vyšetřovací, nápravné a sankční pravomoci, které jsou nezbytné pro výkon funkcí a úkolů uvedených v čl. 29. Přičemž tyto funkce a úkoly jsou např. kontrola uplatňování požadavků stanovených v EU Space Act; provádění šetření; spolupráce s NCA ostatních členských států s cílem zajistit jednotnost uplatňování EU Space Act; či souvislosti s úkoly dohledu přezkoumávání uplatňování zásady proporcionality ze strany unijních provozovatelů kosmických zařízení.[217]

Stěžejním ustanovením v souvislosti s pravomocemi dohledu pro výkon funkcí a úkolů je přitom čl. 30, který stanovuje minimální demonstrativní výčet pravomocí. V odst. 3 lze nalézt pravomoci vyšetřovací. Kromě vyšetřovacích pravomocí ve smyslu možnosti požadovat dodání údajů a dokumentů či požadovat doklad a podkladové dokumenty o splnění požadavků je nutno

[215] Tamtéž, pozn. pod č. 37.
[216] Čl. 29 a násl. EU Space Act.
[217] Tamtéž.

považovat za nejvýznamnější možnost získat přístup do prostor, na pozemek a k dopravním prostředkům, stejně tak jako provádět kontroly na místě i mimo něj včetně auditů. Lze shrnout, že EU Space Act, i v rámci minimálního demonstrativního výčtu uděluje NCA široké vyšetřovací pravomoci.[218]

To stejné platí také o dalších druzích pravomocí, kterými jsou například nápravné a sankční. Čl. 30 odst. 5 vyžaduje alespoň možnost vydávat varování, nařídit ukončení jednání v rozporu s požadavky, nařídit zajištění dodržování předpisů způsobem a ve lhůtě určené NCA, nařídit odstranění nedostatků včetně nápravných opatření a jmenovat kontrolního úředníka na stanovené období. Čl. 30 odst. 6 dále vyžaduje sankční pravomoci uložit (nebo iniciovat uložení) správní pokuty či správní sankce, dočasně pozastavit povolení a odejmout povolení, přičemž návrh výslovně váže trvání dočasného pozastavení na přijetí nápravných opatření. Důležitým doplněním je možnost uložit prozatímní opatření z vlastního podnětu, a to zejména v naléhavých případech.[219]

Specifickou otázkou je propojení s režimem NIS 2, které čl. 30 odst. 2 řeší požadavkem koordinace NCA s příslušnými orgány určenými podle čl. 8 odst. 1 NIS 2 při dohledu v souvislosti s hlavou IV kapitolou II. Návrh současně připouští, aby členské státy NCA zmocnily k přenesení příslušných činností a úkolů v oblasti dohledu na „NIS 2“ orgány, avšak výslovně požaduje zachování integrity pravomocí dohledu podle čl. 30 odst. 1.

V neposlední řadě je nutno poukázat na čl. 30 odst. 8, který výslovně umožňuje členským státům stanovit v právních předpisech další pravomoci NCA nad rámec odstavců 3 až 7, pokud jejich výkon nenaruší účinné provádění kapitoly. Toto ustanovení pro rozšíření kompetencí je dle mého názoru důležité zejména tam, kde bude v rámci vnitrostátní implementace nutné doplnit procesní nástroje, např. detailnější postupy kontroly a vynucování, nebo vyřešit institucionální nastavení spolupráce více orgánů.[220] S vnitrostátní implementací počítá i čl. 31, který ponechává členským státům povinnost stanovit pravidla pro sankce, ale současně harmonizuje minimální požadavky proporcionality a předvídatelnosti tím, že v odst. 2 uvádí kritéria pro ukládání správní sankce a jejich výše, přičemž navíc v rámci tohoto v odst. 3 vyžaduje odůvodnění donucovacích opatření a v odst. 4 zakotvuje procedurální standard předběžných zjištění a přiměřené lhůty k připomínkám. Za klíčový je pak nutno považovat také čl. 31 odst. 5, podle kterého musí členské státy zajistit, aby NCA měly pravomoc přímo předkládat justičnímu orgánu případy porušení ustanovení EU Space Act a aby byly oprávněny samostatně se účastnit všech druhů soudních řízení týkajících se prosazování nařízení, včetně podávání opravných prostředků.

[218] Čl. 30 EU Space Act.
[219] Čl. 30 odst. 7 EU Space Act.
[220] Také Rec. 89 EU Space Act.

Vzhledem k takto širokým kompetencím NCA se objevuje i kritika. Je upozorňováno na to, že právě rozsah kontrolních oprávnění může vést k administrativní zátěži a nadbytečné regulaci, přičemž takto široký regulační rámec pravomocí může disproporčně zatěžovat zejména menší subjekty nebo také malé a střední podniky („**SMEs**“)[221], které jsou však pro kosmický průmysl zásadní a velká část inovací v tomto odvětví lze přisuzovat právě SMEs. Tudíž je možné, že právě toto by mohlo ohrozit inovace v unijním kosmickém průmyslu.[222]

Lze však oponovat, že hmotněprávní regulace by byla v zásadě zbytečná bez široké úpravy dohledových pravomocí a následného vynucování. Proto bude kvalita a kapacita NCA rozhodující pro skutečný dopad těchto pravomocí v praxi.[223] Neboť pokud budou dohledové postupy na vnitrostátní úrovni správně nastaveny, pak i kontrolní mechanismy budou efektivní a rychlé a nebudou tak nadbytečně zatěžovat i menší subjekty. Navíc v nastavení dohledových pravomocí lze vidět paralelu v GDPR či předpisech zejména z oblasti soutěžního práva. Nelze přitom říct, že by např. právě GDPR negativně dlouhodobě ovlivnilo SMEs. Často se při dohledu dodržování pravidel plynoucích z tohoto nařízení uplatňuje zásada proporcionality a mnoho pravomocí je uplatňováno převážně vůči velkým podnikům.

Nastává tedy otázka, jak by měly členské státy vyměřit sankce, neboť výše sankcí je nesporně jeden z prvků efektivního dohledu, resp. vymáhání povinností. V souvislosti s řízeními na úrovni členských států EU Space Act konkrétní požadavky na výši neukládá, nicméně v případě porušení povinností např. provozovateli ze třetích států ano. Dle čl. 56 odst. 2 EU Space Act, „*Maximální výše pokuty … se rovná dvojnásobku zisku, který byl získán, nebo dvojnásobku ztráty, které se v důsledku porušení zabránilo, pokud je lze určit, nebo pokud toto určení není možné, 2 % celkového celosvětového ročního obratu právnické osoby za předchozí účetní období v souladu s příslušným právem Unie.*“ Přičemž při ukládání se zohledňují kritéria dle čl. 54 odst. 2, jako např. závažnost a trvání porušení, spolupráce během šetření apod.

Dle mého názoru je toto nastavení účinné, neboť procentuální sankce představují účinný nástroj k zajištění srovnatelného ekonomického dopadu sankcí napříč subjekty s rozdílnou

[221] Srov. Commission Recommendation of 6 May 2003 concerning the definition of micro, small and medium-sized enterprises (notified under document number C(2003) 1422). Online. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/eli/reco/2003/361/oj/eng [citováno 2026-08-23].
[222] KULLAS, Matthias a Anselm KÜSTERS. EU Space Act. *cepPolicyBrief*. Online. Centre for European Policy Network (cep), 28.10.2025. Dostupné z: https://www.cep.eu/eu-topics/details/eu-space-act.html. [citováno 2026-08-20].
[223] POLÁŠEK, Petr, Sara NORDIN, William DE CATELLE, Mats CUVELIER a Antonio FUENTES MÁIQUEZ. Regulating space: a closer look at the proposed EU Space Act. *White & Case LLP*. Online. 26.03.2026. Dostupné z: https://www.whitecase.com/insight-our-thinking/regulating-space-closer-look-proposed-eu-space-act. [citováno 2026-08-20].

hospodářskou silou. Avšak, jejich reálná preventivní funkce však není podmíněna primárně výší uložené sankce, nýbrž mírou efektivity jejich vymáhání.[224]

Lze tedy uzavřít, že nastavení výše uvedených sankcí na základě procentuálního výměru z ročního celkového celosvětového obratu na úrovni členských států by bylo efektivní. Nicméně, pro zajištění účinnosti těchto sankcí musí členské státy zajistit efektivní dozor, tj. např. dostatek inspektorů NCA.

Se sankcemi se také pojí další povinnost, kterou EU Space Act ukládá členským státům, a to aby NCA měly pravomoc přímo předkládat justičnímu orgánu případy porušení ustanovení EU Space Act a aby byly oprávněny samostatně se účastnit všech druhů soudních řízení týkajících se prosazování nařízení, včetně podávání opravných prostředků, tak je pravdou, že na jednu stranu toto slouží jako "pojistka" ve prospěch NCA, tj. systémová pojistka účinného vynucování, obdobně jako u jiných unijních režimů inspirovaných GDPR.[225] Na druhou stranu však budou mít v tomto případě přístup k soudní ochraně i kontrolované subjekty. Tudíž, proti nezákonným a excesivním zásahům bude poskytnuta soudní ochrana.[226]

V návaznosti na roli justičních orgánů a na následující kapitolu věnovanou nastavení správního dozoru v České republice je třeba upozornit, že i soudy by se do budoucna měly připravit na nárůst sporů souvisejících s kosmickými činnostmi. Nepůjde přitom pouze o veřejnoprávní spory vyvolané povolovacími řízeními podle EU Space Act a o přezkum rozhodnutí o ukládání sankcí či jiných dohledových opatření, ale rovněž o soukromoprávní spory mezi samotnými provozovateli, případně o spory třetích osob vůči provozovatelům, které mohou vznikat v důsledku provozu kosmických zařízení a poskytování kosmických služeb.[227]

Například již probíraná Francie, i přes velmi vyvinutý kosmický průmysl, nemá specializované soudy, či senáty pro projednávání kosmických sporů. Nicméně, právní záležitosti týkající se vesmíru a technologií jsou zpravidla řešeny v rámci stávající soudní soustavy, a to často specializovanými soudci nebo soudy s odborností v příslušných a podobných oblastech, jako je správní právo nebo právo duševního vlastnictví.[228]

---

[224] Srov. VELJANOVSKI, Cento. The Effectiveness of European Antitrust Fines. In: TÓTH, Tihamer (ed.). *The Cambridge Handbook of Competition Law Sanctions*. Online. Cambridge: Cambridge University Press. 29.07.2022. s. 54–85. ISBN 9781108918015. [citováno 2026-08-20].

[225] MIGLIO, Alberto. The EU Space Act proposal: A GDPR for outer space? *European Law Blog*. Online. 08.07.2025. DOI: 10.21428/9885764c.f26cb1fa. Dostupné z: https://www.europeanlawblog.eu/pub/9sj1z48z. [citováno 2026-08-20].

[226] Čl. 31 odst. 5 EU Space Act.

[227] Srov. RAINBOW, Jason. Starlink loses French spectrum license. *SpaceNews*. Online. 07.04.2022. Dostupné z: https://spacenews.com/starlink-loses-french-spectrum-license/. [citováno 2026-08-20].

[228] D'ALBIOUSSE, Leonor. Space Law and Arbitration: An introduction to Space Law in France. *Clyde & Co*. Online. 11.04.2024. Dostupné z: https://www.clydeco.com/en/insights/2024/04/space-law-and-arbitration-an-introduction-to-space. [citováno 2026-08-20].

S ohledem na budoucí implementaci EU Space Act v České republice je proto vhodné zvážit, zda by pro spory související s kosmickými činnostmi neměla být stanovena výlučná věcná a místní příslušnost konkrétního soudu, aby bylo zajištěno rychlé a efektivní rozhodování při současném soustředění potřebné odbornosti.[229,230] Takový postup by umožnil vytvořit jednotnou a předvídatelnou judikaturu v oblasti, která je technicky i právně specifická, a předešel by roztříštěnému rozhodování. Inspirací může být český model koncentrace specializované agendy, například ve sporech o nárocích z průmyslového vlastnictví.[231]

[229] V rámci tohoto soudu by bylo vhodné zřídit specializovaný senát pro agendu kosmických činností.
[230] Srov. BRUFF, Harold H. Specialized Courts in Administrative Law. *Administrative Law Review*. Online. 1991. roč. 43, č. 3, s. 329–366. Dostupné z: http://www.jstor.org/stable/40709675. [citováno 2026-08-20].
[231] §39 odst. 2 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů ve spojení s §6 zákona č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a ochraně obchodního tajemství, ve znění pozdějších předpisů

3. Efektivní nastavení institucionálního dozoru na kosmickými aktivitami v České republice

3.1. Český potenciál v *New Space Age*

I přesto, že mnoho členských států již přijalo právní úpravu týkající se kosmických aktivit, Česká republika dosud nemá svůj vesmírný zákon. Zatímco EU Space Act, bude jakožto nařízení ve smyslu čl. 288 SFEU přímo použitelný, tak členským státům ukládá povinnost na některé instituty a ustanovení reagovat vnitrostátním právem, např. při určení výše sankcí za porušení povinností plynoucích z EU Space Act.[232] Tato skutečnost bude pro ČR tedy znamenat nejen povinnost implementovat některá ustanovení z EU Space Act, ale také příležitost přijmout plnohodnotný zákon o kosmu.

ČR má přitom v tomto sektoru velký potenciál. Kosmickým aktivitám se již v roce 2022 věnovalo kolem 100 společností.[233] Lze vyzdvihnout např. společnost S.A.B. Aerospace, která svým dispenzerem v rámci mise ESA v roce 2017 vynesla do oběžné dráhy 53 družic.[234] Mezi české úspěchy v novodobých kosmických činnostech lze zařadit také nanodružici Planetum-1. Planetum, resp. její provozovatel Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy, je první institucí svého druhu na světě, která vyslala na oběžnou dráhu Země vlastní družici.[235] V neposlední řadě je velmi zásadní okolností, zejména ve světle připravovaného EU Space Act, že EUSPA, jakožto hlavní orgán dle EU Space Act má, své sídlo v Praze.

O českém potenciálu ve vesmírném průmyslu se přitom pozitivně vyjádřil například i generální ředitel ESA Josef Aschbacher.[236] Formálně je důkazem např. také skutečnost, že 1. března 2026 přešla agenda kosmických aktivit v ČR z Ministerstva dopravy („**MD**“) na Ministerstvo průmyslu a obchodu („**MPO**“). Na základě vyjádření ministra Karla Havlíčka k tomuto kroku došlo právě na základě potencionálu, který mají a můžou v budoucnu mít kosmické aktivity pro český průmysl.[237]

---

[232] Čl. 31 odst. 1 EU Space Act.

[233] DUŠEK, Jiří. Česko má nakročeno patřit do první pětky evropských kosmických velmocí, prohlásili zástupci „space" odvětví. *Astro.cz – Astronomický informační server.* Online. Česká astronomická společnost. Dostupné z: https://www.astro.cz/clanky/kosmonautika/cesko-ma-nakroceno-patrit-do-prvni-petky-evropskych-kosmickych-velmoci-prohlasili-zastupci-space-odvetvi.html. [citováno 2026-08-20].

[234] S.A.B. Aerospace s.r.o. Czech Space Portal. Online. Dostupné z: https://www.czechspaceportal.cz/catalog/s-a-b-aerospace-s-r-o-2/. [citováno 2026-08-20].

[235] Rejstřík kosmických objektů: Planetum-1. *Czech Space Portal*. Online. Dostupné z: https://www.czechspaceportal.cz/en/databases/czech-national-register-of-space-objects/planetum-1/. [citováno 2026-08-20].

[236] LYSKOVÁ, Taťána. Česko může být vesmírná velmoc, říká šéf Evropské kosmické agentury. *Forbes.cz*. Online. 30.11.2023. Dostupné z: https://forbes.cz/cesko-bude-vesmirna-velmoc-rika-sef-evropske-kosmicke-agentury/. [citováno 2026-08-20].

[237] MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU (Odbor komunikace). Vesmírná agenda přechází pod Ministerstvo průmyslu a obchodu, česká mise na ISS má podporu 90 procent veřejnosti. *MPO – Tiskové zprávy*. Online. 11.03.2026. Dostupné z: https://mpo.gov.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/vesmirna-agenda-prechazi-pod-

Cílem této práce však není navrhnout, jak by měl vypadat nový zákon pro kosmické aktivity v ČR ale zejména na základě analýzy EU Space Act zodpovědět na otázku, jak by měla Česká republika institucionálně a procesně nastavit výkon veřejné správy, aby zajistila efektivní dozor a současně se stala pro poskytovatele kosmických služeb atraktivní jurisdikcí?

3.2. ČR jakožto atraktivní jurisdikce pro kosmické činnosti

Je však nutno aspoň upozornit na to, že EU Space Act nevyčerpává veškeré instituty ani povinnosti, které pro ČR v této oblasti mohou plynout např. z mezinárodních smluv o vesmírném právu. Nový český zákon by tak měl mimo ustanovení nutná pro implementaci EU Space Act do českého právního řádu obsahovat také povinnosti, které se budou řídit například Sofijskou modelovou osnovou IBA, ze které vychází řada vnitrostátních úprav kosmického práva v Evropě.[238] Příkladem institutu, který EU Space Act neupravuje, ale v novém českém zákoně by měl být případně zahrnut, aby poskytoval komplexní a plnohodnotnou regulaci kosmických činností, je tak například povinné pojištění odpovědnosti za škody způsobené kosmickými činnostmi.[239]

Nicméně v rámci implementace EU Space Act do vnitrostátního práva z hlediska práva správního bude mít Česká republika povinnost určit nebo zřídit NCA a jasně vymezit postupy při povolovacím řízení a učinit s tímto spojenou volbu modelu pro QTB dle čl. 8 odst. 1, stejně tak jako vymezit výši sankce za porušení pravidel plynoucích z EU Space Act. Bude také nutné přesně vymezit vztah NCA k ostatním regulatorním orgánům, jak bude vysvětleno níže.

Stěžejním prvkem v budoucím institucionálním nastavení bude příslušný orgán, neboť mimo to, že vede povolovací řízení, má dle EU Space Act také všechny dohledové pravomoci. Je tedy otázka, zda by ČR měla určit nebo zřídit příslušný orgán. Dle mého názoru by ČR měla zřídit příslušný orgán, tedy zřídit Českou kosmickou agenturu. Kromě toho, že se zřízením kosmické agentury počítá Národní kosmický plán na roky 2026-2032 („**NKP**“)[240,241], vytváření specializovaných agentur namísto centralizace pravomocí pod jednotlivé ústřední orgány je efektivnější z hlediska poskytování služeb a stejně tak z hlediska rozpočtového. [242]

---

ministerstvo-prumyslu-a-obchodu--ceska-mise-na-iss-ma-podporu-90-procent-verejnosti--292000/. [citováno 2026-08-20].

[238] HANDRLICA. cit. 1, s. 9.

[239] Tamtéž. s. 14-15.

[240] Usnesení vlády České republiky ze dne 22. října 2025 č. 809 k materiálu Národní kosmický plán 2026–2032. Čj. OVA: 866/25.

[241] Text dostupný také zde: NÁRODNÍ KOSMICKÝ PLÁN 2026–2032. Czech Space Portal. Online. 22.10.2025. Dostupné z: https://www.czechspaceportal.cz/narodni-kosmicky-plan-2026-2032/. [citováno 2026-08-20]. s. 29-30.

[242] Srov. např. CINGOLANI, Luciana a Mihály FAZEKAS. The role of agencification in achieving value-for-money in public spending. *Governance*. Online. 12.05.2020. roč. 33, č. 3, s. 545–563. DOI: 10.1111/gove.12452. Dostupné z: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/gove.12452. [citováno 2026-08-20].

Agentura by v porovnání s MPO, které se vzhledem k převzetí povinností od MD jeví jako přirozený kandidát pro výkon pravomocí a povinností NCA navíc lépe naplňovala požadavky, které EU Space Act příslušným orgánům ukládá. NKP sám identifikuje, že současné nastavení institucionální kapacity je na svých limitech, neboť tým zajišťující agendu na MD, dnes na MPO, nemá dostatešné personální kapacity.[243] EU Space Act také klade na NCA požadavky nezávislosti, odbornosti, dostatečných zdrojů a nestrannosti.[244] Problém nedostatečných personálních kapacit, stejně tak jako problém nestrannosti by šlo lehce vyřešit navýšením rozpočtů a oddělením některých pravomocí na samostatný odbor. Nicméně by bylo přinejmenším problematické zajistit požadavek nezávislosti v rámci tak velkého správního orgánu jako je MPO. Pro zajištění nezávislosti je tak zásadní, aby byla nová Česká komická agentura zřízená jako ústředí správní úřad a nebyla tak podřízena např. MPO.

V souvislosti s tímto je však nutno zmínit budoucí vztah příslušného orgánu dle EU Space Act a dle čl. 8 NIS 2, tj. v ČR s Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost („**NÚKIB**“). NCA dle čl. 29 a násl. vykonávají dohled nad kosmickými činnostmi a mají k tomu veškeré pravomoci. Dle čl. 30 odst. 2 pak mají NCA povinnost při provádění dohledu v souvislosti s hlavou IV kapitolou II zajistit koordinaci, v ČR, s NÚKIB. Případně mohou v této souvislosti také přenést své pravomoci na příslušný orgán dle NIS2.

Dle mého názoru by se tento okruh pravomocí měl v ČR přenést na NÚKIB, nicméně za předpokladu jasně stanovených koordinačních pravidel. Paralela lze nalézt např. v legislativním procesu pro implementační zákon k AI Act. MPO při implementaci AI Aktu prezentovalo agendu jako příležitost pro rozvoj ekonomiky a konkurenceschopnosti. Přičemž vláda schválila materiál k implementaci a vybudování dozorové infrastruktury a gestorem se stalo MPO. Dozor byl nicméně rozdělen mezi více orgánů, přičemž koordinace není v návrhu zákona jasně vymezena.[245]

MPO na jednu stranu tímto krokem sledovala jasný cíl, a to přijetí minimalistického předpisu.[246] Zatímco v otázce rozsahu pravomocí při dozoru příslušných orgánů to může být správný krok k tomu, aby se ČR stala atraktivní jurisdikcí s nízkou byrokracií. Na druhou stranu

[243] Srov. NÁRODNÍ KOSMICKÝ PLÁN 2026-2032. cit. 220, s. 8-16.
[244] Čl. 28 odst. 2 EU Space Act
[245] Srov. Návrh zákona o umělé inteligenci a o změně některých souvisejících zákonů, ze dne 25.09.2025. Čj. OVA: 503/26
[246] MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU (Odbor komunikace). MPO připravilo návrh zákona o umělé inteligenci. Cílem je vytvořit co nejlepší prostředí pro rozvoj AI v Česku. *MPO – Tiskové zprávy*. Online. 26.09.2025. Dostupné z: https://mpo.gov.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/mpo-pripravilo-navrh-zakona-o-umele-inteligenci--cilem-je-vytvorit-co-nejlepsi-prostredi-pro-rozvoj-ai-v-cesku--289653/. [citováno 2026-08-20].

velmi minimalistický předpis nemá prostor jasně koordinovat spolupráci mezi orgány veřejné správy, což může paradoxně způsobit neefektivní dohled a zejména právní nejistotu u adresátů.[247]

V neposlední řadě je nutno podotknout, že v případě implementačního zákona k AI Act je zvláště kritizována absence jednoho kontaktního místa, přičemž centralizované kontaktní místo pro podniky by mohlo být konkurenční výhodou a přilákat i zahraniční subjekty.[248]

Budoucí NCA v ČR by tedy mělo přenést pravomoci dohledu v kybernetické bezpečnosti na NÚKIB, neboť tento ústřední správní úřad získal za dobu své existence cenné zkušenosti a má k dispozice specializovaný personál, který by v těchto otázkách zajistil efektivní dohled, nicméně za předpokladu, že bude jasně vymezena koordinace mezi těmito orgány. Ve smyslu zavedení principu *One-stop-shop* by navíc měl budoucí NCA figurovat jako jediné kontaktní místo.[249]

S problémem uspořádání dohledových pravomocí se také pojí otázka, zda by měla ČR jít nad rámec EU Space Act a zvolit tak možnost, kterou EU Space Act členským státům dává v čl. 30 odst. 8. Dle mého názoru by však měla ČR zůstat u minimálního rozsahu pravomocí, které obsahuje EU Space Act. Jak již bylo zmíněno výše, i tento minimální výčet dohledových pravomocí obsažených v EU Space Act je často kritizován. ČR by tudíž v této otázce měla zvolit minimální přístup, neboť EU Space Act přiděluje příslušným orgánům dostatečné minimální dohledové pravomoci. Rozšíření těchto pravomocí by mohlo navíc zvýšit byrokratickou zátěž, a navíc by se musela vyřešit otázka, zda širší pravomoci již nejsou v rozporu s EU Space Act.

Nicméně, v případě přijetí minimálního výčtu pravomocí NCA by mělo být zajištěno, aby tyto pravomoci mohly být efektivně uplatňovány, tj. aby budoucí právní úprava konkrétně upravovala postupy, za kterých mohou NCA uplatňovat tyto pravomoci, a aby byl zajištěn například dostatek personálu, např. pro vymáhání sankcí a provádění šetření v případě porušení povinností provozovateli.

V souvislosti s tímto budou také účinné sankce, které, jak již bylo zmíněno výše, by měly být upraveny procentuálně, tj. po vzoru čl. 56 EU Space Act. Tímto by byl splněn také požadavek proporcionality sankcí[250] a sankce by bylo účinné i proti velkým společnostem. SMEs by na druhou stranu v rámci principu proporcionality nebyly sankcionovány více než právě velké společnosti.

---

[247] Srov. VEJVODOVÁ, Alžběta. Příliš stručný. Zákon o umělé inteligenci narazil na kritiku podnikatelů i úřadů. *Česká justice*. Online. 08.11.2025. Dostupné z: https://www.ceska-justice.cz/2025/11/cesky-zakon-o-umele-inteligenci-narazil-na-kritiku/. [citováno 2026-08-20].
[248] Tamtéž
[249] Srov. MELO MIRANDA, Cristina, Helena CORREIA MENDONÇA a Magda COCCO. A general introduction to Space Law in Portugal. *Lexology*. Online. Dostupné z: https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=a16ae033-5270-4349-9b65-fc41522aa0db. [citováno 2026-08-20].
[250] Čl. 31 odst. 1 EU Space Act.

Důležitými z hlediska institucionálního nastavení dle EU Space Act jsou také QTB. Jak bylo probíráno výše, státy si mohou zvolit ze tří možností, jak zajistit technická posouzení. Na základě dřívější analýzy je třeba konstatovat, že ČR jakožto země s teprve rozvíjejícím se kosmickým průmyslem a nerozvinutou expertízou by měla přistoupit k volbě dle čl. 8 odst. 1 písm. b), tedy technické posuzování by měla provádět EUSPA. EUSPA sídlí v Praze,[251] což by napomohlo koordinaci mezi budoucím NCA a EUSPA v rámci povolovacího řízení. Lze navíc očekávat, že vzhledem k novému regulatornímu rámci týkajícího se EUSPA bude technické posuzování EUSPA efektivní.[252]

Je nutno však připomenout, že v ČR bude v rámci technického posuzování otázek kybernetické bezpečnosti mít výlučnou věcnou příslušnost NÚKIB.[253] Opět je třeba zdůraznit, že bude nutné jasně vymezit koordinaci mezi těmito orgány, tj. mezi budoucím NCA, NÚKIB a EUSPA.

V neposlední řadě je pro efektivní nastavení institucionálního dohledu důležité vyřešit problém týkající se opravných prostředků. EU Space Act ukládá v čl. 38 členským státům povinnost zajistit, aby proti rozhodnutím, tj. stanoviskům QTB bylo možné podat opravný prostředek. EU Space Act přitom pro řízení na úrovni členských států neupravuje výslovně opravný prostředek proti rozhodnutí příslušného orgánu, přičemž situaci komplikuje i nešťastně zvolená formulace závaznosti stanoviska QTB, v jejímž důsledku může nastat situace, kdy stanovisko QTB bude pro žadatele kladné, avšak příslušný orgán rozhodne o žádosti zamítavě. Pro efektivní dohled, resp. proto aby byla ČR atraktivní jurisdikcí pro provozovatele kosmických činností, bude důležité jasně upravit a definovat opravné řízení a instituty s ním spojené, aby se zajistila dostatečná právní ochrana pro žadatele a zároveň nedocházelo k odlišným interpretacím zákona ze strany správních orgánů, což by v krajních případech mohlo narušovat princip právní jistoty.

Lze tak doporučit, aby vydané stanovisko QTB[254] mělo v českém právním řádu povahu závazného stanoviska ve smyslu §149 SŘ, a bylo tak přezkoumatelné příslušným nadřízeným správním orgánem dle §149 odst. 8 SŘ, v případě EU Space Act, příslušným orgánem.[255]

Za klíčový je přitom nutno považovat také čl. 31 odst. 5, podle kterého musí členské státy zajistit, aby NCA měly pravomoc přímo předkládat justičnímu orgánu případy porušení ustanovení EU Space Act a aby byly oprávněny samostatně se účastnit všech druhů soudních řízení týkajících

[251] I budoucí EUSSA, čl. 3 odst. 2 Návrhu.
[252] Srov. např. Návrh, důvodová zpráva.
[253] Článek 8 odst. 2 *alinea* 2 EU Space Act.
[254] Čl. 6 odst. 4 EU Space Act.
[255] Čl. 30 odst. 3 písm. d) EU Space Act.

se prosazování nařízení, včetně podávání opravných prostředků. ČR by proto měla výslovně a uceleně upravit opravné prostředky jak proti stanovisku QTB, tak proti konečnému rozhodnutí NCA, a zajistit přístup k rychlému a předvídatelnému soudnímu přezkumu, neboť předvídatelnost v rámci soudního řízení může být jedním z klíčových faktorů, které budou provozovatelé kosmických služeb při volbě jurisdikce hodnotit.

Do budoucna, v rámci předpokládaného vývoje kosmického průmyslu a v případě četnosti sporů týkajících se kosmu by se mělo přistoupit k zavedení věcně a místně příslušného, specializovaného soudu pro tyto spory.[256]

Shrnuto, pro to, aby ČR institucionálně a procesně nastavila výkon správy tak, aby zajistila efektivní dohled a stala se atraktivní jurisdikcí pro unijní poskytovatele kosmických činností, by měla zřídit příslušný orgán v podobě České kosmické agentury jako ústředního správního úřadu, neboť agentura by v porovnání s MPO lépe naplňovala požadavky, které EU Space Act příslušným orgánům ukládá, přičemž NKP sám identifikuje, že současné nastavení institucionální kapacity je na svých limitech.

Co se týče QTB, ČR by měla přistoupit k volbě dle čl. 8 odst. 1 písm. c), tedy technické posuzování svěřit EUSPA, přičemž sídlo EUSPA v Praze napomůže koordinaci mezi budoucím NCA a EUSPA v rámci povolovacího řízení. Pravomoci dohledu v oblasti kybernetické bezpečnosti by měly být přeneseny na NÚKIB, a to za předpokladu jasně stanovených koordinačních pravidel. Zároveň by měl budoucí NCA ve smyslu principu *one-stop-shop* figurovat jako jediné kontaktní místo pro provozovatele kosmických činností.

Efektivní dohled tak bude zajištěn proto, že NCA bude disponovat funkční nezávislostí a dostatečnými zdroji, dohled v kybernetické bezpečnosti bude svěřen specializovanému NÚKIB za jasně vymezené koordinace a dohledové pravomoci zůstanou na minimálním standardu stanoveném EU Space Act, čímž se předejde zbytečné byrokratické zátěži. Tento minimální standard by však měl být jasně vymahatelný, aby se zajistila účinnost procentuálně vyměřených sankcí.

Kombinace jasně vymezených koordinačních pravidel mezi orgány, blízkost NCA k EUSPA, jakožto ústřednímu orgánu v rámci unijního regulačního rámce, NCA v podobě specializovaného nezávislého ústředního orgánu a implementace minimálního rámce dohledových pravomocí tak může přispět k atraktivnosti české jurisdikce a pomoci k tomu, aby se ČR stala jednou z hlavních zemí v kosmickém průmyslu.

[256] Srov. s. 55-56 této práce.

Závěr

Návrh nařízení EU Space Act reflektuje dynamický rozvoj kosmických činností a usiluje o zavedení komplexního a závazného regulatorního rámce pro bezpečnost, odolnost a udržitelnost těchto aktivit v rámci Evropské unie. Roztříštěnost právních úprav členských států v této oblasti může představovat překážky pro fungování vnitřního trhu EU. Za účelem harmonizace a odstranění těchto překážek byl jako primární právní základ pro EU Space Act zvolen čl. 114 SFEU namísto čl. 189 SFEU. Další vývoj ukáže, zda tento krok představuje postupné rozšiřování pravomocí, nebo zda je použití čl. 114 SFEU ze strany Evropské komise nezbytné a legitimní.

EU Space Act navazuje na již existující politiky Evropské unie, zejména v oblastech kybernetické bezpečnosti a ochrany životního prostředí. Deklarované cíle bezpečnosti, odolnosti a udržitelnosti však narážejí na omezení vyplývající z dvojího užití kosmických technologií a široce definovaných výjimek pro obranné účely a národní bezpečnost, které ponechávají členským státům značný prostor pro uvážení a mohou oslabit účinnost pravidel v těchto oblastech. Přesto má EU Space Act, obdobně jako GDPR v oblasti ochrany osobních údajů, potenciál vyvolat tzv. bruselský efekt. Vzhledem k velikosti a atraktivitě vnitřního trhu EU může EU Space Act nastavit regulační standard, který převezmou i provozovatelé a regulátoři mimo EU, a tím významně ovlivnit globální vývoj kosmického práva.

EU Space Act stanoví pro členské státy řadu povinností. Členské státy budou muset určit nebo zřídit příslušné orgány, zvolit kvalifikovaný technický subjekt podle čl. 8 odst. 1, zajistit průběžný dozor nad unijními provozovateli a nastavit proporcionální a efektivní sankce pro případ porušení povinností vyplývajících z návrhu. Dále bude nezbytné jasně koordinovat spolupráci s již existujícími orgány, například s NÚKIB. Vzhledem k tomu, že Česká republika bude muset jako členský stát EU tyto povinnosti rovněž splnit a dosud nemá vlastní kosmický zákon, představuje EU Space Act nejen implementační povinnost, ale také strategickou příležitost pro Českou republiku stát se atraktivní jurisdikcí pro unijní provozovatele kosmických činností, pokud budou povinnosti vyplývající z EU Space Act správně implementovány.

Optimálním řešením pro Českou republiku by bylo zřízení samostatné České kosmické agentury jako příslušného orgánu, využití EUSPA se sídlem v Praze jako kvalifikovaného technického subjektu podle čl. 8 odst. 1 písm. c) EU Space Act a jasné vymezení koordinace mezi těmito orgány a NÚKIB. Princip *one-stop-shop* by měl být zachován za všech okolností a dozorové pravomoci by měly být upraveny co nejminimalističtěji. Do budoucna by se měla na povinnosti vyplývající z EU Space Act adaptovat také soudní struktura, přičemž by mělo být zváženo zřízení věcně a místně příslušného specializovaného soudu nebo senátu pro řešení sporů vyplývajících z kosmických činností.

Seznam zkratek

AI Act	Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/1689 ze dne 13. června 2024, kterým se stanoví harmonizovaná pravidla pro umělou inteligenci
CER	Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2557 ze dne 14. prosince 2022 o odolnosti kritických subjektů
EU Space Act	Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o bezpečnosti, odolnosti a udržitelnosti kosmických činností v Unii
Návrh	Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Agentuře Evropské unie pro kosmické služby a o změně nařízení (EU) 2021/696
EK nebo **Komise**	Evropská komise
EP	Evropský parlament
ESA	Evropská kosmická agentura
Směrnice	Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2380 ze dne 23. listopadu 2022, kterou se mění směrnice 2014/53/EU o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání rádiových zařízení na trh
SST nebo **EU SST**	Unijní program sledování kosmického prostoru
EUSSA	Agentura Evropské unie pro kosmické služby
EUSPA	Agentura Evropské unie pro kosmický program
GDPR	Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním

	osobních údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
IMCO	Výbor Evropského parlamentu pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
ISO 24113	Mezinárodní norma ISO 24113:2023, Space systems — Space debris mitigation requirements, 4. vydání
ITRE	Výbor Evropského parlamentu pro průmysl, výzkum a energetiku
Kosmická smlouva	Smlouvy Valného shromáždění OSN o zásadách činnosti států při výzkumu a využívání kosmické prostoru včetně Měsíce a jiných nebeských těles
MD	Ministerstvo dopravy ČR
MPO	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
NCA	Příslušný orgán členského státu
NIS 2	Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2555 ze dne 14. prosince 2022 o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně kybernetické bezpečnosti v Unii
NKP	Národní kosmický plán 2026–2032,
NÚKIB	Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost
Jednotné evropské nebe	Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/2803 o jednotném evropském nebi (přepracované znění)
QTB	Kvalifikovaný technický subjekt pro kosmické činnosti
SDEU nebo **Soudní dvůr**	Soudní dvůr Evropské unie
SEU	Smlouva o Evropské unii
SFEU	Smlouva o fungování Evropské unie
SMEs	Malé a střední podniky

Smlouva o ES	Smlouva o Evropském společenství
SŘ	Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
STM	Řízení provozu v kosmickém prostoru
URSO	Unijní rejstřík kosmických objektů

Seznam použitých zdrojů

1. Seznam použité literatury

BARBANO, Mario. Space Traffic Management and Space Situational Awareness: The EU Perspective. *Air and Space Law*. Online. 2022, roč. 47, č. 4/5, s. 451–466. DOI: 10.54648/aila2022023. Dostupné z: https://doi.org/10.54648/aila2022023. [citováno 2026-08-20].

BAUMANN, Ingo a Katharina PRALL. The EU Space Act's Global Reach: Legal Considerations on the Envisaged Application to Non-EU Operators. *Global Policy*. Online. 28.10.2025. DOI: 10.1111/1758-5899.70111. Dostupné z: https://doi.org/10.1111/1758-5899.70111. [citováno 2026-08-19].

BRADFORD, Anu. The Brussels Effect: How the European Union Rules the World. Oxford: *Oxford University Press*. Online. 27.03.2020. ISBN: 978-0-19-008858-3. Dostupné z: https://books.google.cz/books?id=mZXHDwAAQBAJ. [citováno 2026-08-19].

BRUFF, Harold H. Specialized Courts in Administrative Law. *Administrative Law Review*. Online. 1991, roč. 43, č. 3, s. 329–366. Dostupné z: http://www.jstor.org/stable/40709675. [citováno 2026-08-20].

CELLERINO, Chiara. The Proposal for an EU Space Act and its possible impact. *Diritto Costituzionale*. Online. 2026, č. 1, s. 87–105. DOI: 10.3280/DC2026-001006. Dostupné z: https://doi.org/10.3280/DC2026-001006. [citováno 2026-08-20].

CHOI, M., LYAPUSTIN, A., WANG, Y., TUCKER, C. J., KHAN, M. N. a POLICELLI, F. Calibration of Maxar constellation over Libya-4 site using MAIAC technique. *IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing*. Online. 2024, roč. 17, s. 5460–5469. Dostupné z: https://ieeexplore.ieee.org/document/10439616. [citováno 2026-08-19].

CINGOLANI, Luciana a Mihály FAZEKAS. The role of agencification in achieving value-for-money in public spending. *Governance*. Online. 12.05.2020, roč. 33, č. 3, s. 545–563. DOI: 10.1111/gove.12452. Dostupné z: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/gove.12452. [citováno 2026-08-20].

COSTEDOAT, Nathalie a Jan DROZ. Guiana Space Center general short and long term landscape. *Journal of Space Safety Engineering*. Online. 2020, roč. 7, č. 4, s. 472–477. DOI: 10.1016/j.jsse.2020.06.009. Dostupné z: https://doi.org/10.1016/j.jsse.2020.06.009. [citováno 2026-08-19].

CRAIG, Paul a Gráinne DE BÚRCA. EU Law: Text, Cases, and Materials. 7. vydání. Oxford: *Oxford University Press*. 2020. ISBN 978-0-19-885664-1.

DE MAN, Philip; WOUTERS, Jan. EU Space Governance at the Threshold of a New Era. Global Policy. Online. 2025, roč. 16, č. S10, s. 5–14. Dostupné z: https://doi.org/10.1111/1758-5899.70030. [citováno 2026-08-22].

GARBEN, Sacha. Competence Creep Revisited. *JCMS: Journal of Common Market Studies*. Online. 2019, roč. 57, č. 2, s. 205–222. Dostupné z: https://doi.org/10.1111/jcms.12643. [citováno 2026-08-18].

HANDRLICA, Jakub. Kosmické právo správní – skica moderního právního odvětví. *Studia Iuridica Cassoviensia*. Online. 2025, roč. 13, č. 1, s. 4–15. ISSN 1339-3995. DOI: 10.33542/SIC2025-1-02. Dostupné z: https://doi.org/10.33542/SIC2025-1-02. [citováno 2026-08-16].

HANDRLICA, Jakub. Požadavky nezávislosti správních orgánů v komunitárním právu. Disertační práce. Praha: *Univerzita Karlova, Právnická fakulta*. Online. 2009. Dostupné z: https://dspace.cuni.cz/handle/20.500.11956/26045?show=full. [citováno 2026-08-19].

HANDRLICA, Jakub. The Advent of Space Administrative Law in Europe. *Acta Universitatis Carolinae – Iuridica*. Online. 2024, roč. 70, č. 2, s. 121–131. Dostupné z: https://doi.org/10.14712/23366478.2024.26. [citováno 2026-08-16].

HOFMANN, Mahulena a P. J. BLOUNT (eds.). Elgar Concise Encyclopedia of Space Law. Northampton: *Edward Elgar Publishing*. 2025. Elgar Concise Encyclopedias in Law. ISBN 978-1-80220-736-1. Dostupné z: https://www.elgaronline.com/display/book/9781802207361/9781802207361.xml. [citováno 2026-08-20].

JEMELKA, Luboš, Klára PONDĚLÍČKOVÁ a David BOHADLO. Správní řád. 7. vydání. Praha: *C. H. Beck*. 2023, s. 916–917, marg. č. 1–2. ISBN 978-80-7400-751-4.

KOPECKÝ, Martin. Správní právo. Obecná část. 3. vydání. Praha: *C. H. Beck*. 2023. ISBN 978-80-7400-919-8.

LIAKOPOULOS, Dimitris. Space Security, Economy and New Demanding Global Legal Orders Through International Law and European Union Law. *SSRN Electronic Journal*. Online. 2025. DOI: 10.2139/ssrn.5389410. Dostupné z: https://doi.org/10.2139/ssrn.5389410. [citováno 2026-08-20].

LIU, Lan a Chengyan YUE. Investigating the impacts of time delays on trade. *Food Policy*. Online. 2013-04, roč. 39, s. 108–114. DOI: 10.1016/j.foodpol.2013.01.001. Dostupné z: https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2013.01.001. [citováno 2026-08-19].

MARCHI, Stefano. Physical and Orbital Mechanics of Near-Earth Space Objects. In: JAKHU, Ram S. a Joseph N. PELTON (eds.). Handbook of Small Satellites and Space Traffic Management. New York: *Springer*. Online. 2025, s. 261–284. ISBN 978-1-64490-425-1. DOI: 10.1007/978-1-64490-425-1_12. [citováno 2026-08-20].

MEFTEH, Boudour. The Evolution of EU Space Law: From Fragmentation to Unification [disertační práce]. *University of Debrecen, Géza Marton Doctoral School of Legal Studies*. Online. 2026. Dostupné z: https://dea.lib.unideb.hu/server/api/core/bitstreams/f27d3851-daae-4b23-aa82-796a97fd1456/content. [citováno 2026-08-22].

MUTI, Karolina, Andrea GRILLO, Sergio MARCHISIO a Michele NONES. The Proposal for an EU Space Act: An Italian Perspective. Documenti IAI. Online. Rome: *Istituto Affari Internazionali*

(IAI). 2025-10, 25|13, 12 s. Dostupné z: https://www.academia.edu/145044162/The_Proposal_for_an_EU_Space_Act_An_Italian_Perspective. [citováno 2026-08-20].

POTTER, Samantha. Approaching Harmonization: Examining the European Union's Efforts to Create a Common EU Space Law and Assessing its Potential Legal Foundations. Stanford-Vienna European Union Law Working Paper Series. *Stanford Law School & University of Vienna School of Law*. Online. 13.05.2023. Dostupné z: https://law.stanford.edu/wp-content/uploads/2023/05/EU-Law-WP-77-Potter.pdf. [citováno 2026-08-18].

SIMOVA, Iana, PETKOVA, Valentina, OGNYANOV, Sava, ANDREEVSKA, Kalina a DIMITROV, Milen. The historical evolution of European medical device regulation: from fragmented national systems to a harmonized supranational framework. *Pharmacia*. Online. 2026. DOI: 10.3897/pharmacia.73.e185464. Dostupné z: https://doi.org/10.3897/pharmacia.73.e185464. [citováno 2026-08-19].

VELJANOVSKI, Cento. The Effectiveness of European Antitrust Fines. In: TÓTH, Tihamer (ed.). The Cambridge Handbook of Competition Law Sanctions. Cambridge: *Cambridge University Press*. Online. 27.09.2022, s. 54–85. ISBN 9781108918015. DOI: 10.1017/9781108918015.005. Dostupné z: https://www.cambridge.org/core/books/cambridge-handbook-of-competition-law-sanctions/D0F39ED528FCA47F4FB4254C6DECD850 [citováno 2026-08-20].

VON DER DUNK, Frans G. The European Union and the Outer Space Treaty: Will the Twain Ever Meet? *Space, Cyber, and Telecommunications Law Program Faculty Publications*. University of Nebraska College of Law. Online. 2017, č. 89. Dostupné z: http://digitalcommons.unl.edu/spacelaw/89. [citováno 2026-08-20].

WILSON, Andrew Ross a Massimiliano VASILE. The space sustainability paradox. *Journal of Cleaner Production*. Online. 15.10.2023, sv. 423, článek 138869. DOI: 10.1016/j.jclepro.2023.138869. Dostupné z: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2023.138869. [citováno 2026-08-20].

WOUTERS, Jan a Giulia PAVESI. The Final Frontier? The European Union and the Governance of Outer Space. Working Paper No. 234. *Leuven Centre for Global Governance Studies, KU Leuven*. Online. 2022. Dostupné z: https://ghum.kuleuven.be/ggs/publications/working_papers/wp234-wouters-pavesi.pdf. [citováno 2026-08-18].

2. Seznam použitých internetových zdrojů

AFFRE, Alexandre a Daniele OLIVIERI. Permitting SWOT Analysis: Final Report. *BUSINESS EUROPE*. Online. 13.02.2024. Dostupné z: https://www.businesseurope.eu/wp-content/uploads/2025/02/2024-02-13_businesseurope_permitting_swot_analysis_-_final_report-ca3-1.pdf. [citováno 2026-08-19].

AIRBUS. Space. Online. 2026. Dostupné z: https://www.airbus.com/en/products-services/space. [citováno 2026-08-19].

ARIANESPACE. Launching Ambitions. Online. 2026. Dostupné z: https://www.arianespace.com/. [citováno 2026-08-19].

BENNETT, Charlie JP. A Future EU Space Law: A Few Constitutional Considerations. *EJIL: Talk!*. Online. European Society of International Law. 08.08.2023. Dostupné z: https://www.ejiltalk.org/a-future-eu-space-law-a-few-constitutional-considerations/. [citováno 2026-08-16].

BLENKINSOP, Philip. EU must make accelerating permits a priority, says business group. *Reuters*. Online. 13.02.2024. Dostupné z: https://www.reuters.com/markets/europe/eu-must-make-accelerating-permits-priority-says-business-group-2024-02-13/. [citováno 2026-08-19].

BUNDESVERBAND DER DEUTSCHEN LUFT UND RAUMFAHRTINDUSTRIE (BDLI). Position Paper on the Draft European Space Act (EUSA). *BDLI*. Online. 2025. Dostupné z: https://www.bdli.de/sites/default/files/2025-09/250826_Positionspapier_EUSA_EN.pdf. [citováno 2026-08-16].

CESARI, Laetitia. Developing an EU Space Law: the process of harmonising national regulations. *HAL Open Science*. Online. 2024. Dostupné z: https://hal.science/hal-04496860/document. [citováno 2026-08-22].

CNES. Legislative and regulatory framework. *Spacecare (CNES)*. Online. Dostupné z: https://spacecare.cnes.fr/en/la-securite-des-vols-spatiaux-english/legislative-and-regulatory-framework/. [citováno 2026-08-19].

D'ALBIOUSSE, Leonor. Space Law and Arbitration: An introduction to Space Law in France. *Clyde & Co*. Online. 04.11.2024. Dostupné z: https://www.clydeco.com/en/insights/2024/04/space-law-and-arbitration-an-introduction-to-space. [citováno 2026-08-20].

DENT, Steve. Major US news sites are still blocking Europeans due to GDPR. *Engadget*. Online. 09.08.2018. Dostupné z: https://www.engadget.com/2018-08-09-us-news-sites-unavailable-europe-gdpr.html. [citováno 2026-08-19].

DUŠEK, Jiří. Česko má nakročeno patřit do první pětky evropských kosmických velmocí, prohlásili zástupci „space" odvětví. *Astro.cz – Astronomický informační server*. Online. Česká astronomická společnost. Dostupné z: https://www.astro.cz/clanky/kosmonautika/cesko-ma-nakroceno-patrit-do-prvni-petky-evropskych-kosmickych-velmoci-prohlasili-zastupci-space-odvetvi.html. [citováno 2026-08-20].

ESPI. Towards a Slowdown of European NewSpace Investment? ESPI Executive Brief No. 62. Online. Vienna: *European Space Policy Institute*. 2024. Dostupné z: https://www.espi.eu/briefs/towards-a-slowdown-of-european-new-space-investment/. [citováno 2026-08-16].

ESPOSITO, Paolo a Milton SMITH. The EU Space Act: Scope and (European) Space Operator Authorization. *GT Alert*. Online. 2025. Dostupné z: https://www.gtlaw.com/en/insights/2025/7/the-eu-space-act-scope-and-european-space-operator-authorization. [citováno 2026-08-20].

EUROPEAN COMMISSION. OBSERVER: Space Situational Awareness — Europe's Eyes on Space. *Directorate-General for Defence Industry and Space*. Online. 20.03.2025. Dostupné z: https://eu-space.europa.eu/news/observer-space-situational-awareness-europes-eyes-space. [citováno 2026-08-18].

EUROPEAN UNION AGENCY FOR THE SPACE PROGRAMME (EUSPA). EU Space Market Report. *EUSPA*. Online. 2024. Dostupné z: https://www.euspa.europa.eu/market-report [citováno 2026-08-23].

EUROPEAN SPACE AGENCY (ESA). Space Environment Statistics. *ESA Space Debris User Portal*. Online. Dostupné z: https://sdup.esoc.esa.int/discosweb/statistics/. [citováno 2026-08-20].

EUROPEAN SPACE POLICY INSTITUTE (ESPI). EU Space Programme: The Role of the European Union Agency for the Space Programme (EUSPA). ESPI Brief 59. Online. 2022. Dostupné z: https://www.espi.eu/wp-content/uploads/2022/08/ESPI-Brief-59-final.pdf. [citováno 2026-08-19].

EVROPSKÁ KOMISE. EU Space Act. *Defence Industry and Space – Evropská komise*. Online. Dostupné z: https://defence-industry-space.ec.europa.eu/eu-space-act_en [citováno 2026-08-23].

GATTI, Emma. European space industry warns EU Space Act could slow competitiveness. *SpaceNews*. Online. 27.05.2026. Dostupné z: https://spacenews.com/european-space-industry-warns-eu-space-act-could-slow-competitiveness/. [citováno 2026-08-19].

GELFAND, Alexander. Big Investors Say They Use ESG to Reduce Risk (But Mostly Focus on the E and G). *Stanford Graduate School of Business*. Online. 02.05.2024. Dostupné z: https://www.gsb.stanford.edu/insights/big-investors-say-they-use-esg-reduce-risk-mostly-focus-e-g. [citováno 2026-08-18].

GRAEF, Inge. The European Court of Justice in Meta Platforms leaves competition and data protection authorities with an assignment. *European Law Blog*. Online. 19.07.2023. Dostupné z: https://europeanlawblog.eu/the-european-court-of-justice-in-meta-platforms-leaves-competition-and-data-protection-authorities-with-an-assignment/. [citováno 2026-08-19].

HERN, Alex. iPhone to switch to USB-C after Apple accepts EU rules on charging. *The Guardian*. Online. 2022. Dostupné z: https://www.theguardian.com/technology/2022/oct/26/iphone-usb-c-lightning-connectors-apple-eu-rules. [citováno 2026-08-19].

KESSLER, Lea. Eurospace Position Paper on the Proposal for a Regulation on the Safety, Resilience and Sustainability of Space Activities in the Union (EU Space Act). Online. 2025. Dostupné z: https://eurospace.org/eurospace-position-paper-eu-space-act/. [citováno 2026-08-19].

KULLAS, Matthias a Anselm KÜSTERS. EU Space Act. cepPolicyBrief. Online. *Centre for European Policy Network (cep)*. 28.10.2025. Dostupné z: https://www.cep.eu/eu-topics/details/eu-space-act.html. [citováno 2026-08-20].

LENZ, Andreas a Thomas JANSEN. The Proposal for a New EUSPA Regulation: Key Changes, Practical Effects, and Recommended Actions for Stakeholders. *Lexology*. Online. 2026. Dostupné z: https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=a0722994-0a85-41dc-8d55-978d578fca4f. [citováno 2026-08-20].

LOMAS, Natasha. Unroll.me to close to EU users saying it can't comply with GDPR. *TechCrunch*. Online. 05.05.2018. Dostupné z: https://techcrunch.com/2018/05/05/unroll-me-to-close-to-eu-users-saying-it-cant-comply-with-gdpr/. [citováno 2026-08-19].

LYSKOVÁ, Taťána. Česko může být vesmírná velmoc, říká šéf Evropské kosmické agentury. *Forbes.cz*. Online. 30.11.2023. Dostupné z: https://forbes.cz/cesko-bude-vesmirna-velmoc-rika-sef-evropske-kosmicke-agentury/. [citováno 2026-08-20].

MELO MIRANDA, Cristina, Helena CORREIA MENDONÇA a Magda COCCO. A general introduction to Space Law in Portugal. *Lexology*. Online. Dostupné z: https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=a16ae033-5270-4349-9b65-fc41522aa0db. [citováno 2026-08-20].

MIGLIO, Alberto. The EU Space Act proposal: A GDPR for outer space? *European Law Blog*. Online. 07.08.2025. DOI: 10.21428/9885764c.f26cb1fa. Dostupné z: https://www.europeanlawblog.eu/pub/9sj1z48z. [citováno 2026-08-20].

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU. MPO připravilo návrh zákona o umělé inteligenci. Cílem je vytvořit co nejlepší prostředí pro rozvoj AI v Česku. *MPO – Tiskové zprávy*. Online. 26.09.2025. Dostupné z: https://mpo.gov.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/mpo-pripravilo-navrh-zakona-o-umele-inteligenci--cilem-je-vytvorit-co-nejlepsi-prostredi-pro-rozvoj-ai-v-cesku--289653/. [citováno 2026-08-20].

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU. Vesmírná agenda přechází pod Ministerstvo průmyslu a obchodu, česká mise na ISS má podporu 90 procent veřejnosti. *MPO – Tiskové zprávy*. Online. 11.03.2026. Dostupné z: https://mpo.gov.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/vesmirna-agenda-prechazi-pod-ministerstvo-prumyslu-a-obchodu--ceska-mise-na-iss-ma-podporu-90-procent-verejnosti--292000/. [citováno 2026-08-20].

PENN, Ivan. A.I. Data Centers in Space? A System to Cool Chips Could Help. *The New York Times*. Online. 30.07.2026. Dostupné z: https://www.nytimes.com/2026/07/30/business/solar-powered-data-centers.html. [citováno 2026-08-17].

PHAM, Thao a Francesco CASARIL. Regulating the Final Frontier: Why the EU Space Act Matters. *CELIS Institute*. Online. Dostupné z: https://www.celis.institute/celis-blog/regulating-the-final-frontier-why-the-eu-space-act-matters/. [citováno 2026-08-20].

POLÁŠEK, Petr, Sara NORDIN, William DE CATELLE, Mats CUVELIER a Antonio FUENTES MÁIQUEZ. Regulating space: a closer look at the proposed EU Space Act. *White & Case LLP [Insight]*. Online. 2026. Dostupné z: https://www.whitecase.com/insight-our-thinking/regulating-space-closer-look-proposed-eu-space-act. [citováno 2026-08-20].

RADA EVROPSKÉ UNIE. Hybridní hrozby. *Consilium*. Online. Dostupné z: https://www.consilium.europa.eu/cs/policies/hybrid-threats/. [citováno 2026-08-22]

RAINBOW, Jason. Starlink loses French spectrum license. *SpaceNews*. Online. 07.04.2022. Dostupné z: https://spacenews.com/starlink-loses-french-spectrum-license/. [citováno 2026-08-20].

RUTTLOFF, Marc, Christoph Patrick GOLLER, Friederike NIEMANN a Lukas STRUß. EU Space Act Update: Relationship to NIS 2 Directive, Adjustments to Scope and Practical Simplifications. *GLEISS LUTZ*. Online. 26.03.2026. Dostupné z: https://www.gleisslutz.com/en/know-how/eu-space-act-update-relationship-nis-2-directive-adjustments-scope-and-practical-simplifications. [citováno 2026-08-19].

RUTTLOFF, Marc, Friederike NIEMANN a Lukas STRUß. More Responsibilities, Bigger Budget and New Name: European Commission Proposes New Founding Act for EUSPA. *GLEISS LUTZ*. Online. Dostupné z: https://www.gleisslutz.com/en/know-how/more-responsibilities-bigger-budget-and-new-name-european-commission-proposes-new-founding-act-euspa. [citováno 2026-08-19].

S.A.B. AEROSPACE S.R.O. *Czech Space Portal*. Online. Dostupné z: https://www.czechspaceportal.cz/catalog/s-a-b-aerospace-s-r-o-2/. [citováno 2026-08-20].

SHEETZ, Michael. For the first time ever, a robotic spacecraft caught an old satellite and extended its life. *CNBC*. Online. 17.04.2020. Dostupné z: https://www.cnbc.com/2020/04/17/northrop-grumman-mev-1-spacecraft-services-intelsat-901-satellite.html. [citováno 2026-08-18].

SOUTH, Jeff. More than 1,000 U.S. news sites are still unavailable in Europe, two months after GDPR took effect. *Nieman Lab*. Online. 07.08.2018. Dostupné z: https://www.niemanlab.org/2018/08/more-than-1000-u-s-news-sites-are-still-unavailable-in-europe-two-months-after-gdpr-took-effect/. [citováno 2026-08-19].

SPACEX. Mission. Online. Dostupné z: https://www.spacex.com/mission. [citováno 2026-08-19].

SSC SPACE. Esrange Space Center. Online. Dostupné z: https://sscspace.com/esrange/. [citováno 2026-08-19].

STEFOUDI, Dimitra. EU Space Law: Three Reasons Against & Three Reasons in Favour. *EJIL: Talk!*. Online. European Society of International Law. 29.04.2024. Dostupné z: https://www.ejiltalk.org/eu-space-law-three-reasons-against-three-reasons-in-favour/. [citováno 2026-08-16].

STOUT, Kristian a Eric FRUITS. Comments of the International Center for Law & Economics RE: Department of Commerce and Department of State's Consultation on the EU Space Act. *ICLE*. Online. 2025. Dostupné z: https://laweconcenter.org/wp-content/uploads/2025/08/EU-Space-Act-Comments.pdf. [citováno 2026-08-19].

STOUT, Kristian a Eric FRUITS. ICLE Comments on the Proposed EU Space Act. *International Center for Law & Economics*. Online. 06.11.2025. Dostupné z: https://laweconcenter.org/resources/icle-comments-on-the-proposed-eu-space-act/. [citováno 2026-08-19].

TRETOW, Jasper. The EU Space Act: Why the National Security Clause Should Be Removed. *Stanford Law School*. Online. 23.01.2026. Dostupné z: https://law.stanford.edu/2026/01/23/the-eu-space-act-why-the-national-security-clause-should-be-removed/. [citováno 2026-08-20].

UAE SPACE AGENCY. Achievements. *UAE Space Agency*. Online. 2025. Dostupné z: https://space.gov.ae/en/about-us/achievements. [citováno 2026-08-19].

UNITED NATIONS OFFICE FOR OUTER SPACE AFFAIRS. Worldwide Space Agencies. Online. 2026. Dostupné z: https://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/space-agencies.html. [citováno 2026-08-19].

ÜNÜVAR, Güneş. The EU Space Act: Internal Harmonisation and External Influence. *EJIL: Talk!*. Online. European Society of International Law. 01.07.2025. Dostupné z: https://www.ejiltalk.org/the-eu-space-act-internal-harmonisation-and-external-influence/. [citováno 2026-08-17].

VEJVODOVÁ, Alžběta. Příliš stručný. Zákon o umělé inteligenci narazil na kritiku podnikatelů i úřadů. *Česká justice*. Online. 08.11.2025. Dostupné z: https://www.ceska-justice.cz/2025/11/cesky-zakon-o-umele-inteligenci-narazil-na-kritiku/. [citováno 2026-08-20].

WORLD ECONOMIC FORUM. Space: The €1.2 Trillion Opportunity. Online. Geneva: *World Economic Forum*. 2024. Dostupné z: https://www3.weforum.org/docs/WEF_Space_2024.pdf. [citováno 2026-08-20].

3. Seznam použitých právních předpisů

Doporučení Komise ze dne 6. května 2003 o definici mikropodniků, malých a středních podniků (oznámeno pod číslem C(2003) 1422).

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Agentuře Evropské unie pro kosmické služby a o změně nařízení (EU) 2021/696. COM(2026) 152 final, CELEX: 52026PC0152, 2026/0084(COD).

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o bezpečnosti, odolnosti a udržitelnosti kosmických činností v Unii (EU Space Act). COM(2025) 335 final, CELEX: 52025PC0335, 2025/0335(COD).

Návrh zákona o umělé inteligenci a o změně některých souvisejících zákonů, ze dne 25. 9. 2025. Čj. OVA: *503/26*

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 ze dne 5. dubna 2017 o zdravotnických prostředcích

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/696 ze dne 28. dubna 2021, kterým se zavádí Kosmický program Unie a zřizuje Agentura Evropské unie pro Kosmický program

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/1689 ze dne 13. června 2024, kterým se stanoví harmonizovaná pravidla pro umělou inteligenci

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/2803 ze dne 23. října 2024, kterým se mění nařízení (ES) č. 549/2004, (ES) č. 550/2004, (ES) č. 551/2004 a (EU) 2018/1139, pokud jde o jednotné evropské nebe (přepracované znění).

Směrnice Rady 98/43/ES ze dne 6. července 1998 o sbližování právních a správních předpisů členských států v oblasti reklamy na tabákové výrobky a jejich sponzorování.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/944 ze dne 5. června 2019 o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2380 ze dne 23. listopadu 2022, kterou se mění směrnice 2014/53/EU o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání rádiových zařízení na trh.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2555 ze dne 14. prosince 2022 o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně kybernetické bezpečnosti v Unii

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2557 ze dne 14. prosince 2022 o odolnosti kritických subjektů

Smlouva o Evropské unii (SEU)

Smlouva o fungování Evropské unie (SFEU)

Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 40/1968 Sb., o Smlouvě o zásadách činnosti států při výzkumu a využívání kosmického prostoru včetně Měsíce a jiných nebeských těles.

Zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a ochraně obchodního tajemství, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 378/2024 Z. z., o regulácii vesmírnych aktivít a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

4. Seznam použité judikatury

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25. srpna 2020, č. j. *2 As 226/2019–39*

Rozsudek Soudního dvora EU ze dne 5. října 2000 ve věci *C-376/98 (Tobacco Advertising I)*

Rozsudek Soudního dvora EU ze dne 12. prosince 2006 ve věci *C-380/03 (Tobacco Advertising II)*

5. Seznam ostatních zdrojů

AN EXPERT REFERENCE GROUP, chaired by Dr. Megan Clark AC. Review of Australia's Space Industry Capability: Report from the Expert Reference Group for the Review. *Australian Space Agency*. Online. 2018. Dostupné z: https://www.space.gov.au/about-agency/publications/review-australias-space-industry-capability. [citováno 2026-08-19].

EUROPEAN UNION. EU Statement – UN General Assembly 1st Committee: Outer Space. *European Union External Action Service (EEAS)*. Online. New York. 2024. Dostupné z: https://www.eeas.europa.eu/delegations/un-new-york/eu-statement-%E2%80%93-un-general-assembly-1st-committee-outer-space-0_en. [citováno 2026-08-20].

EVROPSKÁ KOMISE; VYSOKÝ PŘEDSTAVITEL UNIE PRO ZAHRANIČNÍ VĚCI A BEZPEČNOSTNÍ POLITIKU. Joint Communication to the European Parliament and the Council: An EU Approach for Space Traffic Management – An EU Contribution Addressing a Global Challenge. JOIN(2022) 4 final. CELEX: 52022JC0004. Online. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:52022JC0004 [citováno 2026-08-23].

GENERAL SECRETARIAT OF THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Regulation on the Safety, Resilience and Sustainability of Space Activities in the Union (EU Space Act): Progress Report. Interinstitutional File 2025/0335 (COD). Online. 08.05.2026. Dostupné z: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8861-2026-INIT/en/pdf. [citováno 2026-08-19].

INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANIZATION. State of Global Aviation Safety: ICAO Safety Report 2025 Edition. *International Civil Aviation Organization*. Online. 2025. Dostupné z: https://www.icao.int/sites/default/files/sp-files/safety/Documents/ICAO_SR_2025.pdf. [citováno 2026-08-18].

KALFON, François. Stanovisko Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů pro Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o bezpečnosti, odolnosti a udržitelnosti kosmických činností v Unii. *Evropský parlament*. Online. 2026. Dostupné z: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/IMCO-PR-784432_CS.html. [citováno 2026-08-19].

MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE PRO STANDARDIZACI. Space systems — Space debris mitigation requirements. ISO 24113:2023. 4. vydání. Online. 2023. Dostupné z: https://www.iso.org/standard/83494.html. [citováno 2026-08-19].

REJSTŘÍK KOSMICKÝCH OBJEKTŮ: Planetum-1. *Czech Space Portal*. Online. Dostupné z: https://www.czechspaceportal.cz/en/databases/czech-national-register-of-space-objects/planetum-1/. [citováno 2026-08-20].

STANDING COMMITTEE OF THE EFTA STATES. SUBCOMMITTEE II. EEA EFTA Comment on the EU Space Act Proposal. Online. Ref. 26-86. 23.04.2026. Dostupné z: https://www.efta.int/sites/default/files/uploads/2026-04/EEA%20EFTA%20Comment%20on%20the%20EU%20Space%20Act%20Proposal.pdf. [citováno 2026-08-19].

TRUMP, Donald J. Executive Order 14335 of August 13, 2025: Enabling Competition in the Commercial Space Industry. *Federal Register*. Online. 19.08.2025, roč. 90, č. 158, s. 40219.

Dostupné z: https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/08/enabling-competition-in-the-commercial-space-industry/. [citováno 2026-08-19].

U.S. DEPARTMENT OF STATE. Feedback Reference F33113182: EU Space Act – New Rules for Safe, Resilient and Sustainable Space Activities. Online. 11.04.2025. Dostupné z: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13971-EU-Space-Act-new-rules-for-safe-resilient-and-sustainable-space-activities/F33113182_en. [citováno 2026-08-19].

Usnesení vlády České republiky č. 809 ze dne 22. října 2025 k materiálu Národní kosmický plán 2026–2032. Čj. OVA: 866/25.

EU Space Act a budoucnost správněprávní regulace kosmických činností

Abstrakt

Návrh nařízení EU Space Act představuje první komplexní regulatorní rámec pro bezpečnost, odolnost a udržitelnost kosmických činností na úrovni Evropské unie. Roztříštěnost vnitrostátních úprav členských států může vytvářet překážky pro fungování vnitřního trhu, a proto byl jako primární právní základ EU Space Act zvolen čl. 114 SFEU namísto čl. 189 SFEU.

Tato práce se proto věnuje čl. 114 SFEU jako primárně právnímu základu EU Space Act a implikacím tohoto volby pro rozsah harmonizace, včetně kritiky a možných úskalí. Dále pojednává o věcné působnosti EU Space Act a třech hlavních pilířích bezpečnosti, odolnosti a udržitelnosti, jež jsou, stejně jako samotný EU Space Act, zasazeny do širšího kontextu unijního práva prostřednictvím analytické, komparativní a deskriptivní metody.

Dále je identifikován potenciál EU Space Act vyvolat tzv. „Bruselský efekt" a tím nastavit globální standard pro regulaci kosmických činností, zejména prostřednictvím komparace s jinými sekundárními předpisy práva EU, například s GDPR. Hlavní pozornost je věnována správněprávní analýze institucionálního rámce, zejména ve vztahu k povolovacímu řízení a následnému dozoru na úrovni členských států nad unijními provozovateli kosmických činností. Podrobně jsou analyzovány příslušné orgány členských států (NCA), kvalifikované technické subjekty (QTB), role EUSPA, povolovací řízení, dozor, sankce a opravné prostředky.

Na základě syntetické metody jsou formulována doporučení *de lege ferenda* pro Českou republiku a je zodpovězena výzkumná otázka, jak by měla Česká republika institucionálně a procesně nastavit výkon veřejné správy, aby zajistila efektivní dozor a současně se stala atraktivní jurisdikcí pro poskytovatele kosmických služeb.

Hlavní přínos práce spočívá v podrobné analýze EU Space Act, identifikaci povinností vyplývajících pro členské státy a v doporučeních pro efektivní institucionální nastavení výkonu veřejné správy v České republice.

Klíčová slova: EU Space Act, kosmické správní právo, New Space, harmonizace vnitřního trhu, Bruselský efekt

The EU Space Act and the Future of Administrative Law Regulation of Space Activities in the Czech Republic

Abstract

The proposed draft of the EU Space Act introduces the first comprehensive regulatory framework addressing the safety, resilience, and sustainability of space activities at the Union level. Fragmented national regulatory regimes among Member States create barriers to the functioning of the internal market. Consequently, Article 114 TFEU, rather than Article 189 TFEU, was chosen as the primary legal basis for the EU Space Act.

This thesis examines Article 114 TFEU as the primary legal basis for the EU Space Act, analysing the implications of this choice for the scope of harmonisation, as well as associated criticisms and potential shortcomings. It further analyses the material scope of the EU Space Act and its three main pillars, safety, resilience and sustainability, which, like the EU Space Act itself, are examined in the wider context of EU law using analytical, comparative, and descriptive methods.

The thesis also identifies the EU Space Act's potential to create a so-called "Brussels Effect", thereby establishing a global regulatory standard for space activities, notably through comparison with other secondary EU legislation such as the GDPR. The core of the thesis is an administrative law analysis of the institutional framework, focusing in particular on the authorisation procedure and subsequent supervision at Member State level, that is, in relation to Union space object operators. The thesis examines the national competent authorities (NCAs), qualified technical bodies (QTBs), the role of EUSPA, the authorisation procedure, supervision, sanctions, and remedies.

Using a synthetic method, the thesis develops de lege ferenda recommendations for the Czech Republic and answers the research question of how the Czech Republic should structure its public administration, institutionally and procedurally, to ensure effective supervision while also becoming an attractive jurisdiction for space service providers.

The thesis contributes primarily by providing an in-depth analysis of the EU Space Act, identifying obligations arising for Member States, and offering recommendations for effective institutional design of public administration in the Czech Republic.

Keywords: EU Space Act, space administrative law, New Space, internal market harmonisation, Brussels Effect